

Aula 10

*Direito Administrativo p/ Polícia Federal
(Agente) - 2020 - Pré-Edital (Preparação
de A a Z)*

Autor:
Antonio Daud
Aula 10

14 de Julho de 2020

Sumário

1. Introdução.....	2
2. Contextualização e conceitos	3
3. Classificações quanto à forma de controle.....	6
4. Controle Administrativo.....	18
5. Controle Judicial.....	32
6. Controle Legislativo.....	58
7. Conclusão.....	84
8. Resumo.....	85
Questões Comentadas.....	88
Lista das Questões Comentadas	118
Gabaritos	130



1. INTRODUÇÃO

Olá amigos!

Nesta aula nos debruçaremos sobre o tema **controle da administração pública**. É preciso termos atenção especial às **classificações** aplicáveis e às principais **características dos controles administrativo, judicial e legislativo**.

Em frente!



2. CONTEXTUALIZAÇÃO E CONCEITOS

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Já estudamos que um dos pilares do regime jurídico-administrativo consiste no **princípio da indisponibilidade** do interesse público, o qual impõe uma série de **limites** e **sujeições** à atuação administrativa.

É natural, assim, que a obediência a estes limites e sujeições seja verificada por meio de **mecanismos** e **instâncias** de **controle**.

Além da indisponibilidade do interesse público, outro princípio relacionado ao controle da Administração Pública consiste no **princípio da sindicabilidade**, o qual consiste na “a possibilidade jurídica de submeter-se efetivamente qualquer lesão de direito e, por extensão, as ameaças de lesão de direito a algum tipo de controle”¹.

Passando às definições doutrinárias, destaco que, segundo Carvalho Filho², **controle da administração pública** consiste no

conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o **poder de fiscalização** e de **revisão** da atividade administrativa em qualquer das esferas de Poder.

De modo mais detalhado, Maria Sylvia Zanella Di Pietro³ define o controle da Administração Pública como o

poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de **garantir a conformidade de sua atuação** com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico.

Marcelo Alexandrino⁴, por sua vez, busca incluir o controle popular nesta definição, ao mencionar que consiste no

conjunto de instrumentos que o ordenamento jurídico estabelece a fim de que a própria administração pública, os Poderes Judiciário e Legislativo, **e ainda o povo, diretamente ou por meio de órgãos especializados**, possam exercer o poder de fiscalização, orientação e

¹ NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. GenMétodo. 16ª ed. tópico 20.2.9

² FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. Atlas. P. 975

³ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. Item 17.1

⁴ ALEXANDRINO, Marcelo. Vicente Paulo. Direito Administrativo Descomplicado. 25ª ed. p. 948-989



revisão da atuação administrativa de todos os órgãos, entidades e agentes públicos, em todos os Poderes e níveis da Federação.

Resumidamente, o tema “controle da administração pública” diz respeito à

sujeição da Administração a controles exercidos por parte do Legislativo e do Judiciário, além de ela própria exercer o controle sobre seus atos.

Antes de avançar, faz-se importante diferenciar o **controle administrativo** do **controle político**, à luz dos ensinamentos de Carvalho Filho⁵.

O **controle político** não tem a ver com avaliação do exercício da função administrativa, mas se insere nos **mecanismos de freios e contrapesos** existentes entre os Poderes da República.

Os exemplos a seguir materializam o exercício do controle político: veto que o Executivo realiza sobre projeto de lei aprovado pelo Legislativo, possibilidade de rejeição deste veto por parte do Legislativo, a indicação de membros do Judiciário por parte do Executivo etc.

Este controle político é estudado mais detidamente no bojo do Direito Constitucional. Apesar disto, é importante já destacar, neste curso, que os **atos políticos** (ou de governo) como regra geral não se sujeitam a controle. No entanto, em caráter excepcional, admite-se o controle judicial dos **atos políticos**.

Primeiramente, nos casos em que o ato político **prejudicar direitos individuais**, estará sim sujeito a controle por parte do Poder Judiciário, dada a inafastabilidade de jurisdição:

CF, art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário **lesão ou ameaça a direito**;

A este respeito, Di Pietro⁶ leciona que tais casos são chamados de atos “**quase políticos**” ou “**não exclusivamente políticos**”, uma vez que, embora se refiram a interesses superiores do Estado, afetam também direitos individuais e, por isto, são passíveis de serem controlados.

Mas, após a Constituição de 1988, passou-se a admitir, em casos excepcionais, o controle judicial mesmo de atos exclusivamente políticos. Transcrevo a lição da autora⁷ a respeito:

⁵ FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. Atlas. P. 974

⁶ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. item 17.5.2

⁷ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. item 17.5.2



distinção entre **atos exclusivamente políticos** (que não afetam direitos individuais) e atos **quase políticos** ou **não exclusivamente políticos** (que, embora dizendo respeito a interesses superiores do Estado, da nação, da sociedade, afetam também direitos individuais); (..)

Pela atual Constituição, existe mais uma razão para admitir-se o controle judicial dos atos políticos; é que o artigo 5º, inciso XXXV, proíbe seja excluída da apreciação judicial a lesão ou ameaça a **direito**, sem distinguir se ele é individual ou coletivo; previu, ainda, além da ação popular, outras medidas judiciais cabíveis para defesa dos direitos e interesses coletivos, como a ação civil pública e o mandado de segurança coletivo. Com isso, ampliou também a possibilidade de **apreciação judicial dos atos exclusivamente políticos**.

Já o **controle administrativo**, segundo o autor, não busca “estabilizar poderes políticos, mas, ao contrário, se pretende alvejar os órgãos incumbidos de exercer (..) a **função administrativa**”.

Portanto, enquanto o controle político diz respeito a instituições políticas, o **controle administrativo** é direcionado às instituições administrativas.

Tecidas estas primeiras observações, já é possível perceber que a administração pública, portanto, está sujeita a controle exercidos por órgãos de todos os **Poderes** (Legislativo, Judiciário e Executivo), em diversos **momentos** de sua atuação, os quais poderão se debruçar sobre **aspectos** variados da atuação administrativa.

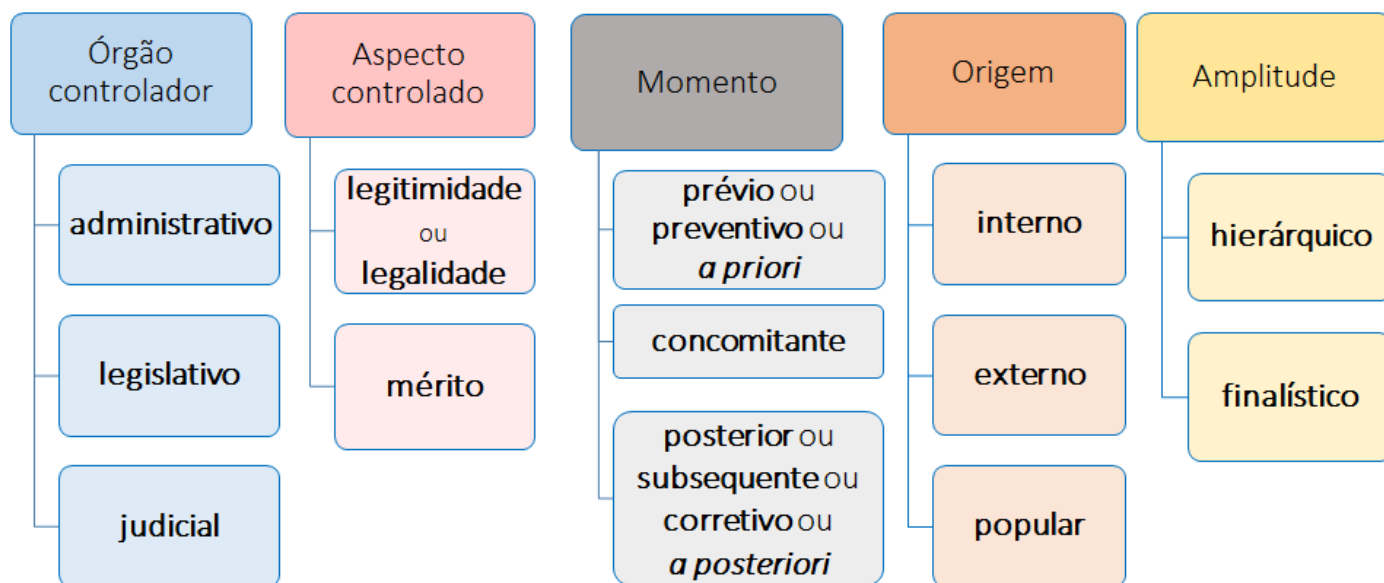
Diante disso, passemos às classificações das formas de controle, as quais também nos auxiliarão a contextualizar e a dar a dimensão do presente tema.



3. CLASSIFICAÇÕES QUANTO À FORMA DE CONTROLE

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A doutrina apresenta diversas classificações quanto à forma de realização do controle sobre a administração pública. Adiante vamos comentar aquelas mais importantes para fins de prova, as quais podem ser sintetizadas por meio do seguinte diagrama:



Agora vamos passar a comentar cada uma destas classificações.

3.1. Quanto ao Órgão controlador

Quanto ao **órgão controlador**, o controle poderá ser administrativo, legislativo ou judicial.

O **controle administrativo** manifesta o **princípio da autotutela**, porquanto diz respeito à avaliação realizada pela própria administração pública que praticou o ato. Insere-se, portanto, no âmbito da própria função administrativa.

Exemplo: revogação de um ato administrativo; anulação de um ato pela própria Administração; homologação de um procedimento licitatório.

Veja a seguinte questão a respeito:

CEBRASPE/ CGM de João Pessoa – PB



O controle administrativo deriva do poder-dever de autotutela que a administração pública tem sobre seus próprios atos e agentes.

Gabarito (C)

Já o **controle legislativo** ou **parlamentar** é aquele realizado pelo Poder Legislativo, no exercício de sua **função fiscalizadora**. Este controle poderá se dar de modo **direto** (exercido pelas próprias casas legislativas) ou **indireto** (exercido pelo respectivo tribunal de contas).

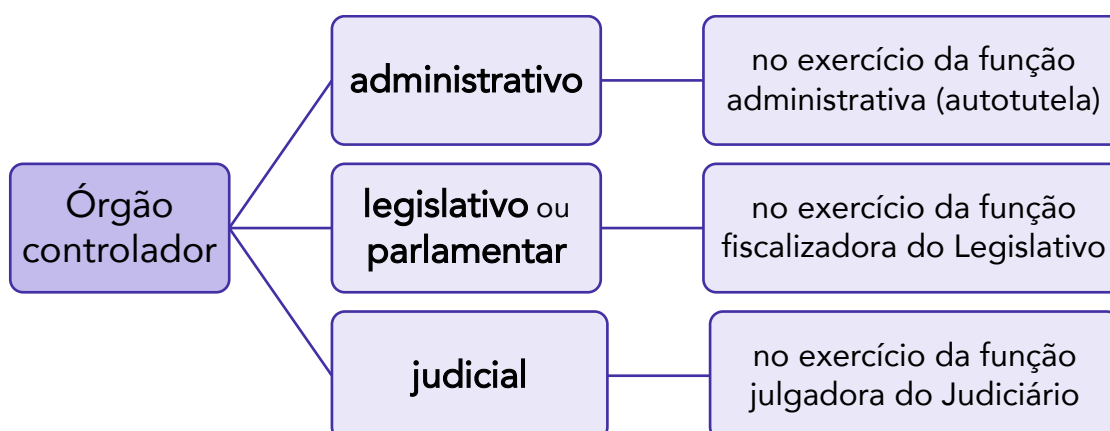
No âmbito federal, o controle direto seria aquele exercido pelas Casas do Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e o indireto, pelo Tribunal de Contas da União.

Exemplos: auditoria realizada pelo Tribunal de Contas; sustação, pelo Legislativo, de decretos do Executivo que exorbitam do poder regulamentar (CF, art. 49, V); julgamento das contas de um gestor público por parte do Tribunal de Contas; uma comissão parlamentar de inquérito (CPI).

Já o **controle judicial** é realizado por órgãos do Poder Judiciário no exercício de sua função típica: **função julgadora**. Diferentemente do controle administrativo e do legislativo, o judicial depende de provocação, além do que poderá versar somente sobre aspectos de legalidade e legitimidade.

Exemplo: ação de improbidade administrativa responsabilizando um prefeito por uma contratação indevida; mandado de segurança ou outra ação judicial em que se discuta a legalidade de um ato administrativo.

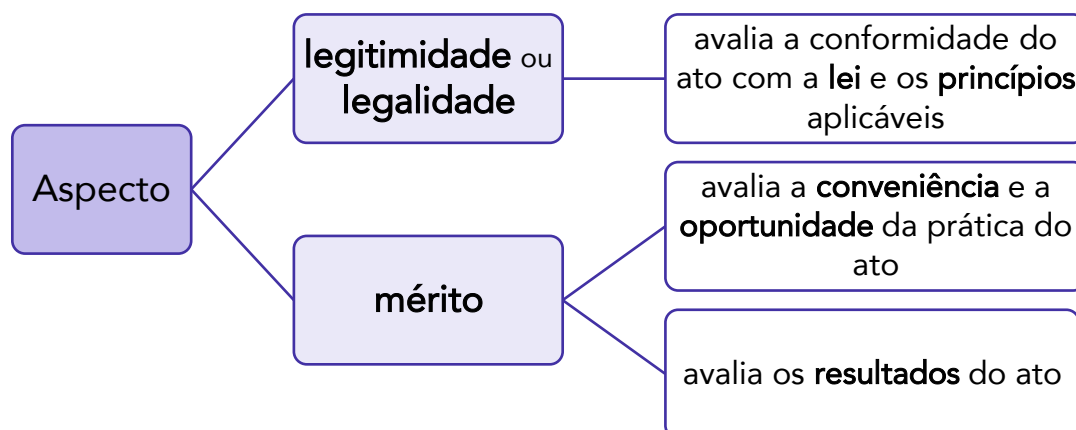
Quanto ao **órgão** que realiza o controle, portanto, o controle poderá ser:



Mais adiante nesta aula iremos detalhar características e instrumentos dos controles administrativo, legislativo e judicial.

3.2. Quanto ao aspecto controlado

Conforme o **aspecto** da atividade administrativa controlado, o controle poderá ser:



Adiantando assuntos dos próximos tópicos, anotem o seguinte: o **controle de legitimidade/legalidade** poderá ser realizado pelos três Poderes.

Já o controle **quanto ao mérito** da atuação administrativa cabe à própria **Administração** e, em algumas situações, ao **Poder Legislativo**.

3.3. Quanto ao momento de exercício

O **controle prévio** (ou preventivo ou *a priori* ou *ex ante*) busca impedir a prática de atos ilegais ou contrários ao interesse público.

Exemplos: mandado de segurança preventivo (busca evitar a lesão a um direito); as situações em que a Constituição e a lei impõem a autorização legislativa para a nomeação de autoridades por parte do Executivo (diretores de agências reguladoras, do Banco Central etc).

O **controle concomitante** “acompanha a atuação administrativa **no mesmo momento** em que ela se verifica”⁸, como ocorre por exemplo com uma auditoria que acompanha a execução do orçamento ou com a avaliação de serviços públicos prestados à sociedade.

Outros exemplos: uma auditoria do TCU que realiza uma inspeção *in loco* durante a construção de um edifício com recursos federais; o acompanhamento das etapas de um concurso público por parte do Ministério Público.

Por fim, o **controle posterior** (ou subsequente ou corretivo ou *a posteriori* ou *ex post*) avalia um ato **após já ter sido praticado**, com o intuito de desfazê-los, corrigi-los ou, até mesmo, preservá-los (quando não se constatarem invalidades ou contrariedades ao interesse público).

Exemplos: uma auditoria do TCU que visita uma obra após já ter sido concluída; a homologação de um procedimento licitatório; o julgamento das contas por parte do Tribunal de Contas.

Vejam, a este respeito, a seguinte questão:

CEBRASPE/ TCE-MG – Analista de Controle Externo

Conforme a classificação das formas de controle administrativo, ao realizar auditoria de despesas efetuadas pelo Poder Executivo durante a execução do orçamento, o tribunal de contas exerce controle

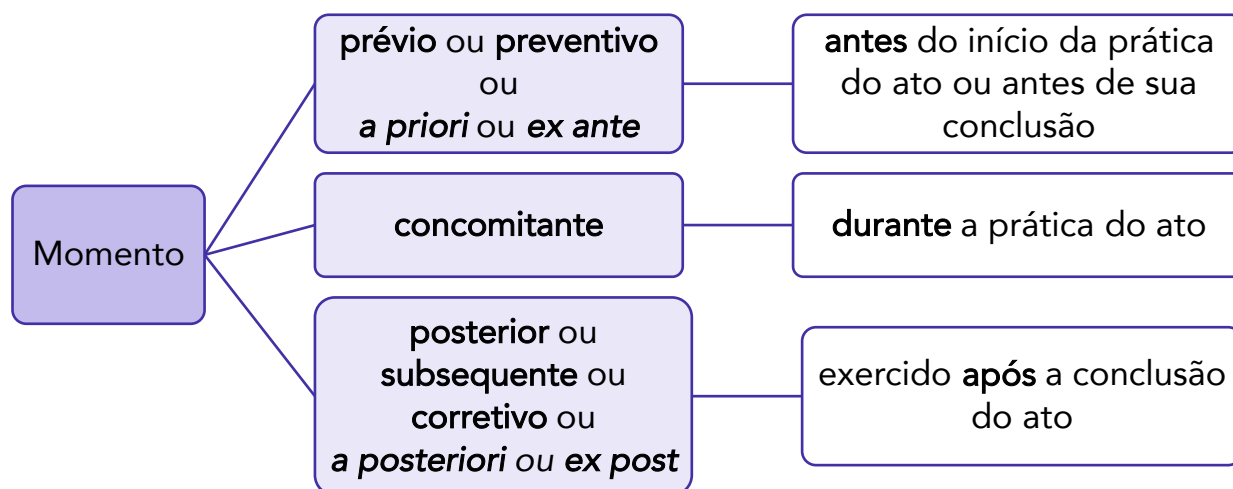
- a) externo e posterior.
- b) interno e prévio.
- c) interno e concomitante.
- d) interno e posterior.
- e) externo e concomitante.

Gabarito (E). Adiante veremos que o controle exercido pelos Tribunais de Contas é externo.

Ante o exposto, quanto ao **momento** em que o controle é realizado, ele poderá ocorrer de 3 formas:

⁸ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. Item 17.2





3.4. Quanto à Origem

Quanto à **origem**, o controle poderá ser interno, externo e, segundo parte da doutrina, popular.

O **controle interno** é aquele realizado por um órgão pertencente à **mesma estrutura** do órgão controlado, em geral quando um mesmo **Poder** fiscaliza seus próprios atos e agentes.

- Exemplo: dirigente de um órgão público que determina a anulação de ato praticado por um gerente que lhe é subordinado; o corregedor de um tribunal realizando inspeções; o CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – apreciando decisões administrativas da Receita Federal.

O **controle externo** é, portanto, o realizado entre outros de **diferentes estruturas organizacionais**, em geral por um Poder sobre outro.

Exemplos: sustação, pelo Legislativo, de decretos do Executivo que exorbitam do poder regulamentar (CF, art. 49, V), auditoria realizada pelo TCU sobre contratos celebrados pelo Executivo, anulação de ato de Executivo por decisão judicial.

Atenção porque aqui há divergência doutrinária!

Para parte da doutrina, o controle será externo quando exercido por **um Poder sobre outro**. Para alguns doutrinadores específicos, como Di Pietro, é possível haver controle externo entre dois entes do mesmo poder, como ocorre na supervisão que a Administração Direta exerce sobre entidades da Administração Indireta.

De toda forma, considerando o controle externo como sendo a fiscalização que um Poder exerce sobre atos praticados pelo outro, as regras do controle externo encontram-se **disciplinadas no próprio texto constitucional**.

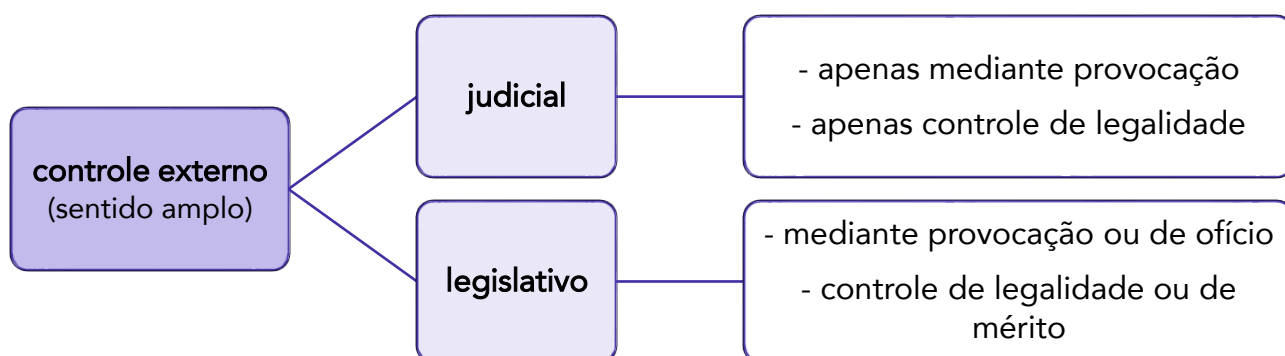
Tomando por base o “controle externo” em sentido amplo, terá lugar aqui o **controle externo judicial** e o **controle externo legislativo**, exercido com **auxílio dos tribunais de Contas**.

Antes, porém, de avançar, é oportuno já adiantarmos duas diferenças importantes entre o controle externo judicial e o controle legislativo:

1) enquanto o **controle judicial** é realizado sempre mediante provocação, o **controle legislativo** pode agir de ofício ou mediante provocação

2) o controle judicial pode se debruçar apenas sobre os aspectos de legalidade da atuação administrativa, ao passo que o controle legislativo pode examinar também aspectos do mérito da atuação.

Em síntese:



Veja a questão abaixo a respeito:

FCC/ FUNAPE – Analista em Gestão Previdenciária (adaptada)

A Administração pública está sujeita a controle interno e externo. O poder da Administração pública rever seus próprios atos também se insere em medida de controle interno. O controle externo por sua vez, pode ser feito tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Poder Judiciário, este que também pode verificar a ocorrência de desvio de finalidade dos atos administrativos.

Gabarito (C). É considerado controle externo tanto o exercido pelo Judiciário quanto pelo Legislativo, mediante auxílio dos tribunais de contas

Comentamos acima sobre este “**controle externo**” em sentido amplo, o qual abarca tanto o controle judicial como o legislativo. No entanto, se formos tomar por base o **texto constitucional**,



a expressão “controle externo” é considerada em sentido estrito, designando somente o **controle legislativo**:

CF, art. 71. O **controle externo**, a cargo do **Congresso Nacional**, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

Feita estas primeiras distinções (entre controle interno e externo; entre externo legislativo e judicial; entre controle externo em sentido amplo ou estrito), vamos agora examinar algumas características destes dois mecanismos de controle da administração pública.

A Constituição Federal prevê que **cada Poder** deverá possuir um **sistema de controle interno**. Segundo o Constituinte, deverá haver uma integração entre cada um destes sistemas de controle e eles possuirão as seguintes finalidades:

CF, art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, **sistema de controle interno** com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - **comprovar a legalidade** e **avaliar os resultados**, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da **aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado**;

III - exercer o **controle das operações de crédito**, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - **apoiar o controle externo** no exercício de sua missão institucional.



PEGADINHA

A leitura do inciso IV acima poderia nos dar uma noção equivocada de que o controle interno estaria subordinado ao externo. Mas não é isto que ocorre!

O ordenamento jurídico pressupõe que exista **cooperação** entre o controle interno e o externo, isto é, uma soma de esforços, dada a pertinência de suas atuações.

É importante frisar que:



Não há relação de hierarquia ou subordinação entre controle interno e externo.

Mas os atos praticados pelos integrantes destes sistemas de controle interno estão sujeitos ao “**controle externo**”. Dessa forma, os responsáveis pelo controle interno de cada Poder, ao tomarem conhecimento de irregularidades, são **obrigados a dar ciência ao respectivo Tribunal de Contas**. Caso se omitam quanto a este dever legal, serão considerados solidariamente responsáveis:

CF, art. 74, § 1º Os **responsáveis pelo controle interno**, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, **sob pena de responsabilidade solidária**.

Quanto à responsabilidade solidária, vejam o seguinte exemplo:

Imagine que o responsável pelo controle interno de uma das forças armadas seja o Coronel Fulano. A partir do relato de outro militar, ele tem ciência de que o Tenente Beltrano desviou de munição do quartel, que importou em prejuízo aos cofres públicos de R\$ 500 mil.

Se, posteriormente, o TCU tem ciência deste desvio, além de cobrar aquele valor Tenente Beltrano (quem deu causa ao prejuízo), o TCU também poderá cobrar aquele valor do Coronel Fulano, uma vez que ele teve ciência da irregularidade e não deu ciência ao Controle Externo.

Reparem que este dispositivo é frequente em provas:

FGV/ TJ-AM – Assistente Técnico Judiciário (adaptada)

Os responsáveis pelo controle interno devem comunicar irregularidades ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária.

Gabarito (C)

A despeito posicionamentos contrários⁹, a doutrina majoritária¹⁰ considera que se trata de mero controle interno aquele realizado pela administração direta sobre a indireta (princípio da tutela), já que não se ultrapassou as fronteiras daquele Poder da República. A questão abaixo adotou este último posicionamento:

⁹ Segundo defende DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *in*: Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. tópico 17.2.

¹⁰ Segundo defende ALEXANDRINO, Marcelo. Vicente Paulo. *in*: Direito Administrativo Descomplicado. 25ª ed. p. 949



CEBRASPE/ TCE-PE

O controle interno é exercido pela administração pública sobre seus próprios atos e sobre as atividades de seus órgãos e das entidades descentralizadas a ela vinculadas.

Gabarito (C)

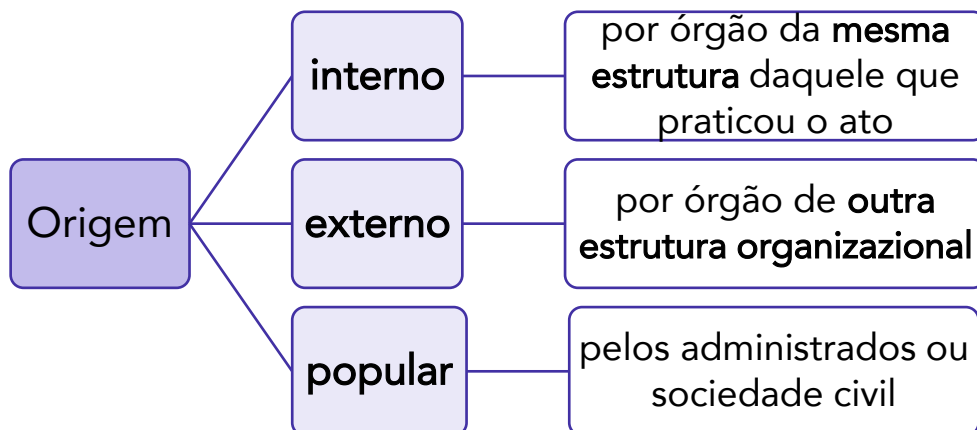
Parte da doutrina¹¹ inclui aqui também o **controle popular**. Segundo Marcelo Alexandrino, os **administrados** também estão legitimados, em várias situações, a realizarem o controle dos atos praticados no exercício da função administrativa.

Ora, como titulares últimos do interesse e do patrimônio público, a população também estaria legitimada a realizar o controle sobre os atos da administração pública.

Tal controle poderia ser realizado diretamente ou por intermédio de órgãos com tal função.

Exemplos: ação popular (CF, art. 5º, LXXIII), possibilidade de qualquer cidadão denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas (CF, art. 74, §2º), apreciação das contas municipais (CF, art. 31, §3º).

Portanto, quanto à **origem** ou **posicionamento do órgão controlador**:



3.5. Quanto à amplitude

Quanto à **amplitude**, o controle poderá ser hierárquico ou finalístico.

¹¹ Op. Cit. p. 951-952



O **controle hierárquico** é aquele que se fundamenta nas **relações de subordinação** entre os órgãos dentro de cada pessoa jurídica. Nas palavras de Marcelo Alexandrino¹², decorre do “escalonamento vertical dos órgãos da administração direta ou do escalonamento vertical de órgãos integrantes de cada entidade da administração indireta”.

Exemplos: controle exercido por uma secretaria estadual sobre suas divisões; o diretor de uma autarquia fiscalizando os atos praticados pelas suas repartições.

Por decorrer das relações de subordinação entre os órgãos, podemos destacar importantes características do controle hierárquico¹³:

- 1) será sempre **controle interno** (realizado dentro de um mesmo Poder)
- 2) é **automático**, isto é, não requer previsão expressa em lei
- 3) é irrestrito e permanente

Além disso, segundo Hely Lopes Meirelles¹⁴, o controle hierárquico pressupõe as faculdades de supervisão, coordenação, orientação, fiscalização, aprovação, revisão e avocação das atividades controladas, bem como os meios corretivos dos agentes responsáveis.



Não existe controle hierárquico entre duas pessoas jurídicas diferentes! As relações de subordinação ocorrem no interior de uma mesma pessoa jurídica.

O **controle finalístico**, a seu turno, consiste no poder de fiscalização e de revisão que uma pessoa jurídica exerce sobre **atos praticados por outra pessoa**. Em geral, o controle finalístico é exercido

¹² ALEXANDRINO, Marcelo. Vicente Paulo. Direito Administrativo Descomplicado. 25ª ed. p. 958

¹³ Op. Cit.

¹⁴ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição, p. 797.



pela **administração direta sobre as entidades da administração indireta**, sendo chamado também de **tutela administrativa** ou de **supervisão ministerial**.

Exemplos: o controle sofrido pelo Banco do Brasil (empresa estatal) ou pelo Banco Central (autarquia) por parte do Ministério da Economia.

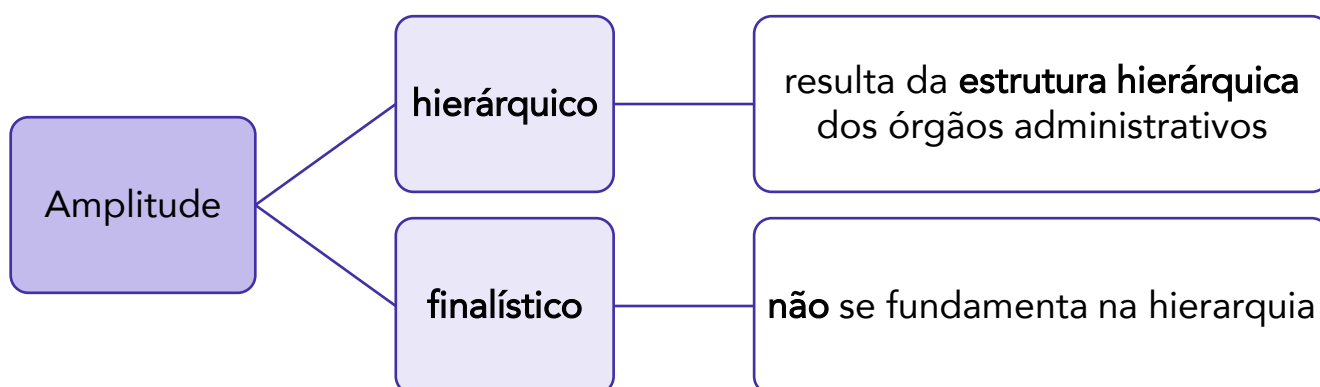
Em decorrência da autonomia administrativa destas entidades descentralizadas, não há que se falar em controle hierárquico.

Diferentemente do hierárquico, em regra, o controle finalístico requer **expressa previsão legal** para que possa existir. No entanto, parte da doutrina defende que em situações excepcionais, para se coibirem graves “descalabros administrativos” o controle finalístico poderia ser realizado mesmo diante da ausência de previsão legal expressa.

Quanto ao teor deste controle, Marcelo Alexandrino¹⁵ destaca que este é **limitado** e **teleológico**, uma vez que se restringe à “verificação do enquadramento da entidade controlada no programa geral do governo e à avaliação objetiva do atingimento, pela entidade, de suas finalidades estatutárias”.

- - - -

Dessa forma, quanto à **amplitude** ou ao **fundamento** do controle:



Conhecidas as principais classificações, vamos nos aprofundar no estudo do controle **quanto ao órgão controlador**, onde estudaremos os detalhes e os instrumentos de controle administrativo, judicial e legislativo.

¹⁵ ALEXANDRINO, Marcelo. Vicente Paulo. Direito Administrativo Descomplicado. 25ª ed. p. 959



4. CONTROLE ADMINISTRATIVO

O controle exercido pela administração pública sobre seus próprios atos, também chamado de “controle administrativo”, tem como substrato o **princípio da autotutela** e é inerente ao exercício da própria função administrativa.

Como há exercício da função administrativa em todos os Poderes da República, seja em caráter típico ou atípico, também teremos o exercício do **controle administrativo por todos os Poderes**.

Exemplo 1: o Secretário de um Ministério determinando a anulação de ato praticado por agente público que lhe é subordinado (controle administrativo no Executivo).

Exemplo 2: o corregedor de um Tribunal que realiza inspeção no controle de frequência dos servidores, buscando aferir se o “registro do ponto” ocorre em conformidade com a legislação (controle administrativo no Judiciário).

Exemplo 3: o dirigente máximo de uma casa legislativa determina a anulação do concurso público realizado pelo órgão (controle administrativo no Legislativo).

A partir destes exemplos, podemos perceber que o controle administrativo, **quanto à origem**, será sempre um **controle interno** – pois realizado dentro da esfera do próprio Poder que praticou o ato.

Quanto ao aspecto controlado, à luz do princípio da autotutela, podemos perceber que o controle administrativo poderá avaliar tanto **aspectos de legalidade** da atuação estatal, como **aspectos de mérito**.

Este controle sobre os atos administrativos pode ser visualizado a partir da Súmula 473 do STF, que deixa bem claro os dois aspectos examinados pelo controle administrativo:

SUM-473 STF, A **administração** pode **anular** seus próprios atos, quando **eivados de vícios** que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou **revogá-los**, por motivo de **conveniência ou oportunidade**, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

No âmbito federal, merece destaque também o art. 53 da Lei 9.784/1999, com conteúdo até mais preciso do que o da SUM-473:



Lei 9.784/1999, art. 53. A **Administração** deve **anular** seus próprios atos, quando eivados de **vício de legalidade**, e pode **revogar**-los por motivo de **conveniência ou oportunidade**, respeitados os direitos adquiridos.

Além disso, **quanto à amplitude** do controle administrativo, ele poderá ser **hierárquico** ou **finalístico**.

O **controle administrativo hierárquico** é aquele realizado a partir do escalonamento vertical dos órgãos dentro de um Poder ou, na administração indireta, da estrutura hierárquica dos órgãos no interior de uma pessoa jurídica.

Como destacamos acima, ao derivar das relações de subordinação entre os órgãos (**controle hierárquico**), este independe de **previsão expressa em lei**, além de ser **irrestrito** e **permanente**.

Por outro lado, caso não decorra das relações de subordinação entre os órgãos, o controle administrativo terá caráter **finalístico** e deriva do **princípio do controle** ou **da tutela**. Nesta situação, como regra geral, o controle administrativo irá depender de **expressa previsão legal** e será **limitado** e **teleológico**.



Analisando, portanto, o controle administrativo à luz das classificações que acabamos de estudar, podemos chegar às seguintes conclusões:

- 1) o controle administrativo será sempre um **controle interno**
- 2) pode controlar aspectos de **legalidade** ou de **mérito**
- 3) pode ser **hierárquico** ou **finalístico**

Além disso, o controle administrativo poderá ser realizado **de ofício** pela administração pública ou, ainda, realizado **mediante provocação**.

Adiante veremos algumas formas de se provocar o exercício do controle administrativo.



4.1. Instrumentos

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Já vimos que o controle administrativo poderá se dar de ofício ou a requerimento do interessado. Neste último caso, a legislação prevê uma série de mecanismos para deflagração do controle administrativo da atuação administrativa.

4.1.1. Fiscalização hierárquica ou hierarquia orgânica

A fiscalização hierárquica, como o próprio diz, decorre das **relações hierárquicas** estabelecidas no interior das pessoas estatais. Assim, será exercida por órgãos superiores sobre os inferiores, buscando “ordenar, coordenar, orientar e corrigir suas atividades e agentes”¹⁶

A doutrina aponta, como características da fiscalização hierárquica, a **permanência** e o fato de ser **automática**, visto que é exercida de modo perene, sem descontinuidade e independentemente de ordem ou de solicitação especial. Trata-se de poder-dever de chefia.

Como alerta Hely Lopes Meirelles, esta não se confunde com a supervisão ministerial (ou princípio do controle ou tutela), que representa o controle exercido por órgãos da administração direta sobre entidades da administração indireta.

4.1.2. Direito de petição

O direito de petição consiste em direito fundamental assegurado na própria Carta Magna:

CF, art. 5º, XXXIV - são a todos assegurados, **independentemente do pagamento de taxas**:

a) o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Ao tomar conhecimento de uma ilegalidade ou abuso de poder cometido no exercício da função administrativa, os cidadãos poderiam dar início ao controle administrativo da atuação do poder público.

Nesse sentido, a seguinte questão:

CEBRASPE/ TCE-PR – Analista de Controle (adaptada)

O direito de petição é um dos instrumentos de realização do controle judicial.

¹⁶ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição, p. 803.



Gabarito (E) – é instrumento do controle administrativo

A partir do dispositivo transcrito acima, friso que o exercício deste direito de peticionar aos órgãos públicos **não está sujeito ao pagamento de taxas** (imunidade de taxas).

Há diversos instrumentos, previstos na legislação infraconstitucional, que materializam o mencionado direito de petição, como as **denúncias**, **representações** e **reclamações** em geral.

➤ Denúncias e Representações

Denúncias e representações, de modo geral, dizem respeito a formas de o interessado deflagrar o controle administrativo, ao **levar ilegalidades ao conhecimento da Administração Pública**.

Há quem visualize diferenças sutis entre a “denúncia” e a “representação”. Para Di Pietro, a **representação** é “a denúncia de irregularidades feita perante a própria Administração Pública ou a entes de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas ou outros órgãos que funcionem como ouvidoria”¹⁷

E, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, na **denúncia** “todavia, prepondera o intuito de alertar a autoridade competente para conduta administrativa apresentada como censurável”¹⁸.

➤ Reclamações administrativas

A **reclamação administrativa**, em sentido amplo, consiste na oposição expressa a atos da Administração que afetem direitos ou interesses do administrado¹⁹.

O elemento marcante da reclamação, portanto, consiste na defesa de direito ou **interesse próprio do reclamante**. Na denúncia ou representação não há este requisito.

A definição de Di Pietro, também foca neste elemento, ao mencionar que reclamação administrativa consiste no o “ato pelo qual o administrado, seja particular ou servidor público, **deduz uma pretensão perante a Administração Pública**, visando obter o reconhecimento de um direito ou a correção de um ato que **lhe cause lesão ou ameaça de lesão**”.

¹⁷ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. item 17.3.2.2

¹⁸ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Ed. Malheiros. 26ª ed. P. 929

¹⁹ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição, p. 811.



Nos termos do Decreto 20.910/1932, tratando-se de matéria tributária, a reclamação realizada pelo contribuinte, se realizada dentro do prazo correto, **suspende** a prescrição (Decreto 20.910/1932, art. 4º).

➤ Pedido de reconsideração

O **pedido de reconsideração** consiste na solicitação feita pelo interessado para que a **própria autoridade que tomou a decisão** a reconsidere.

Consiste, portanto, em uma oportunidade para que a própria autoridade que praticou um ato administrativo reveja sua decisão, diante de argumentos apresentados pela pessoa afetada por aquele ato.

➤ Recursos administrativos

Tomada em seu sentido amplo, os “recursos administrativos” designam todos os instrumentos direcionados a propiciar o reexame de uma decisão, por meio da via administrativa.

Este recurso poderá ser deflagrado pelo administrado ou pela própria Administração (recurso de ofício).

Na inexistência de previsão legal expressa, o recurso administrativo segue por meio da **via hierárquica**, de onde surge a denominação de “recurso hierárquico próprio”. Portanto, o **recurso administrativo hierárquico** consiste na solicitação para que **outra autoridade** reveja o ato praticado ou a decisão administrativa proferida e, assim, busque obter uma nova decisão.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro²⁰ define o **recurso hierárquico**, como este previsto na Lei 9.784/1999, como sendo o “pedido de reexame do ato dirigido à autoridade superior à que proferiu o ato”. Ele poderá ser **próprio** ou **impróprio**.

Ainda segundo define a autora, o **recurso hierárquico próprio** é dirigido à autoridade imediatamente superior, **dentro do mesmo órgão** em que o ato foi praticado. O hierárquico próprio decorre da hierarquia e, por este motivo, **não depende de previsão legal**.

Já o **recurso hierárquico impróprio** é “dirigido a autoridade de **outro órgão** não integrado na mesma hierarquia daquele que proferiu o ato”. Como não há hierarquia entre a autoridade que irá apreciar o recurso e aquele que proferiu a decisão recorrida, o recurso leva o nome de

²⁰ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. Item 17.3.2.2



impróprio. Outra decorrência da ausência de hierarquia é que esta modalidade somente será cabível se **previsto expressamente em lei.**

O exemplo clássico do hierárquico impróprio consiste no recurso contra ato praticado por dirigente de autarquia, o qual é interposto perante o Ministério a que a autarquia é vinculada ou, até mesmo, perante o chefe do Executivo. Outro exemplo consiste no recurso interposto perante o Conselho de Contribuintes – como o CARF –, contra ato de um servidor da Receita Federal.



Vimos acima que o **recurso hierárquico impróprio** é dirigido a outro órgão, o qual não se encontra hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão.

No entanto, parte da doutrina defende que seria recurso hierárquico impróprio simplesmente aqueles apreciados **fora do órgão**, sem especificar que o órgão revisor deveria estar fora da relação hierárquica do órgão decisor.

Apesar de depender de previsão legal expressa, parte da doutrina admite a existência do recurso hierárquico impróprio **extraordinário**. Para tal parcela doutrinária, em situações excepcionais, para se coíbi-rem graves “descalabros administrativos”, mesmo ausente a previsão legal, poderia se realizar o controle administrativo fora da via hierárquica, por meio do chamado recurso hierárquico impróprio.

Ainda quanto aos recursos, faz-se oportuno destacar o teor da Súmula Vinculante 21 do STF, que cristalizou **vedação a qualquer exigência de caução**, depósito prévio de dinheiro ou arrolamento de bens para a **interposição de recursos administrativos**:

É **inconstitucional** a exigência de **depósito ou arrolamento prévios** de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

➤ Revisão administrativa



Além do recurso administrativo, quando estivermos diante da aplicação de **sanção**, terá lugar também a **revisão administrativa**, regulamentada em diplomas como na Lei 8.112/1990, art. 174, e na Lei 9.784/1999, art. 65.

Em geral, a revisão do processo, diferentemente do recurso, **não se sujeita a prazo** preclusivo: poderá ocorrer **a qualquer tempo**, de ofício ou a pedido do interessado. Portanto, mesmo aquela decisão da qual não caiba mais recurso, poderá ser objeto de revisão!

O fundamento da revisão, no entanto, é bastante restritivo: consiste no **surgimento de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada**.



4.2. Princípios

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Adiante vamos destacar alguns princípios orientadores do controle administrativo da atuação pública, muitos dos quais encontram-se previstos na Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito federal.

➤ Princípio da Oficialidade



O princípio da oficialidade permite que a administração pública promova a **revisão de ofício** da decisão que resultou do processo.

Diferentemente do controle judicial, portanto, o administrativo não requer a provocação do interessado.

➤ **Princípio do Informalismo**

O **princípio do informalismo** ou do **formalismo moderado** informa que a atuação administrativa, inclusive os procedimentos e processos utilizados para controle de sua atuação, **não estão sujeitos a formas rígidas**.

Uma importante decorrência do informalismo consiste na possibilidade, como regra geral, de o administrado atuar no processo administrativo **sem advogado**.

➤ **Princípio da verdade material**

Nos processos judiciais, como regra, vigora o princípio da verdade formal, uma vez que o juiz se limita a julgar tomando por base as provas produzidas no processo²¹.

Por outro lado, nos procedimentos administrativos, aplica-se a **verdade material**, em que o administrador **poderá ir além das provas existentes no processo** com objetivo de buscar a “verdade incontestável”.

➤ **Contraditório e ampla defesa**

Os princípios do contraditório e ampla defesa devem ser estendidos aos interessados também em âmbito administrativo:

CF, art. 5º, LV - aos litigantes, em **processo** judicial ou **administrativo**, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

²¹ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição, p. 587.

Se o controle administrativo resultar em desfazimento de ato administrativo e, assim, houver prejuízos ao patrimônio jurídico do administrado ou aos seus interesses, é necessário que lhe seja **facultado o exercício do contraditório e da ampla defesa**.

A este respeito, o STF, em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que²²:

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Portanto, o desfazimento de um ato administrativo deve ocorrer no bojo de um processo administrativo, no qual o interessado tenha sido **previamente** ouvido acerca da extinção daquele ato.

De modo mais específico, o STF tem entendido²³ que “**não** satisfaz o direito de defesa da recorrente a mera oportunidade de impugnar, **mediante recurso**, ato que anulou benefício anteriormente” concedido.

Portanto, segundo o Supremo, não se poderia deixar de ouvir previamente o administrado sob o argumento de que o administrado afetado pelo desfazimento do ato poderia recorrer administrativamente da decisão.

E, além de ouvir o administrado previamente, o ato que decidir pelo desfazimento de ato administrativo pretérito, **deverá ser motivado**:

No âmbito federal, esta é uma imposição contida na Lei 9.784/1999:

Art. 50. Os atos administrativos **deverão ser motivados**, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, **quando**: (..)

VIII - importem **anulação, revogação**, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

➤ Princípio da Gratuidade

²² STF RE 594296/MG. Rel. Min. Dias Toffoli, 21/9/2011, repercussão geral. Apesar de mencionar a palavra “revogação”, sabemos que é a “anulação” que recai sobre atos ilegais.

²³ STF RMS: 31661/DF. rel. Min. Gilmar Mendes. 10/12/2013.



Diferentemente dos processos judiciais (em que o jurisdicionado deve pagar custas e emolumentos, como regra geral), os administrativos, em geral, são informados pela **gratuidade**.

No âmbito federal, ganha destaque a seguinte previsão:

Lei 9.784/1999, art. 2º, XI - **proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei**; [princ. da gratuidade]

Portanto, no controle administrativo dos atos do poder público, como regra geral, o administrado **não deve pagar despesas processuais**, mesmo que o controle seja resultado de provocação por parte do administrado.

4.3. Prescrição administrativa

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Adiante veremos situações que limitam temporalmente a realização do controle administrativo.

Já sabemos que, em algumas ocasiões, a legislação irá tolerar e, portanto, preservar atos jurídicos ilegais no mundo jurídico. Trata-se de situações em que prevaleceu o **princípio da segurança jurídica** sobre o da legalidade, de modo a conferir estabilidade às relações jurídicas.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico impõe alguns prazos para que a Administração exerça o controle administrativo. Apesar de intitulado "**prescrição** administrativa", neste tópico estudaremos também preceitos relacionados à **preclusão** e à **decadência** administrativa.

De modo simplificado, a **prescrição** consiste na **perda do prazo** para se ingressar com uma **ação judicial** acerca de determinado aspecto. Estamos diante, portanto, da de alguém que não poderá mais defender seus direitos ou interesses **em juízo**.

Já a **preclusão** consiste na perda de uma faculdade processual, seja em virtude do prazo (o interessado possuía 10 dias para se manifestar e "perdeu o prazo"), seja em virtude da prática de outro ato que tornou impossível o anterior (ao invés de se defender, o interessado reconheceu o fato que lhe foi imputado, precluindo seu direito à defesa).

Por fim, a **decadência** diz respeito à perda do prazo para exercício de um direito subjetivo, não se relacionando ao ingresso de uma ação judicial.

Na sequência, estudaremos os principais prazos aplicáveis ao controle realizado pela própria Administração Pública.



➤ Prazo para desfazimento de atos administrativos

No âmbito federal, ganha destaque a previsão contida na Lei 9.784/1999, a qual prevê o prazo de **5 anos** para que a Administração, no exercício do controle administrativo, anule **atos dos quais decorram efeitos favoráveis** para os destinatários:

Lei 9.784/1999, art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários **decai em cinco anos**, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Tal prazo, que possui **natureza decadencial**, deve ser computado a partir da data da prática do ato.

Esta regra vale, portanto, para os casos específicos em que não há má-fé e o ato a ser anulado gera efeitos favoráveis ao interessado.

Para os demais casos de anulação (isto é, atos praticados com má-fé ou atos que não gerem efeitos favoráveis aos interessados) a doutrina se diverge.

A corrente²⁴ clássica defende que, nestes casos, dada a inexistência de regra específica, a anulação poderia ocorrer **a qualquer tempo**.

Outra corrente doutrinária²⁵ pugna que tais situações seriam regidas pela regra geral prevista no Código Civil²⁶, que informa o prazo de **10 anos**.

Sem pretender esgotar o assunto, vale lembrar que o STF parece se inclinar pela corrente mais clássica. Exemplo disso consiste no seu entendimento de que, havendo situações de **flagrante desrespeito à Constituição**, não haveria que se falar em prazo para anulação do ato ou aplicação do art. 54 da Lei 9.784/1999:

Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal.

²⁴ Régis Fernandes de Oliveira, citado por José dos Santos Carvalho Filho, *in* Manual de Direito Administrativo. 28ª ed. p. 1004-1005

²⁵ Encampada, entre outros, por Celso Antônio Bandeira de Mello.

²⁶ CCB, art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.



STF - MS: 28279 DF, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 16/12/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 28-04-2011 PUBLIC 29-04-2011 EMENT VOL-02511-01 PP-00014

➤ Prazo para aplicação de sanções administrativas

Neste tópico estudaremos os prazos para que a Administração, no exercício do controle administrativo dos atos praticados, promova a responsabilização e a punição das pessoas envolvidas, sejam agentes públicos (no exercício do poder disciplinar) ou particulares (no exercício do poder de polícia ou do poder disciplinar).

Poder de polícia

Quanto ao exercício do poder de polícia, no âmbito federal, a prescrição aplicável encontra-se disciplinada na Lei 9.873/1999, a qual estipula prazo de **cinco anos** para a ação punitiva de cunho administrativo²⁷:

Lei 9.873/1999, art. 1º **Prescreve em cinco anos** a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, **contados da data da prática** do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Além disso, uma vez instaurado o processo administrativo para punição dos infratores, a administração deverá concluí-lo, sem deixar o processo parado por mais de **três anos**, como regra geral, sob pena de ocorrer a chamada **prescrição intercorrente**:

Lei 9.873/1999, art. 1º, § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo **paralisado por mais de três anos**, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

É importante mencionar que, se a infração administrativa for, ao mesmo, **ilícito criminal**, estes **prazos acima deixam de valer**. Nestes casos, prevalecem os prazos previstos nas respectivas leis penais:

Lei 9.873/1999, art. 1º, § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também **constituir crime**, a prescrição rege-se pelo prazo previsto na lei penal.

²⁷ Mesmo prazo previsto no Decreto 20.910/1932, art. 1º



Punição a servidor público

Tratando-se, no entanto, da punição de servidores públicos, ganha destaque a previsão contida na Lei 8.112/1990, aplicável em âmbito federal.

De acordo com o art. 142 da Lei 8.112, a prescrição da ação disciplinar é contada **a partir da data em que o fato se tornou conhecido** e obedece aos seguintes **prazos**:

Prazo	Penalidade
180 dias	Advertência
2 anos	Suspensão
5 anos	demaís penalidades
Prazos da lei penal	Infrações disciplinares também tipificadas como crime

Da mesma forma que vimos quanto ao exercício do poder de polícia, se a infração funcional for também tipificada como crime (como é o caso do recebimento de propina, por exemplo), prevalecerá o **prazo prescricional estatuído nas leis penais**.

➤ Prazo para ações de ressarcimento ao erário

Aproveito o ensejo deste tema para lembramos dos prazos aplicáveis para que a Administração Pública promova ações para **ressarcimento** dos prejuízos por ela sofridos.

Com base na parte final do art. 37, §5º, da CF²⁸, a jurisprudência e boa parte da doutrina defendiam que as ações de ressarcimento aos cofres públicos são **imprescritíveis**! Assim, a qualquer momento, a Administração Pública poderia promover ações que busquem a reparação dos danos por ela sofridos.

No entanto, em 2016 o STF firmou entendimento, com repercussão geral reconhecida²⁹, no sentido de que são **prescritíveis** as ações de regresso decorrentes de **ilícitos civis** comuns. Segundo a tese firmada:

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

²⁸ CF, art. 37, § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, **ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento**.

²⁹ RE 669.069/MG (tema 666), rel. Min. Teori Zavascki, 3/2/2016



Isto não significa que toda e qualquer ação de reparação de danos (ou de regresso) estará sujeita à prescrição, mas apenas aquelas cujo dano discutido seja decorrente de um **ilícito civil**.

Estando sujeitas à prescrição, aplica-se o prazo de **3 anos**, previsto no Código Civil, art. 206, §3º, V.

Por outro lado, se estiver em discussão o ressarcimento ao erário decorrente da prática de **ilícito de improbidades administrativa**, caso tenha decorrido de conduta dolosa, a respectiva ação será considerada imprescritível, consoante tese firmada pelo STF, em 2018, no bojo do RE 852475 (tema 897):

São **imprescritíveis** as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de **Improbidade Administrativa**.

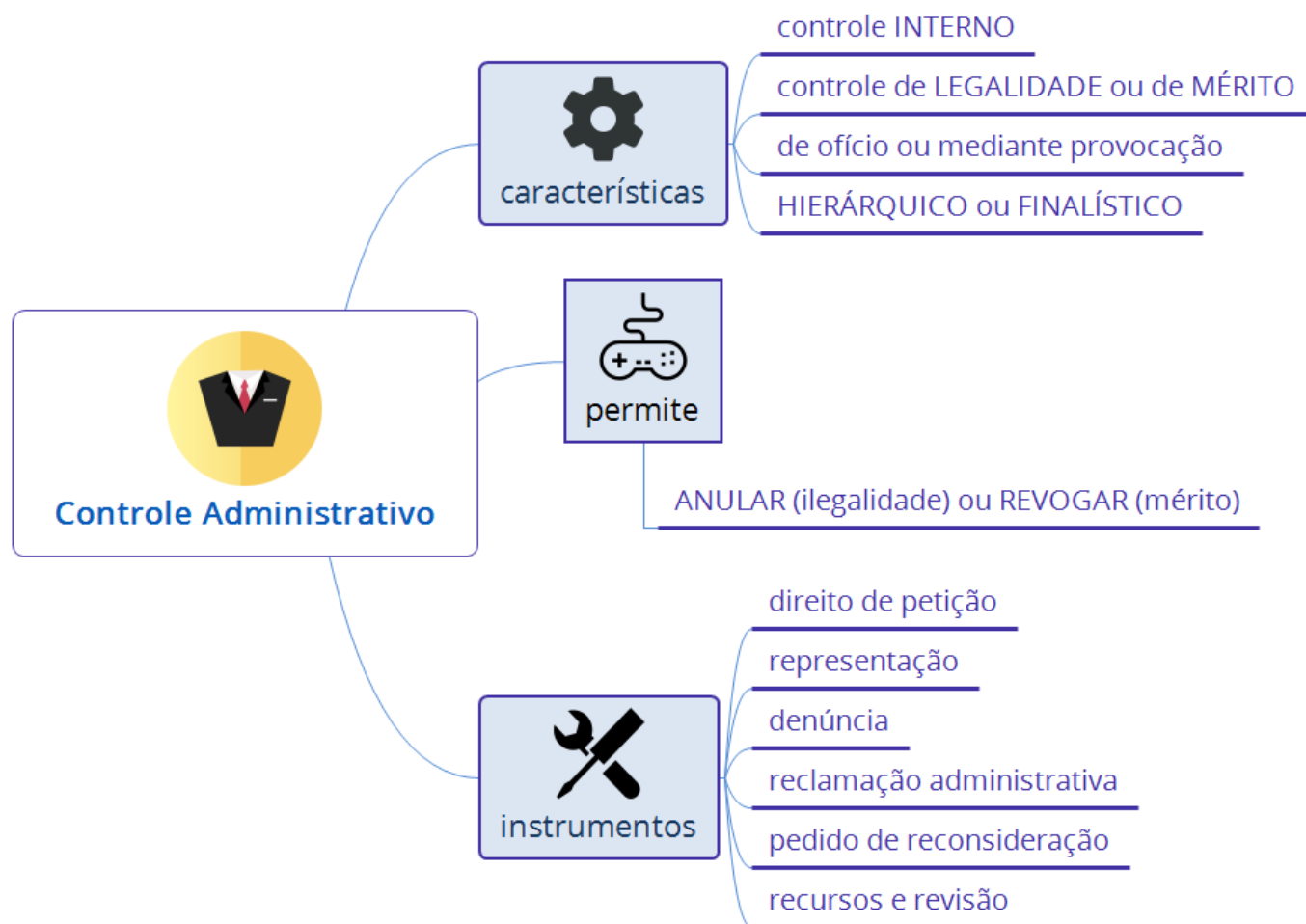
Mais adiante iremos comentar, também, sobre a prescritibilidade das decisões dos tribunais de contas, mas já vale a pena sintetizarmos o que acabamos de estudar:



ESQUEMATIZANDO

Resumindo os principais aspectos do controle administrativo, temos o seguinte diagrama:





5. CONTROLE JUDICIAL

O Estado brasileiro adotou o sistema administrativo de **jurisdição única**, de origem inglesa, fundamentado no princípio da inafastabilidade de jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

Nesse sentido, o **Poder Judiciário**, no exercício de sua função típica (função jurisdicional ou judicante), sempre poderá realizar o **controle da atividade administrativa**.

Portanto, quando falamos em controle judiciário estamos nos referindo ao **controle que o Poder Judiciário realiza**, no exercício da função jurisdicional, sobre a atuação administrativa.

Como teremos atuação administrativa em todos os Poderes, o Judiciário poderá avaliar atos administrativos praticados pelo Executivo, pelo Legislativo e até mesmo pelo próprio Poder Judiciário.

Exemplos: mandado de segurança impetrado contra a homologação de concurso público realizado pelo Senado Federal ou por um Tribunal de Justiça; Ação Civil Pública em face de obra conduzida pelo Executivo de um município.

A este respeito, a questão a seguir:

CEBRASPE/ TCM-BA – Auditor Estadual de Infraestrutura (adaptada)

O Poder Judiciário não pode realizar controle externo, já que o Brasil adotou o sistema da jurisdição una, em que, paralelamente ao Poder Judiciário, atuam os órgãos do contencioso administrativo fiscal que exercem, como aquele, função jurisdicional sobre lides de que a administração pública seja parte interessada.

Gabarito (E), pois (i) o Judiciário realiza controle externo e (ii) não há o “contencioso administrativo” exercendo função jurisdicional.

5.1. Aspecto avaliado pelo controle judicial

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Uma vez percebida a amplitude do controle judicial, é importante ficar claro que ele se insere no **controle de legalidade** dos atos administrativos, de sorte que a atuação judicial poderá implicar a **anulação** dos atos.

Dito de outro modo: o controle judicial **não** realiza o controle de mérito dos atos, de sorte que a atuação jurisdicional **nunca** poderá resultar na revogação de atos administrativos!

Mas, como teremos aspectos de legalidade em **atos vinculados** ou **discricionários**, é fácil perceber que o Judiciário também poderá apreciar atos discricionários! O detalhe é que a avaliação jurisdicional de atos discricionários:

- apenas ocorrerá quanto aos **aspectos de legalidade**.
- nunca poderá substituir o **mérito** do administrador pelo mérito do juiz.

Sabemos que a discricionariedade consiste na imposição de limites, por meio da lei, dentro dos quais o administrador está autorizado a agir. Nesse sentido, o Judiciário poderá sim avaliar se o gestor agiu dentro dos limites de sua autonomia ou se, a pretexto de agir com discricionariedade, a Administração acabou agindo de forma arbitrária (isto é, fora dos limites impostos pela lei).

Exemplo: a autoridade competente de certo órgão público aplica penalidade de suspensão a um servidor que chegou 1 dia atrasado na repartição, fixando em 30 dias a duração de suspensão.



A este respeito, lembro que a dosimetria desta penalidade (valoração da duração da suspensão) é ato discricionário.

Mas, mesmo sendo discricionário, o servidor, inconformado com tal penalidade, poderá provocar o Poder Judiciário, por meio de um mandado de segurança, por exemplo, dando início ao controle de legalidade daquele ato (controle judicial).

No exame deste ato, o juiz não poderá substituir o mérito do administrador pelo seu, de sorte que não poderia ele próprio fixar, por exemplo, uma suspensão de 10 dias, tampouco “revogar” tal ato.

No entanto, o juiz pode chegar à conclusão de que a penalidade fixada é ilegal, ao violar princípios como da proporcionalidade e razoabilidade e, assim, determinar a anulação do ato.

Vejam a questão abaixo a este respeito:

FCC/ TRT - 3ª Região (MG) – Analista Judiciário – Área Judiciária (adaptada)

O controle externo pode ser exercido pelo Poder Judiciário, que também desempenha relevante papel no controle das manifestações do poder de polícia praticadas pela Administração pública, ainda que se possa afirmar remanescer um núcleo discricionário, pertinente ao mérito do ato administrativo, cujos critérios de conveniência e oportunidade não possam ser revistos por aquele Poder.

Gabarito (C)



Assim, podemos concluir o seguinte:

- o controle judicial nunca se confunde com o **controle de mérito** dos atos administrativos.
- o controle judicial realiza tão-somente o **controle de legalidade** dos atos administrativos (discricionários ou vinculados).
- o Judiciário poderá **aferir a legalidade do exercício do poder discricionário** por parte do administrador público.
- o Judiciário poderá utilizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para verificar se a conduta discricionária do administrador é legítima (atuação dentro dos limites impostos pela lei).
- o Judiciário **não** poderá **substituir o mérito** do administrador, contido no ato, pelo seu juízo de conveniência.



Seguindo adiante, é importante comentar que uma das características marcantes do controle judicial consiste na **necessidade de provocação**. Em razão do princípio da inércia da jurisdição, o controle judicial **não age de ofício**, apenas mediante provocação dos legitimados.

Nesta esteira, ganha importância os instrumentos utilizados para “provocar” o Poder Judiciário e, assim, dar início ao controle judicial da administração pública (mandado de segurança, ação civil pública, ação popular etc).



Analisando, portanto, as principais características do **controle judicial**, podemos chegar às seguintes conclusões:

- 1) o controle judicial depende de **provocação** (não age de ofício)
- 2) somente controla aspectos de **legalidade** (nunca de **mérito**)
- 3) pode determinar a **anulação** de atos administrativos, sejam **vinculados** ou **discrecionários**
- 4) **não** pode determinar a **revogação** de atos administrativos

Para reforçar, mais uma questão de prova a respeito:

CEBRASPE/ TJ-PR – Juiz Substituto (adaptada)

Não se admite o controle judicial dos atos discricionários.

Gabarito (E). Apesar de o controle judicial não avaliar o mérito administrativo, poderá sim examinar a legalidade dos atos discricionários.



incidência deste assunto em prova:



Antes, porém, de passar aos instrumentos de controle judicial, vale a pena traçarmos um paralelo com o controle administrativo, estudado há pouco:

Controle Administrativo

De **ofício** ou mediante **provocação**

Controle de **legalidade** ou controle de **mérito**

Pode resultar na **anulação** ou **revogação** de atos

Controle Judicial

Apenas mediante **provocação**

Apenas **controle de legalidade**
(de atos vinculados ou discricionários)

Pode resultar somente na **anulação** de atos



INDO MAIS
FUNDO!

5.2. Amplitude do controle judicial

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Tratando-se do controle de legalidade (e não de mérito), é bastante ampla a avaliação judicial da atuação administrativa!



Consoante leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro³⁰,

o Poder Judiciário **pode examinar** os atos da Administração Pública, **de qualquer natureza**.

Portanto, sejam **gerais** ou **individuais**, **unilaterais** ou **bilaterais**, **vinculados** ou **discricionários**, terá lugar o controle judicial, desde que seja provocado e se limite ao aspecto da legalidade.



➤ Controle judicial sobre atos *interna corporis*

Apesar de a doutrina reconhecer a enorme amplitude do controle de legalidade judicial, o STF tem se manifestado no sentido de que este **não alcança os atos *interna corporis***, sob pena de se violar a harmonia da separação dos Poderes.

Então, não poderia o controle judicial se debruçar, por exemplo, sobre regimentos internos dos órgãos públicos, caso estes não tenham provocado lesão a direitos.

A este respeito, Di Pietro³¹ leciona o seguinte:

Quanto aos **atos *interna corporis*** (Regimentos dos atos colegiados), em regra não são apreciados pelo Poder Judiciário, porque se limitam a estabelecer normas sobre o funcionamento interno dos órgãos; no entanto, se exorbitarem em seu conteúdo, ferindo direitos individuais e coletivos, poderão também ser apreciados pelo Poder Judiciário.

³⁰ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. item 17.5.2

³¹ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. item 17.5.2





Atenção! Estamos falando no controle da atuação administrativa pelo Judiciário, quando este se dá por meio da função jurisdicional. A este mecanismo, como vimos, dá-se o nome de “**controle judicial**”.

No entanto, há casos em que o Judiciário exerce, em caráter atípico, a função administrativa, podendo **praticar** atos e, até mesmo, **controlá-los**.

Exemplo 1: certo Tribunal Regional do Trabalho realiza uma licitação para contratar a reforma do seu edifício sede. No entanto, após ter publicado o edital, a autoridade competente se dá conta de que havia uma ilegalidade no edital e, assim, decide **anulá-lo**.

Exemplo 2: o mesmo Tribunal Regional do Trabalho decidiu construir uma nova sede e, assim, publica um edital para contratação de uma empreiteira para realizar a obra. Logo em seguida, os dirigentes do Tribunal percebem que não haverá orçamento suficiente para toda a obra e que, portanto, será mais conveniente alugar um prédio já construído. Assim, o Tribunal decide **revogar** a licitação.

Reparem que, nestas situações, por se tratar da atuação administrativa do próprio Judiciário, ele poderá realizar “controle administrativo” de seus atos, mesmo sem provocação.

Em outro giro, como os particulares podem levar a conhecimento do Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, uma empresa licitante que se sentir prejudicada com o ato praticado pelo Tribunal poderia, muito bem, optar pelo controle daqueles atos pela via judicial (utilizando-se de um mandado de segurança, por exemplo). Neste caso o poder judiciário voltaria a exercer sua função típica e teria lugar o “controle judicial”.

5.3. Momento do exercício do controle judicial

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Como regra geral, o controle judicial ocorre em **momento posterior** à prática do ato, sendo chamado, assim, de controle **corretivo**.



No entanto, em situações excepcionais, admite-se o **controle judicial prévio**, como ocorre por exemplo no Mandado de Segurança Preventivo.

A este respeito, temos a seguinte questão:

CEBRASPE/ TCE-PR – Analista de Controle (adaptada)

A regra geral é a de que o controle judicial é anterior (*a priori*) à produção do ato administrativo, de modo a evitar-se eventual prejuízo ao interesse público.

Gabarito (E) – em decorrência da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a regra geral é que o controle judicial se dê de modo posterior. No entanto, excepcionalmente, admite-se o controle prévio, para se evitar a lesão a direito.

Muitos dos instrumentos de controle judicial dos atos públicos são examinados com maior grau de detalhe em outras disciplinas, como em Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Lá examina-se, por exemplo, a ADI (ação direta de inconstitucionalidade) que, em alguns casos, poderia se debruçar sobre a atuação administrativa, como o ADI sobre um decreto autônomo (ao ofender diretamente a Constituição Federal).

Nesta aula, portanto, sem pretendermos exaurir todos os instrumentos de controle judicial, estudaremos os mais importantes para fins de prova.

5.4. Mandado de Segurança (MS)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

O mandado de segurança encontra fundamento no próprio texto constitucional, consistindo em verdadeiro “remédio constitucional”:

CF, art. 5º, LXIX - conceder-se-á **mandado de segurança** para proteger **direito líquido e certo**, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Percebe-se, portanto, que terá lugar o MS quando, cumulativamente, estiver presente o seguinte:

- 1) **ilegalidade** ou **abuso de poder** que resulte em violação ou ameaça a direito
- 2) o **direito** discutido seja **líquido** e **certo**
- 3) ilegalidade tiver sido praticada por (i) autoridade pública ou (ii) particular no exercício de função pública



4) **não** forem cabíveis **HC** (*habeas corpus*) ou **HD** (*habeas data*)

A partir deste 4º ponto acima, percebe-se que o MS possui caráter **subsidiário**, porquanto somente será cabível quando não for possível manejar *habeas corpus* ou *habeas data*.

Além disso, a doutrina destaca que tal ação possui **natureza civil**, nunca podendo ser utilizado para tutelar lesões de direito em matéria criminal.

Importante destacar, também, seu **caráter mandamental**, visto que a tutela jurisdicional provida pelo MS consiste em uma determinação judicial para que a autoridade administrativa **faça** ou **deixe de fazer** algo. O MS, portanto, **não possui natureza punitiva**, porquanto não se presta à aplicação de sanções aos administradores responsáveis.

Regulamentando o mandado de segurança, individual e coletivo, foi publicada a Lei 12.016/2009, cujas principais regras serão tratadas nos tópicos a seguir.

5.4.1. Bem jurídico tutelado

Consoante leciona Marcelo Alexandrino³² o bem jurídico tutelado pelo MS consiste nas **ilegalidades** cometidas pelo poder público, seja por meio da ação ou da omissão estatal. Isto inclui todas as condutas estatais contrárias ao ordenamento jurídico, alcançando também os atos cometidos mediante **abuso de poder**.

O que se exige é que o **direito** a ser protegido por meio do MS seja **líquido e certo**. Isto significa que somente podem ser reclamadas mediante MS aquelas situações que sejam **provadas de pronto**, por meio de **documentos** apresentados, como regra geral, já **na petição inicial** do MS.

Se o assunto exigir uma etapa processual destinada à produção de provas (como diligências, colheita de depoimentos, acareações etc) não será possível a utilização do MS.

A jurisprudência tem considerado que esta “liquidez e certeza”, inerente ao MS, diz respeito à **matéria de fato**, não à matéria de direito. Isto significa dizer que as teses jurídicas discutidas no bojo do MS podem ser complexas e incertas, mas as provas necessárias para se comprovar as alegações devem ter sido pré-produzidas.

³² ALEXANDRINO, Marcelo. Vicente Paulo. Direito Administrativo Descomplicado. 26ª ed. p. 1040-1041



Existe, no entanto, uma exceção no texto da Lei 12.016/2009, que autoriza a **apresentação de documentos após a entrega da petição inicial**: documentos que estejam em repartições públicas ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-los (art. 6º, §1º).

5.4.2. Objeto

O mandado de segurança poderá versar sobre algo que já ocorreu e, assim, **fazer cessar** a lesão já ocorrida (**MS repressivo**) ou se debruçar sobre uma mera **ameaça** de lesão a direito (**MS preventivo**).

Além disso, o MS repressivo poderá repousar sobre uma **ação** estatal ou em face da **omissão** do poder público.

Vejam os 3 exemplos abaixo a respeito:

Exemplo 1: determinado cidadão solicitou a expedição de alvará para construção. No entanto, após expirado o prazo previsto na legislação, a Prefeitura ainda não se pronunciou a respeito.

Assim, aquele cidadão poderá impetrar MS para fazer **cessar a omissão** estatal e, assim, o juiz poderá determinar que a Prefeitura adote uma conduta (MS repressivo por omissão).

Exemplo 2: ainda tomando por base o cidadão que necessita do alvará para construção. Após ter requerido, a Prefeitura negou-lhe o pedido, sumariamente, sem qualquer motivação (suponha que a legislação exija a motivação deste ato). Neste caso, poderá o cidadão impetrar o MS, buscando **reparar tal lesão**, a fim de que o requerimento seja adequadamente analisado (MS repressivo por ação estatal).

Exemplo 3: foi publicada lei municipal estabelecendo que os restaurantes daquele município que não possuírem paredes pintadas na cor vermelha serão interditados pela fiscalização de posturas.

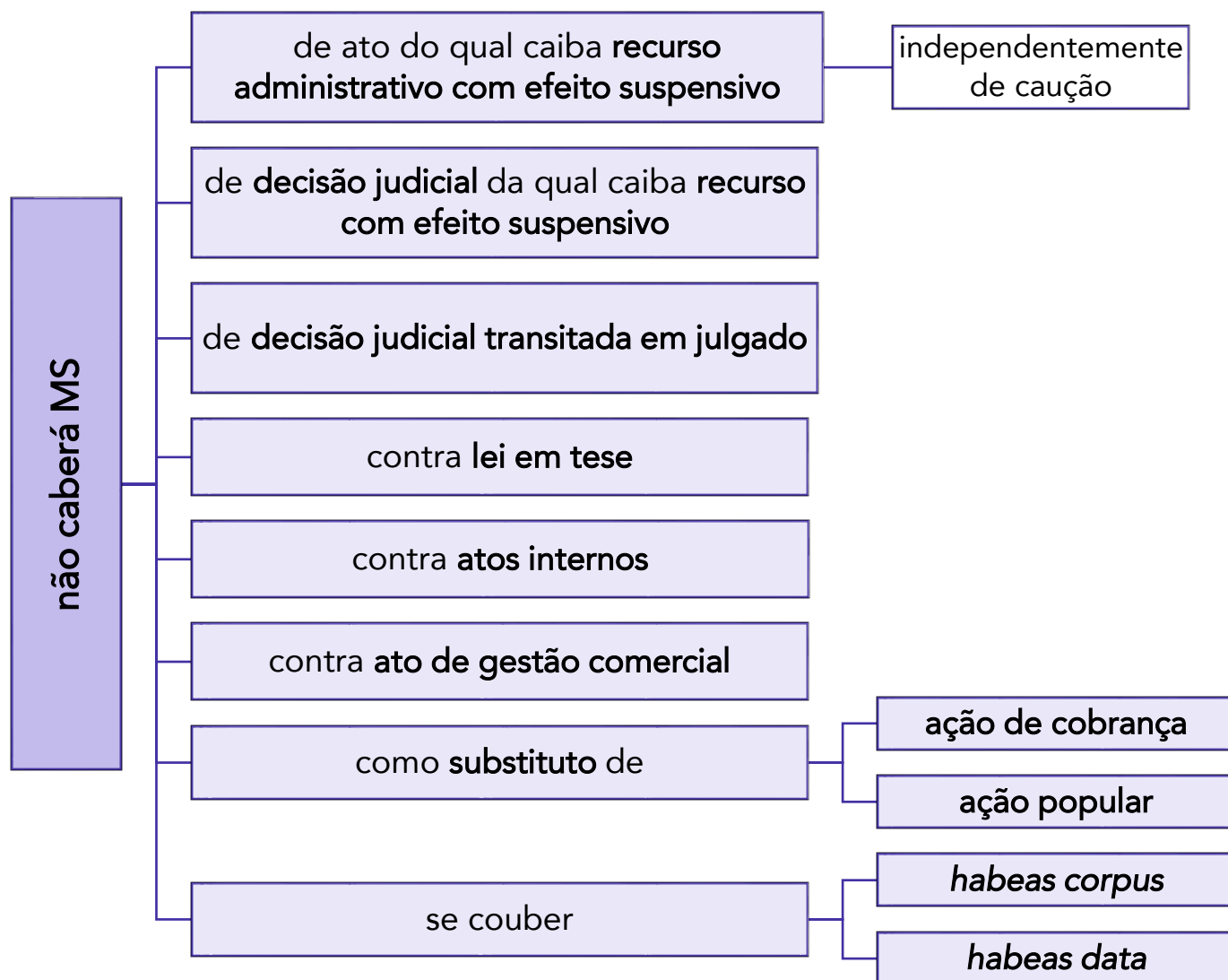
Mesmo antes de receber a fiscalização, diante da mera **ameaça** de ter seu estabelecimento interditado, o proprietário impetra MS buscando **evitar** a medida, alegando que a lei é flagrantemente inconstitucional (MS preventivo).



5.4.3. Restrições

Dadas as características do MS e seu caráter subsidiário, há uma série de situações em que não caberá a impetração de MS.

Adiante veremos uma compilação destas restrições, resultante do que dispõe a Lei 12.016/2009 e da jurisprudência do STF:



Adiante passemos a examinar, de modo mais detido, cada uma destas **restrições** acima:

1) Ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo (Lei 12.016/09, art. 5º, I)

Apesar da literalidade do dispositivo legal, o STF tem entendido³³ que não se exige o esgotamento da via administrativa para só então impetrar o MS. O que o inciso I do art. 5º veda é a apresentação, simultânea, de recurso na via administrativa (com efeito suspensivo) e o MS.

Portanto, se o administrado tem seu recurso administrativo não aceito ou, simplesmente, deixa de interpor o recurso administrativo, poderá manejar o MS.

2) de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (Lei 12.016/09, art. 5º, II)

Diferentemente da situação anterior, aqui o administrado já judicializou a demanda. Neste caso, a mera possibilidade de interposição de recurso (com efeito suspensivo) no bojo do processo judicial já iniciado impede a impetração do MS.

3) de decisão judicial transitada em julgado (Lei 12.016/09, art. 5º, III)

Em razão da imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, como regra geral não se admite a impetração de MS contra provimento judicial definitivo. Do contrário, teríamos uma importante fonte de insegurança jurídica.

4) contra lei em tese (STF/SUM-266)

Diferentemente da ADI (ação direta de inconstitucionalidade), o MS não se presta ao controle concentrado de constitucionalidade. Impede-se, portanto, que o MS tenha como pedido o reconhecimento, em abstrato, da inconstitucionalidade da lei.

Isto não obsta, todavia, que o impetrante do MS alegue, como fundamento do pedido (ou causa de pedir), a inconstitucionalidade de uma norma. Assim, incidentalmente, poderia se alegar o vício de constitucionalidade, mas não se poderia manejar o MS com o objetivo de se reconhecer, em tese, aquele mesmo vício.

5) contra atos internos ou *interna corporis*

Atos internos ou *interna corporis* consistem em atos praticados no interior de alguns órgãos públicos, a exemplo dos **regimentos internos** dos órgãos públicos ou de **atos praticados pelas**

³³ STF - RE: 1150481 DF - DISTRITO FEDERAL 0011253-29.2005.4.01.3400, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data de Publicação: DJe-173 23/08/2018



Casas Legislativas. Eles dizem respeito a questões específicas que, por sua natureza, são reservados à competência exclusiva daquele órgão.

A respeito destes atos, **como regra geral**, a “Justiça não pode substituir a deliberação da Casa Legislativa, por exemplo, por um pronunciamento judicial, dado que aquele ato é reservado à exclusiva competência”³⁴ daquele órgão.

6) contra ato de gestão comercial (Lei 12.016/09, art. 1º, §2º)

Veremos, adiante, que cabe MS em face de ato praticado por entidade pública de direito privado (como uma empresa pública) e, até mesmo, por particular no exercício de atribuição pública (a exemplo do concessionário de serviço público).

No entanto, para deixar claro o cabimento de MS, o legislador estabeleceu expressamente que, nestas situações, não se pode manejar o MS contra “atos de gestão comercial” por eles praticados.

Isto veda, por exemplo, que se impetre MS contra ato de um superintendente do Banco do Brasil que negou a concessão de empréstimo bancário.

7) como substituto de ação de cobrança ou ação popular (STF/SUM-101 e 269)

A jurisprudência do STF tem entendido que a **natureza mandamental** do MS impede que este seja utilizado como substituto da **ação popular** (ação proposta por qualquer cidadão - CF, art. 5º, LXXIII) e da **ação de cobrança** (que busca a cobrança de valores devidos no passado).

Traçando um paralelo entre o MS e a ação de cobrança, podemos tomar o seguinte exemplo:

Se determinada autoridade pública cessa, indevidamente, o pagamento dos proventos da aposentadoria de um servidor, o MS poderia ser manejado para que se cesse tal lesão a direito.

No entanto, suponha que o servidor demorou 60 dias para impetrar o MS. Para se cobrar os proventos referentes a tal período, ele não poderia utilizar do MS, devendo-se socorrer especificamente de uma ação de cobrança.

8) caso caiba HC ou HD (CF, art. 5º, LXIX)

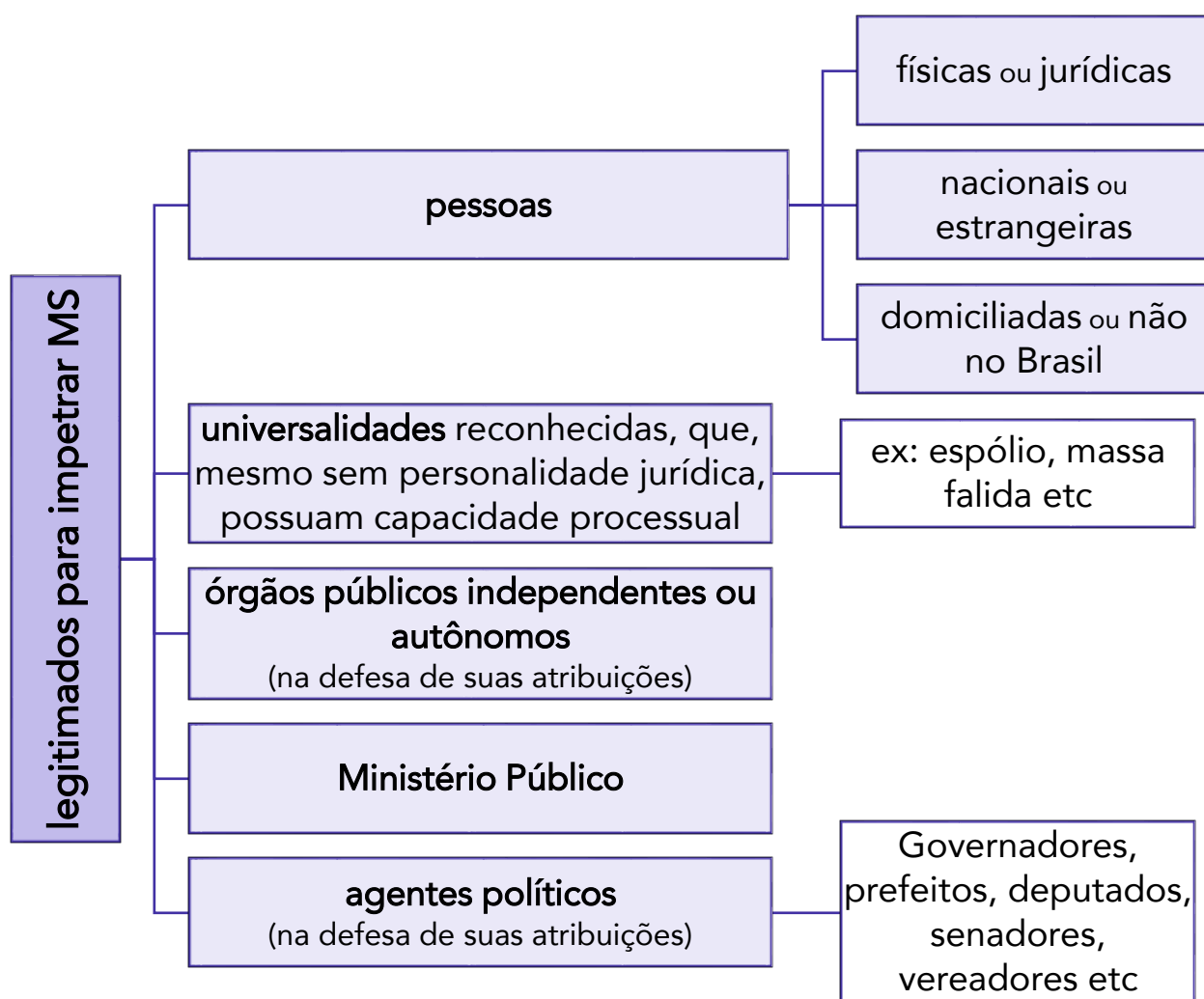
³⁴ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição, p. 852.



O **caráter residual** do MS, previsto no próprio texto constitucional, impede que ele seja utilizado nas situações em que for possível a impetração de *habeas corpus* ou *habeas data*.

5.4.4. Legitimidade ativa

São chamados de “**legitimados ativos**” ou “**impetrantes**” aqueles que podem impetrar mandado de segurança e, assim, acionar o controle judicial da administração pública por meio destes instrumentos:



Percebam o quão amplo é o rol de impetrantes do MS. De modo abrangente, as **peessoas** são legitimadas para impetração de MS, nas mais variadas situações, em que forem titulares de direitos lesionados ou sob ameaça.

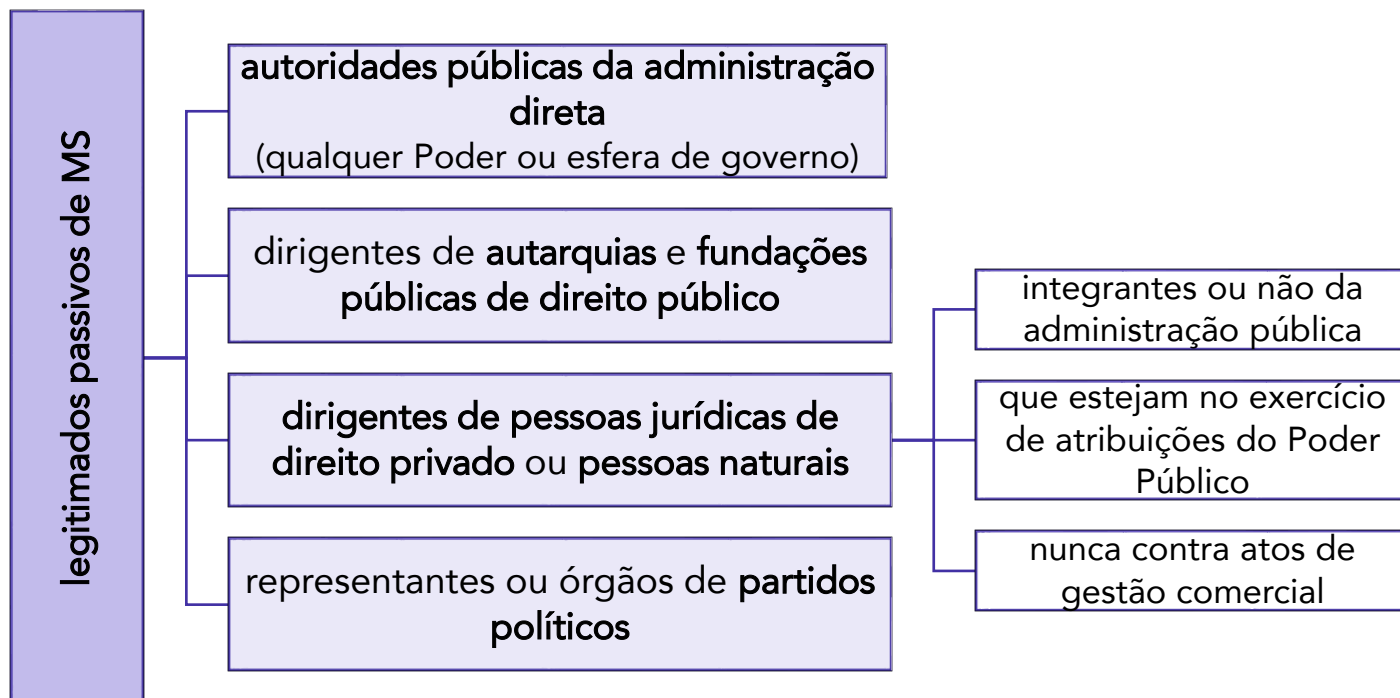
Além disso, **mesmo sem possuírem personalidade jurídica própria**, a legislação e a jurisprudência autorizam a interposição de MS por **universalidades reconhecidas** (como massa falida, espólio, condomínio de apartamentos), por **órgãos públicos independentes ou autônomos** (pois detêm

capacidade processual em caráter excepcional) e pelo **Ministério Público** (dada sua vocação para defesa de interesses coletivos).

Da mesma forma que os órgãos públicos com tal capacidade, os **agentes políticos** titulares destes órgãos têm tido sua legitimidade ativa reconhecida, com o fito de defenderem suas atribuições e prerrogativas.

5.4.5. Legitimidade passiva

Possuem **legitimidade passiva** aqueles em face dos quais o Mandado de Segurança pode ser impetrado. Eles também poderão ser chamados de “impetrados” ou de “autoridade coatora”:



As **autoridades públicas** dizem respeito aos agentes públicos com poder de decisão, como por exemplo um Ministro de Estado, um Governador, um Secretário estadual ou municipal. Da mesma forma, caberá MS em face de ato de **dirigente das demais pessoas jurídicas de direito público** (autarquias e fundações públicas de direito público) - art. 1º, §1º.

Mas vejam que, mesmo se o agente não pertencer a uma pessoa jurídica de direito público, mas estiver **exercendo atribuições de poder público**, caberá MS. Este é o caso dos dirigentes de fundações públicas de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista e de particulares em colaboração com o poder público.

Exemplo: caso o dirigente de uma estatal esteja realizando um concurso público ou o administrador de uma concessionária de serviço público esteja calculando o reajuste de uma tarifa de serviço público, caberá mandado de segurança.

Quanto a estes dirigentes, a Lei do Mandado de Segurança deixa claro que este não será cabível **contra os atos de gestão comercial** praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público (art. 1º, §2º).

Em outro giro, equiparam-se às autoridades públicas, os representantes ou órgãos de **partidos políticos** no exercício de atribuições do poder público (art. 1º, §1º).

A Lei do Mandado de Segurança prevê, ainda, que a autoridade coatora é considerada **federal** se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada (art. 2º).

Por fim, é importante salientar que, quando o agente atua mediante **delegação de competência**, sabemos que o ato é considerado praticado pelo agente delegado. Portanto, quem deverá figurar como “autoridade coatora” é justamente aquele que agiu mediante delegação – e não o agente delegante³⁵.

5.4.6. Prazo

O prazo para o legitimado impetrar mandado de segurança é de **120 dias**, os quais deverão ser contados da **ciência** do ato impugnado por parte do interessado (art. 23).

Este prazo, portanto, não deve ser aferido a partir da prática do ato, mas somente a partir do momento em que o interessado é cientificado dele.

Vejam a questão a seguir:

FGV/ TJ-AM – Analista Judiciário – Administração

De acordo com o Controle Judicial da Administração Pública, o prazo para impetrar o mandado de segurança é de

- a) 120 dias, contados após o conhecimento do ato a ser impugnado.
- b) 90 dias, contados após o conhecimento do ato a ser impugnado.

³⁵ STF/SUM-510: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.



- c) 120 dias, contados após o julgamento do recurso.
- d) 60 dias, contados após o conhecimento do ato a ser impugnado.
- e) 60 dias, contados após o julgamento do recurso.

Gabarito (A)

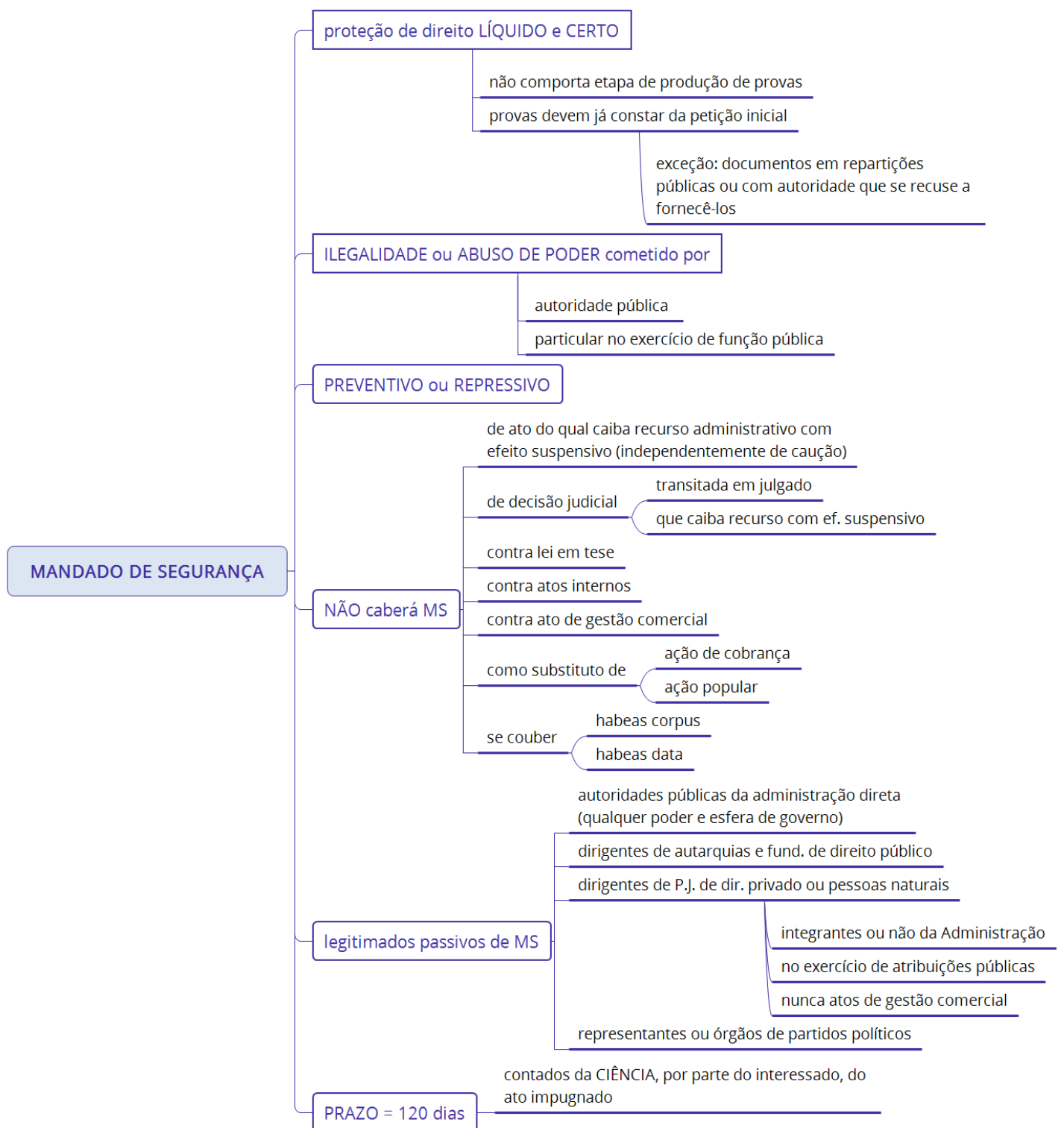
Além disso, a jurisprudência do STF tem considerado que tal prazo tem **natureza decadencial**, o que inviabiliza sua suspensão ou interrupção.

Caso o interessado perca tal prazo, ainda poderá se socorrer do controle judicial, utilizando-se outros instrumentos.



Sintetizando os principais aspectos quanto ao MS individual, chegamos ao seguinte diagrama:





5.5. Mandado de Segurança Coletivo

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

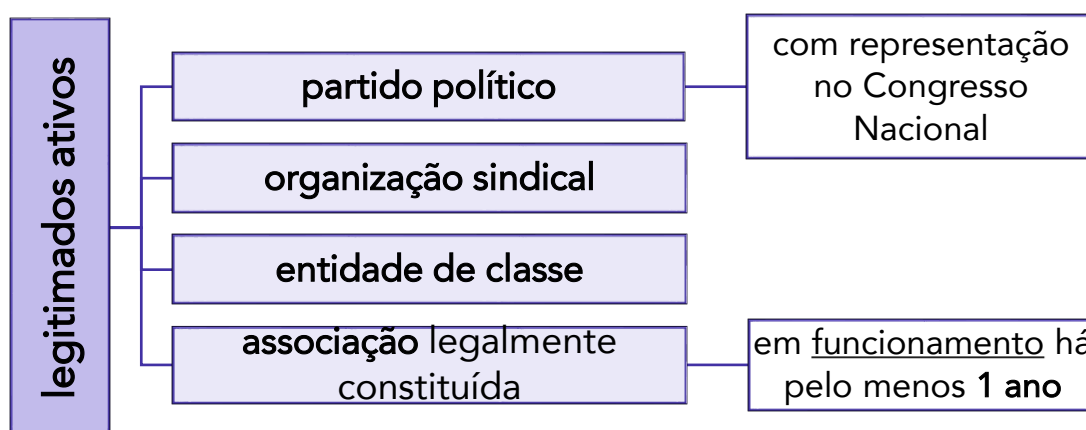
O **Mandado de Segurança Coletivo** igualmente possui assento constitucional, encontrando-se regulamentado também pela Lei 12.016/2009. Em linhas gerais, aplica-se, ao coletivo, os mesmos requisitos de impetração estudados acima (objeto, restrições, prazo, legitimidade passiva etc), dando-se destaque especialmente aos arts. 21 e 22 da Lei.

A principal diferença é que, no Coletivo, os legitimados ativos defendem **interesses que são de outras pessoas** (terceiros). A doutrina denomina esta situação de **legitimação extraordinária** ou, também, de **substituição processual**, pois aquele que figura como impetrante da ação não é o próprio titular do direito defendido. Ou seja, no MS coletivo alguém pede, em nome próprio, direito cujo titular é um terceiro.

Exemplo: a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) impetra, em seu próprio nome, mandado de segurança para defender direitos das indústrias têxtil do país – não direitos da própria CNI.

Nesse sentido, estudaremos os **legitimados** para impetrarem mandados de segurança coletivos e as categorias de direitos que poderão ser tutelados por meio desta ação.

A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, LXX, a possibilidade de interposição pelos seguintes legitimados ativos:



A partir do diagrama acima, reparem que nem todo **partido político** é legitimado para impetrar o MS coletivo, mas apenas aqueles que possuem representante no Congresso Nacional. Assim, é necessário que exista ao menos um deputado federal ou um senador daquele partido.



Já quanto à **associação**, além de se exigir sua constituição segundo o Código Civil, ela deverá estar em funcionamento há pelo menos **1 ano**.

No que se refere ao MSC impetrado por **entidade de classe**, o STF possui dois entendimentos importantes para fins de prova:

SUM-629

A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados **independe da autorização** destes.

SUM-630

A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse **apenas a uma parte da respectiva categoria**.

Portanto, nos termos da SUM-629, o mero fato de representar a categoria já autoriza a entidade a agir em prol de seus associados, **não se exigindo autorização específica** para aquele MS específico. A autorização seria exigida caso estivessemos diante de uma representação processual (mas no MS coletivo opera-se uma substituição processual).

E, de acordo com a SUM-630, não se exige que o direito se refira à integralidade dos associados, podendo a entidade agir em nome de uma **parte** deles.

Por fim, a Lei 12.016/2009 deixa claro que os direitos protegidos por MS coletivo podem ser (i) **coletivos** ou (ii) **individuais homogêneos**:

Art. 21, parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:

I - **coletivos**, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, **de natureza indivisível**, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma **relação jurídica básica**;

II - **individuais homogêneos**, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de **origem comum** e da atividade ou situação específica da **totalidade ou de parte dos associados** ou membros do impetrante.

Notem que não foram incluídos os **direitos difusos**, já que dizem respeito a titulares indeterminados.



5.6. Ação Civil Pública (ACP)

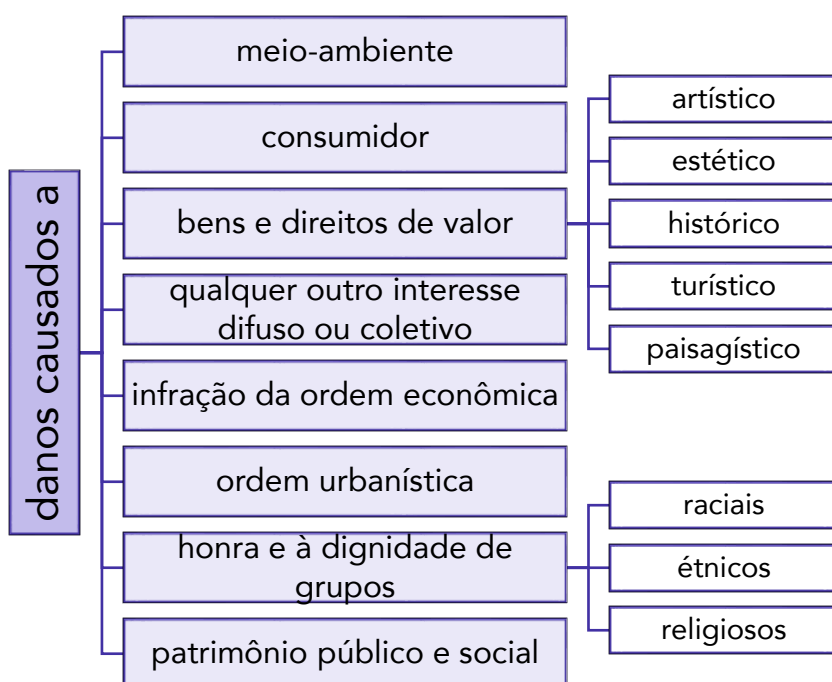
INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A ação civil pública também encontra-se prevista constitucionalmente, como competência institucional do Ministério Público (MP):

CF, art. 129, III - promover o inquérito civil e a **ação civil pública**, para a proteção do **patrimônio público e social**, do **meio ambiente** e de outros **interesses difusos e coletivos**;

No plano infraconstitucional, ganha destaque a **Lei 7.347/1985**, que disciplina a ACP – Ação Civil Pública.

Nos termos do seu art. 1º, da Lei 7.347/1985, a ACP visa a promover ações de **responsabilidade por danos** (morais e patrimoniais) causados nas seguintes esferas:

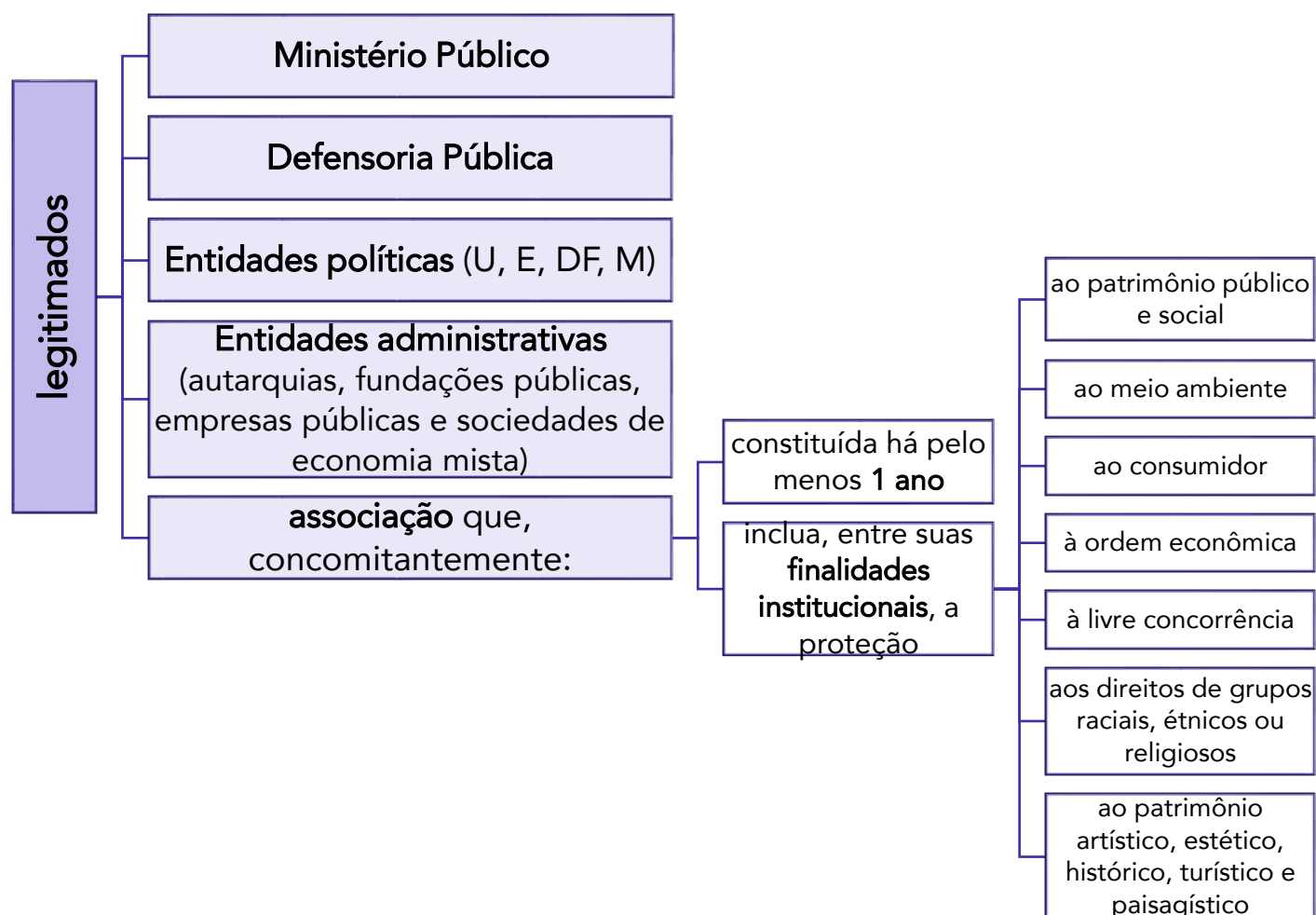


Por outro lado, a tutela coletiva oferecida pela ACP **não** poderá versar sobre **tributos**, **contribuições previdenciárias**, **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)** ou **outros fundos** de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

A Ação Civil Pública consiste, segundo parte da doutrina, no mecanismo utilizado para se exigir reparação contra **atos de improbidade administrativa**.



Quanto à **legitimidade** para propor a ação civil pública, principal ou cautelar, embora a Constituição atribua tal competência ao MP, a Lei da ACP previu outros legitimados, a saber (art. 5º):



Vale mencionar, ainda, que a ACP poderá versar sobre direitos **difusos** e **coletivos** (CF, art. 129, III, parte final; Lei 7.347/1985, art. 1º, IV), embora a jurisprudência³⁶ e a doutrina também autorizem-lhe a defesa de direitos **individuais homogêneos**, quando houver interesse social relevante.

³⁶ A exemplo do seguinte julgado do STF: RE: 472489 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 29/04/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-04 PP-00811 RTJ VOL-00205-03 PP-01413 RT v. 97, n. 878, 2008, p. 125-130 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 322-333)

Por fim, destaco que a sentença judicial proferida em sede de ACP, como regra geral, tem natureza **mandamental** (isto é, determina à autoridade uma obrigação de fazer ou não fazer) ou **condenatória** (condena o responsável a pagar uma quantia em dinheiro).

Esta natureza da tutela da ACP foi cobrada na seguinte questão:

FCC/ MANAUSPREV – Procurador Autárquico (adaptada)

A ação civil pública possibilita o proferimento de decisão mandamental ou condenatória, vedada a imposição de condenação pecuniária.

Gabarito (E). A tutela condenatória da ACP permite sim a imposição de condenação pecuniária.

5.7. Outros Instrumentos do Controle Judicial

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Adiante veremos, embora com menor grau de detalhe, outros instrumentos utilizados para se deflagrar o controle judicial da Administração Pública.

5.7.1. Mandado de Injunção (MI)

O **mandado de injunção** deve ser manejado quando não houver norma regulamentadora e esta inexistência **impeça o exercício de direitos constitucionais**:

CF, art. 5º, LXXI - conceder-se-á **mandado de injunção** sempre que a **falta de norma regulamentadora** torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

Veja a questão abaixo a respeito do cabimento do HD:

FCC/ Prefeitura de Recife – PE – Procurador (adaptada)

Quando a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, conceder-se-á mandado de segurança coletivo.

Gabarito (E). Neste caso seria cabível o mandado de injunção.

5.7.2. Habeas Data (HD)

O **habeas data**, que somente poderá ser manejado diante da negativa de fornecimento dos dados pelo agente público, pode ser impetrado em duas situações:

CF, art. 5º, LXXII - conceder-se-á **habeas data**:



- a) para assegurar o **conhecimento de informações** relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) para a **retificação de dados**, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

5.7.3. Ação Popular (AP)

Já a **ação popular**, adiante prevista no texto constitucional, tem como característica principal a possibilidade de ser proposta por qualquer **cidadão**:

CF, art. 5º, LXXIII - qualquer **cidadão** é parte legítima para propor **ação popular** que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, (..)

A questão a seguir versou sobre a legitimidade ativa da ação popular:

FGV/ TJ-AM – Analista Judiciário (adaptada)

A ação popular pode ser interposta por qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa.

Gabarito (E). Apenas os cidadãos poderão propor AP.

Apesar de qualquer cidadão poder impetrar a AP, ele não possui capacidade postulatória, devendo **constituir advogado** para que possa manejar a ação.

Ainda quanto à ação popular, vale ressaltar que o cidadão que propôs a ação (seu autor), salvo comprovada má-fé, está **isento de custas judiciais** e do ônus da sucumbência.

- - - - -

As questões a seguir buscaram confundir o candidato a respeito do cabimento de alguns destes instrumentos:

FCC/ MANAUSPREV – Procurador Autárquico (adaptada)

O mandado de segurança individual ou coletivo pode ser impetrado pelos legitimados expressamente listados na lei e visam à tutela jurisdicional do patrimônio público.

Gabarito (E). Diferentemente da ACP e da AP, o MS busca proteger lesão ou ameaça à direito.

FCC/ MANAUSPREV – Procurador Autárquico (adaptada)



A ação civil pública pode ser ajuizada por qualquer cidadão e se destina à tutela dos direitos individuais e coletivos, desde que de comprovação líquida e certa.

Gabarito (E). Diferentemente do MS, na ACP não se exige que o direito seja líquido e certo.

Adiante vamos sintetizar as principais características dos instrumentos de controle judicial estudados:

Instrumento	Legitimados ativos	Objeto	Observação
Mandado de Segurança	- pessoas - universalidades reconhecidas - órgãos públicos independentes/autônomos e respectivos agentes políticos, na defesa de suas prerrogativas - MP	- direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD	responsável pela ilegalidade ou abuso de poder deve ser autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (autoridade coatora)
Mandado de Segurança coletivo	- partido político com representação no Congresso Nacional - organização sindical - entidade de classe - associação em funcionamento há pelo menos 1 ano	- direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD, desde que seja: - coletivo <i>ou</i> - individual homogêneo	caso de substituição processual
Mandado de Injunção	pessoas (naturais ou jurídicas) titulares dos direitos	falta de norma regulamentadora	-
Habeas Data	pessoa física ou jurídica diretamente interessada	- obter informações de registros de entidades governamentais ou de caráter público	somente em caso de negativa de fornecimento na via administrativa.

		- retificação de dados	
Ação Popular	cidadão (capac. eleitoral ativa), mas requer representação por advogado	- anular ato lesivo	- finalidade primária: desconstituir o ato lesivo (anulá-lo) - secundária: condenar o respon. a reparar o dano
Ação Civil Pública	- Ministério Público - Defensoria Pública - Entidades políticas (U,E,DF,M) - Entidades administrativas (autarquias, fundações públicas e estatais) - Associação: constituída há, pelo menos, 1 ano com finalidades institucionais específicas	apurar responsabilidades por danos ao patrimônio público (entre outros), tutelando direitos: - difusos - coletivos - individuais homogêneos (jurisprudência)	responsabilidade por danos morais e patrimoniais

6. CONTROLE LEGISLATIVO

Neste tópico estudaremos o controle que o **Poder Legislativo** exerce sobre a administração pública, esteja ela em qualquer dos Poderes da República, denominado **controle legislativo** ou **controle parlamentar**³⁷. Isto porque, ao lado da função legiferante, o Legislativo exerce outra função típica, com igual importância: a **função fiscalizadora**³⁸.

Antes de passarmos ao estudo de suas características e modalidades, é importante destacar que o controle legislativo somente terá lugar nos **limites** e nas **situações** previstas diretamente pela **Constituição Federal**.

Em respeito à harmonia entre os Poderes, não se admite nem mesmo que **lei** ou **constituição estadual** crie mecanismos que dê poderes para o Legislativo controlar o exercício da função administrativa pelos demais Poderes. Este tema é, portanto, **matéria eminentemente constitucional**³⁹.

Dessa forma, as regras aplicáveis a estados e municípios obedecem ao **princípio da simetria** com as regras federais, com as adaptações necessárias. Assim, frise-se, não se autoriza a criação de regras para os entes federativos subnacionais que sejam diversas daquelas previstas na Constituição Federal.

➤ Aspecto controlado □ tipos de controle legislativo

Quanto ao **aspecto controlado**, o controle legislativo poderá extrapolar a mera **legalidade** da atuação administrativa, chegando a avaliar seu **mérito**.

Ou seja: apesar de avaliar a legalidade dos atos administrativos sob o prisma financeiro, o controle legislativo não se limita à conformidade com a lei, podendo examinar **outros aspectos**, como a eficiência e a efetividade do gasto público, bem como aspectos de índole política⁴⁰.

³⁷ NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. GenMétodo. 16ª ed. capítulo XX, seção II

³⁸ CF, art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

³⁹ FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. Atlas. P. 1040

⁴⁰ ALEXANDRINO, Marcelo. Vicente Paulo. Direito Administrativo Descomplicado. 26ª ed. p. 1009



Dada esta dualidade de espectros do controle legislativo, boa parte da doutrina⁴¹ o subdivide em controle legislativo **financeiro** e **político**.

Sob esta classificação, o **controle legislativo político** seria aquele que está autorizado a avançar sobre o **mérito** das decisões administrativas, questionando a conveniência e a oportunidade da prática do ato à luz do interesse público⁴².

Exemplo: uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instalada para avaliar nomeações realizadas pelo chefe do Executivo para compor a diretoria de uma empresa estatal.

Já o **controle legislativo financeiro** corresponde à avaliação da **legalidade** e da **qualidade** do gasto público, permitindo avaliar se os dispêndios ocorreram de acordo com as normas legais e, ainda, se houve uma boa relação custo-benefício, se os resultados previstos foram alcançados, entre outras avaliações.

Exemplo: auditoria realizada pelo TCU para avaliar a legalidade dos contratos da mesma estatal; auditoria destinada a avaliar os resultados efetivos do programa bolsa-família.

Reparem, no entanto, que apesar de possuir um espectro de avaliação mais amplo que o controle judicial, o controle realizado pelo Legislativo também **não** pode **revogar** atos administrativos.

Em outras palavras: apesar de o controle legislativo poder avaliar e questionar o mérito da atuação administrativa (aspectos discricionários), ele não poderá chegar ao ponto de revogar atos administrativos.

Além disso, o controle legislativo não requer **provocação**, podendo também agir **de ofício**.

As características do controle legislativo foram exigidas nesta questão:

CEBRASPE/ STJ – Analista judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal

Cabe ao Poder Legislativo o poder-dever de controle financeiro das atividades do Poder Executivo, o que implica a competência daquele para apreciar o mérito do ato administrativo sob o aspecto da economicidade.

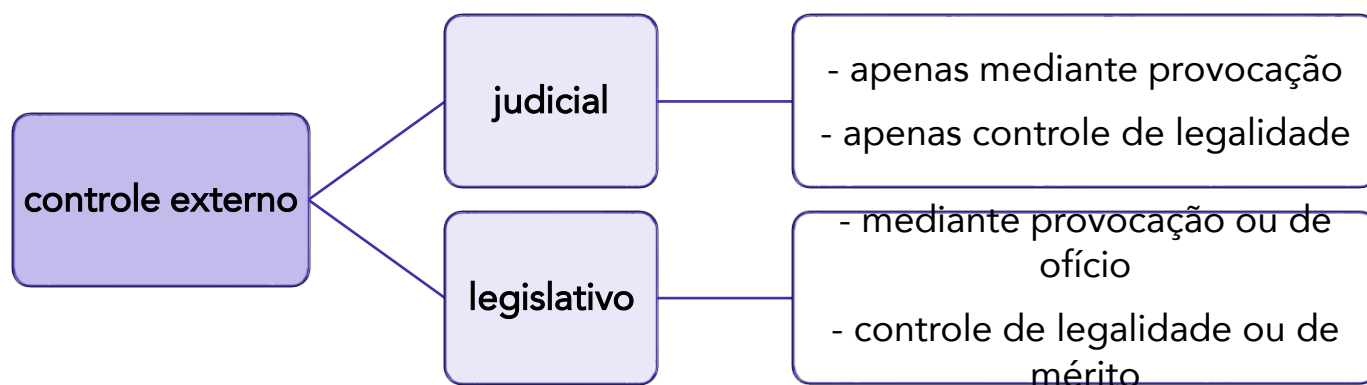
Gabarito (C). Diferentemente do controle judicial, o legislativo poderá apreciar aspectos de mérito do ato administrativo.

⁴¹ A exemplo de Di Pietro, Carvalho Filho,

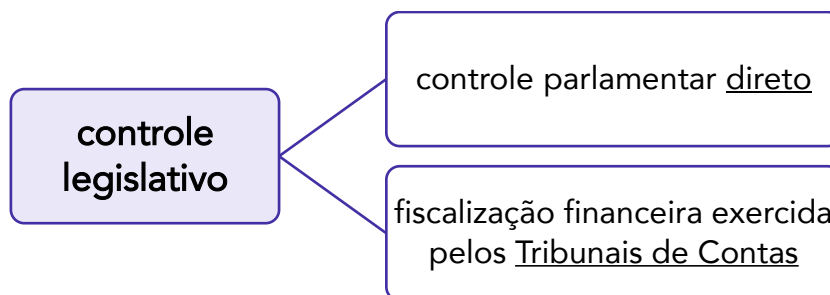
⁴² DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. item 17.4.2



Comparando-se tais características com o controle judicial, temos o seguinte:



Dito isto, tomando por base as disposições da Constituição Federal e a classificação esposada por Celso Antônio Bandeira de Mello⁴³, passaremos ao estudo das duas modalidades do controle legislativo: (i) exercido de modo direto pelo Congresso Nacional e suas casas e (ii) pelos tribunais de contas.



6.1. Controle Parlamentar Direto

Dentro deste subtópico, iremos tratar do controle que o próprio Congresso Nacional, ou qualquer de suas casas, exerce sobre a administração pública, sem requerer o auxílio de outras instituições, a exemplo do Tribunal de Contas da União – denominado de **controle parlamentar direto**.

⁴³ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Ed. Malheiros. 26ª ed. P. 930

O **controle parlamentar direto** é eminentemente **político**.

Adiante estudaremos instrumentos de controle parlamentar direto, previstos nos seguintes dispositivos constitucionais:

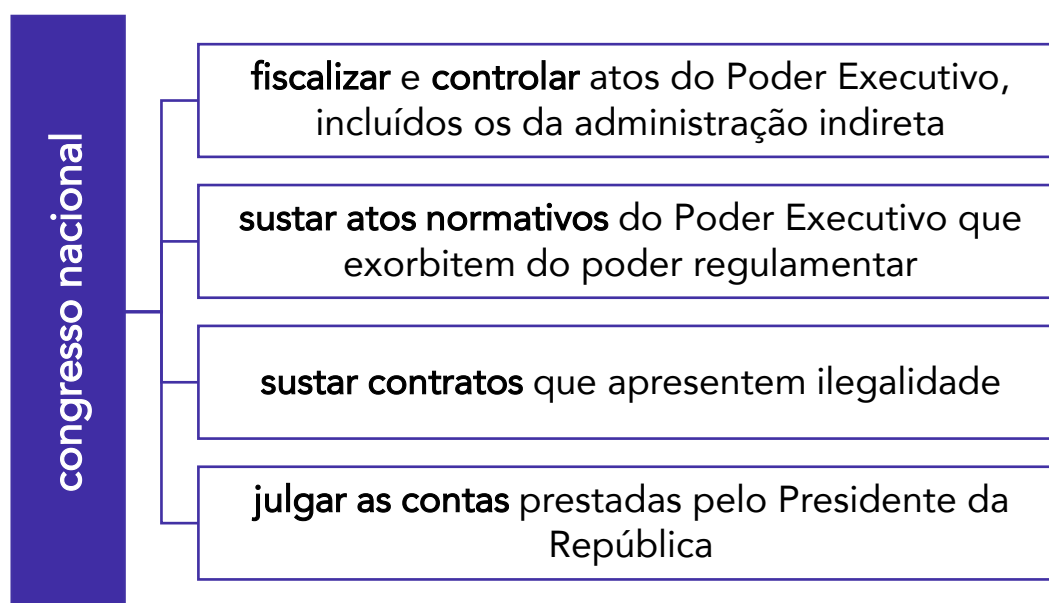
- arts. 49 e 71, § 1º: competências do Congresso Nacional
- art. 50, *caput*: de qualquer de suas casas (isto é, Senado Federal ou Câmara dos Deputados)
- art. 50, §2º: competências das mesas das casas legislativas
- art. 52: competências específicas do Senado Federal
- art. 58: competências das comissões

Antes, porém, de avançar, um alerta: as competências do “Congresso Nacional” não se confundem com as competências da “Câmara dos Deputados” ou do “Senado Federal”. As competências do “Congresso Nacional” exigem deliberação de deputados e senadores, em uma sessão conjunta, isto é, todos votando lado a lado na mesma sessão.

6.1.1. Competências do Congresso Nacional

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A partir da leitura do art. 49 da Constituição Federal, destacamos as seguintes competências do **Congresso Nacional** (deliberação conjunta de deputados e senadores) relacionadas ao controle legislativo da administração pública:



Examinemos cada um destes instrumentos de controle adiante.

1) Fiscalizar e controlar atos do Executivo, incluídos os da administração indireta

A este respeito, é importante partirmos da literalidade do dispositivo constitucional:

CF, art. 49. É da competência exclusiva do **Congresso Nacional**: (..)

X - **fiscalizar e controlar**, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os **atos do Poder Executivo**, incluídos os da administração indireta;

Tal mandamento consagra a **função fiscalizadora** típica do Poder Legislativo, permitindo-se que sejam avaliados atos praticados no exercício da função administrativa. Apesar de não haver hierarquia sobre o Executivo, o Poder Legislativo poderá avaliar, nos limites previstos na Carta Magna, a atuação administrativa.

Além disso, como será detalhado mais adiante, esta competência é exercida com o **auxílio** do Tribunal de Contas da União.

2) Sustar atos normativos do Executivo que exorbitem de seu poder regulamentar

Sabemos que o Poder Executivo possui o poder para regulamentar as leis, materializando-se na expedição de **decretos regulamentares**. No entanto, se o Executivo extrapolar a mera “regulamentação da lei” e, ao editar um decreto, ultrapassar o conteúdo ou o alcance daquela lei, o Congresso Nacional poderá **sustar os efeitos** deste decreto.

O mesmo ocorre em relação ao conteúdo de leis delegadas, em que o Executivo ultrapassar os limites da delegação legislativa:

Constituição Federal, art. 49, V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que **exorbitem do poder regulamentar** ou dos **limites de delegação legislativa**;

3) Sustar contratos que apresentem ilegalidades

Além de atos regulamentares, o Congresso Nacional poderá sustar efeitos de **contratos** que possuam **ilegalidades** comprovadas.

Tal competência brota da interpretação conjunta de dois dispositivos constantes do art. 71 da Constituição:

CF, art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do **Tribunal de Contas da União**, ao qual **competete**: (..) X - **sustar**, se não atendido, a



execução do **ato** impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

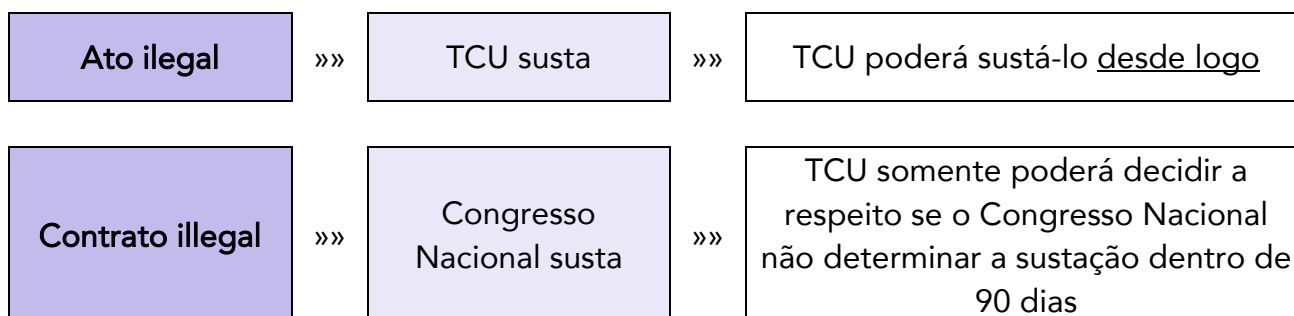
§ 1º No caso de **contrato**, o ato de sustação será adotado diretamente pelo **Congresso Nacional**, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

Percebam o seguinte: se estivermos diante de um simples **ato** ilegal, o **Tribunal de Contas da União** é suficiente para sustá-lo (art. 71, X). É o que ocorre, por exemplo, com um edital de licitação: o próprio TCU poderia sustá-lo.

No entanto, se a ilegalidade repousar sobre um **contrato**, a competência primária para sustação é do **Congresso Nacional**.

Mas, se o TCU dá ciência do contrato ilegal ao Congresso e este não determina sua sustação, o §2º a seguir autoriza o TCU a decidir a respeito:

Art. 71, § 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no **prazo de noventa dias**, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o **Tribunal decidirá a respeito**.



4) Julgar as contas prestadas pelo Presidente da República

Outra competência importante do Congresso Nacional consiste no julgamento, anual, das contas do Presidente da República:

CF, art. 49, IX - **julgar anualmente** as **contas prestadas pelo Presidente da República** e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;



As contas dos demais gestores públicos federais (Ministros de Estados, dirigentes de autarquias etc) são julgadas pelo próprio **TCU** (art. 71, II).

Tratando-se de contas do Presidente da República, todavia, o **TCU** limita-se a emitir um **parecer prévio**, sem julgá-las (art. 71, I) e encaminhar as contas para julgamento pelo Congresso. Isto ocorre porque as contas do Presidente da República estão revestidas de viés político, o que exigirá o julgamento pelo próprio Legislativo.

A este respeito, a seguinte questão:

FGV/ AL-BA – Auditor (adaptada)

Cabe ao Poder Legislativo a palavra final sobre as contas do Chefe do Executivo e não ao Tribunal de Contas.

Gabarito (C)

6.1.2. Competências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal⁴⁴

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Outro mecanismo de controle legislativo consiste na possibilidade de as **casas do Congresso Nacional** (isto é, Câmara dos Deputados ou Senado Federal) **convocarem Ministros de Estado** (ou outra autoridade subordinada diretamente ao Presidente da República).

Nesta situação, nos termos do *caput* do art. 50 da Carta Magna, os Ministros de Estado deverão **comparecer pessoalmente** para prestar as informações, não podendo delegarem tal atribuição a outra autoridade.

A convocação deverá informar, previamente, os assuntos a serem tratados pelos parlamentares, sendo que a ausência, “sem justificção adequada”, importa **crime de responsabilidade** daquela autoridade.

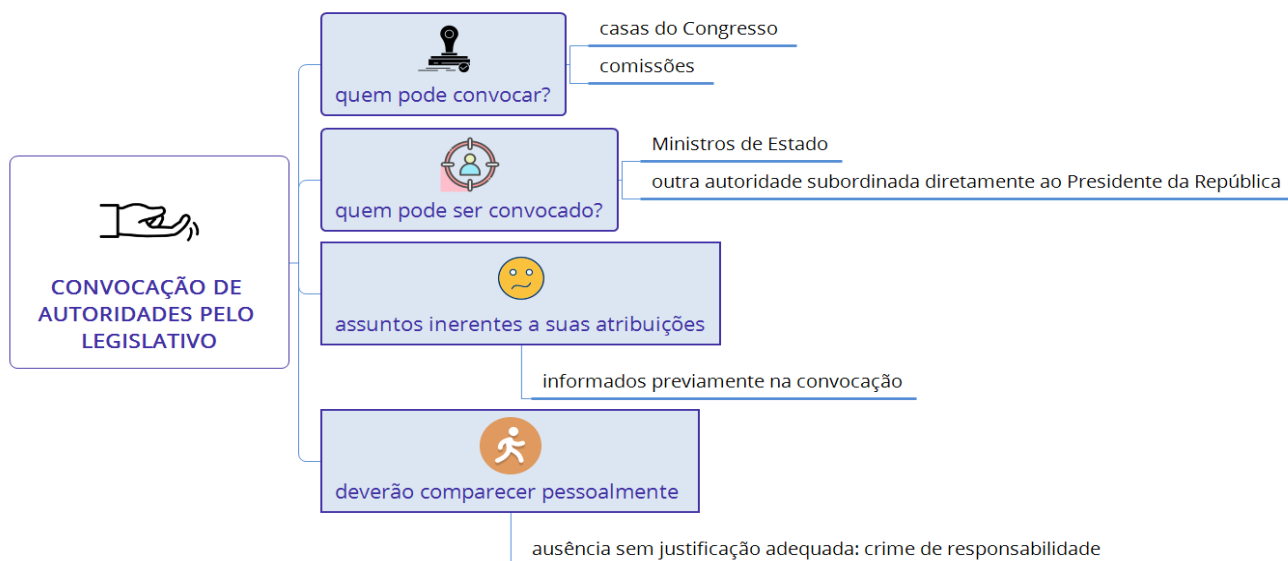
Ressalte-se que esta mesma competência foi atribuída às **comissões** da Congresso Nacional ou de suas Casas:

Art. 58, § 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: (..)

III - **convocar Ministros de Estado** para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;

⁴⁴ Não requerem sessões conjuntas do Congresso Nacional. Podem ser adotadas, de modo separado, ou pelo Senado Federal ou pela Câmara.





6.1.3. Competências das Mesas da Câmara ou do Senado

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Neste tópico estudaremos as competências que não dependem da deliberação do Plenário da Câmara ou do Senado, de sorte que podem ser adotadas por simples decisão das respectivas Mesas.

As mesas das Casas Legislativas, de modo breve, são responsáveis pela direção dos trabalhos legislativos e administrativos da respectiva Casa.

Assim, a Constituição Federal autoriza que as **mesas** da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal encaminhem **pedidos escritos de informações** a Ministros de Estado (ou outra autoridade subordinada diretamente ao Presidente da República).

Tais autoridades terão o prazo de **30 dias** para responderem, sendo que a (i) recusa, (ii) o não atendimento e (iii) a prestação de informações falsas também, indistintamente, importarão em **crime de responsabilidade**.

Percebam que este “pedido escrito de informação” nada tem de “pedido”, não é verdade?! Ele possui natureza verdadeiramente de “requerimento”.

Dito isto, vejam que a questão abaixo explorou todas estas características do pedido escrito de informação:

CEBRASPE/ TCE-MG – Analista de Controle Externo (adaptada)



Com relação ao pedido escrito de informação no âmbito do controle parlamentar, assinale.

- A) O pedido escrito de informação tem por finalidade a obtenção de informações relacionadas com o exercício das atribuições da administração pública.
- B) A legitimidade passiva para o fornecimento de informações é apenas dos ministros de Estado.
- C) O prazo estipulado para que as informações sejam devidamente prestadas é de trinta dias, cabendo prorrogação por igual período.
- D) A legitimidade ativa para requerer informações por pedido escrito é da Câmara dos Deputados e do Senado Federal exclusivamente, sendo vedado o requerimento pelas comissões de cada uma dessas Casas.

Gabarito (A)

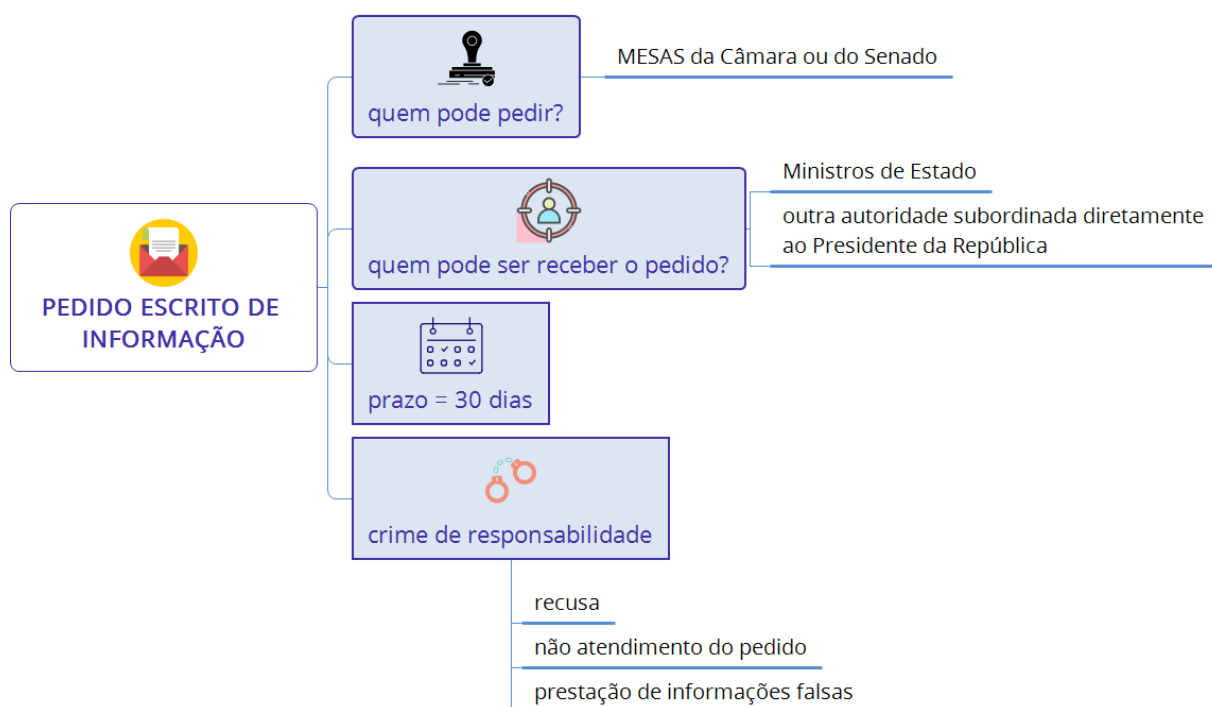
Comparando este instrumento de controle legislativo com a convocação de autoridades, temos o seguinte:

Convocação de Ministro de Estado	»»	Câmara dos Deputados ou Senado Federal ou suas comissões	»»	- requer deliberação do <u>Plenário</u> das Casas ou de suas <u>comissões</u> - Comparecimento pessoal - crime de responsabilidade
Pedido escrito de informação	»»	Mesas da Câmara ou do Senado	»»	- Basta ato da <u>Mesa</u> destas Casas - Atendimento em 30 dias - crime de responsabilidade



RESUMINDO





6.1.4. Competências do Senado Federal

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Ao **Senado Federal**, especificamente, também foram conferidos importantes instrumentos de controle parlamentar direto, previstos no art. 52 da Constituição.

Destaco, por exemplo, que compete privativamente ao Senado Federal:

a) **processar e julgar** o Presidente e o Vice-Presidente da República nos **crimes de responsabilidade**, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

b) **aprovar a escolha de determinadas autoridades pelo Executivo** (como diretores e presidentes do Banco Central e o Procurador-Geral da República)

c) **autorizar operações externas de natureza financeira**, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

6.1.5. Competências das Comissões da Câmara ou do Senado

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

As **comissões**, em geral, do Congresso ou de suas Casas também possuem competência para exercerem alguns mecanismos de controle legislativo:



Art. 58, § 2º Às **comissões**, em razão da matéria de sua competência, cabe: (..)

III - **convocar Ministros de Estado** para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou **queixas de qualquer pessoa** contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - **apreciar programas de obras**, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles **emitir parecer**.

Além destas competências constitucionais, merece destaque os poderes das **comissões parlamentares de inquérito** (CPIs).

Nos termos dispostos no art. 58, §3º, elas possuirão “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. Tomando por base a compilação elaborada por Marcelo Alexandrino⁴⁵, destaco alguns de seus poderes:

- convocar investigados e testemunhas a depor, incluindo autoridades públicas
- determinar as diligências que entender necessárias (exemplo: solicitação de informações ao TCU, à Polícia Federal, à Receita Federal)
- requisitar informações e documentos de repartições públicas
- determinar quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de investigados (mas não a interceptação telefônica)
- convocar juízes para depor, desde que a respeito de sua atuação como administrador público (isto é, função não jurisdicional)

6.2. Fiscalização exercida pelos Tribunais de Contas

Além do controle direto pelo Congresso Nacional, suas casas e comissões, o controle legislativo pode ser exercido com o auxílio dos **Tribunais de Contas**, também chamado de “**controle**

⁴⁵ ALEXANDRINO, Marcelo. Vicente Paulo. Direito Administrativo Descomplicado. 26ª ed. p. 1015



financeiro” pelo Legislativo. Os Tribunais de Contas são, por isso, chamados de “guardiões dos recursos públicos”.

Antes, porém de avançar, um alerta! Apesar do título doutrinário de “controle financeiro”, a fiscalização exercida pelos tribunais de contas abrange vários outros prismas, a saber: aspectos **C**ontábil, **O**rçamentário, **F**inanceiro, **O**peracional e **P**atrimonial (ou fiscalização **C-O-F-O-P**).

No plano constitucional, este controle da atuação administrativa exercido pelos Tribunais de Contas foi intitulado de “**controle externo**”:

CF, art. 71. O **controle externo, a cargo do Congresso Nacional**, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

A partir do *caput* do art. 71, transcrito acima, a doutrina em geral extrai importantes conclusões, a saber:

- 1) o **titular** do Controle Externo é o **Poder Legislativo**
- 2) mas quem **exerce**, de fato, o Controle Externo são os **Tribunais de Contas**
- 3) os Tribunais de Contas são **órgãos auxiliares** das respectivas Casas Legislativas



Mas muita atenção quanto ao ponto 3 acima! Apesar de ser considerado um “órgão auxiliar”, o Tribunal de Contas **não está subordinado** à respectiva Casa Legislativa.

Como assim?

Percebam que a atuação administrativa é revestida de grande complexidade. Ao mesmo tempo em que a Administração Pública defende as fronteiras do Estado, por exemplo, deve garantir geração de energia elétrica, executar políticas monetária e fiscal, prover serviços de saúde e educação, cobrar tributos, entre tantas outras atividades.



Dessa forma, o Constituinte entendeu que a missão de fiscalizar toda esta atuação administrativa iria demandar um corpo técnico especializado e dedicado a exercer ao Controle Externo e, assim, assessorar o Legislativo.

Com efeito, embora o **titular** da função fiscalizadora (e do Controle Externo) seja o **Poder Legislativo**, foram criados os **tribunais de contas** para **auxiliar** o Legislativo nesta desafiadora missão de fiscalizar a atuação administrativa. Trata-se de **auxílio técnico**, no sentido de gerar informações e subsídios ao Congresso.

Este caráter auxiliar dos tribunais de contas não se confunde com subordinação! Os Tribunais de Contas são considerados **órgãos independentes e autônomos** e, assim, não estão sob a hierarquia das casas do Poder Legislativo. Eles possuem **competências próprias** que emanam diretamente do texto constitucional!

Nesse sentido, é oportuno destacar o seguinte julgado do STF:

que **inexiste qualquer vínculo de subordinação institucional** dos Tribunais de Contas ao respectivo Poder Legislativo, (..) **não se achando subordinados**, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de **mero assessoramento técnico**,

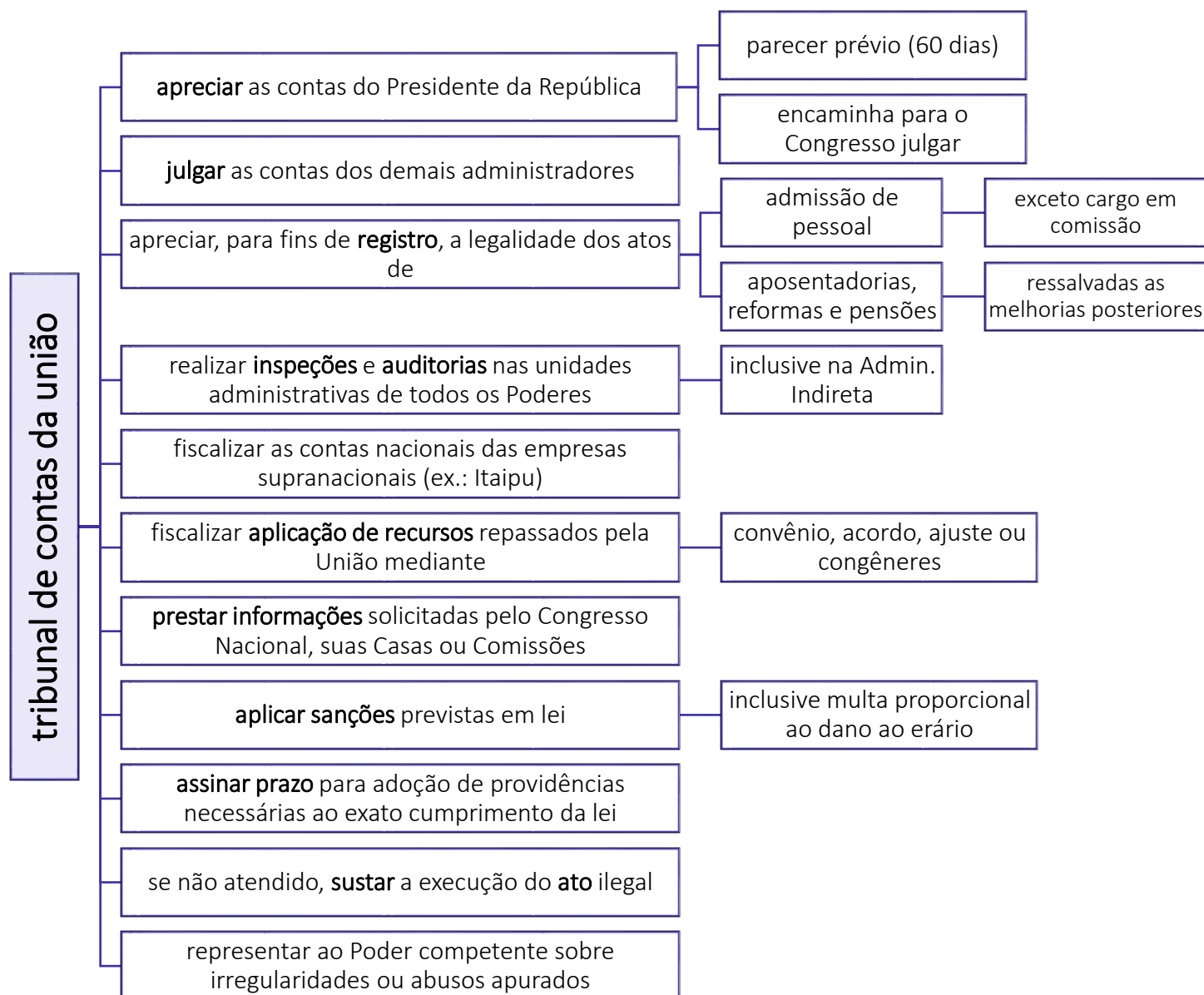
A Constituição Federal ampliou o espectro de atuação do Tribunal de Contas da União (TCU) e, por simetria, dos Tribunais de Contas em todo o país. Adiante veremos as atribuições e a “jurisdição” do TCU.



6.2.1. Atribuições do TCU

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A partir da leitura do 71 da Magna Carta podemos identificar uma série de **atribuições do TCU**, assim sintetizadas:



Adiante passemos à análise de cada um dos incisos do art. 71 da Constituição Federal.

I) apreciar as contas prestadas anualmente pelo **Presidente da República**, mediante **parecer prévio** que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento



Todos os anos o **Presidente da República** deve entregar um relatório contendo os mais variados dados sobre sua gestão (níveis de desemprego, PIB, receita x despesa, resultados das políticas públicas etc). Este relatório são as chamadas "contas" do Presidente da República).

Dada sua complexidade, estas contas são examinadas, previamente, pelo TCU, o qual emite um **parecer prévio**.

Na sequência, o TCU encaminha o parecer prévio e as contas ao Congresso Nacional para julgamento.

Friso o seguinte: tratando-se das contas do próprio Presidente da República, o TCU limita-se a emitir um **parecer prévio**. Neste caso, o TCU não julga contas. Quanto a estas contas, a competência para **julgar** foi atribuída ao próprio Congresso Nacional:

CF, art. 49 É da competência exclusiva do **Congresso Nacional**: (..)

IX - **julgar** anualmente as **contas prestadas pelo Presidente da República** e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

Vejam a questão abaixo a respeito:

CEBRASPE/ TCM-BA – Auditor Estadual de Controle Externo (adaptada)

O controle da administração pública pelos tribunais de contas abrange o julgamento anual das contas prestadas pelo presidente da República e a apreciação dos relatórios sobre a execução dos planos de governo.

Gabarito (E), pois as contas do Presidente da República não são julgadas pelo tribunal de contas – apenas são apreciadas mediante parecer prévio.

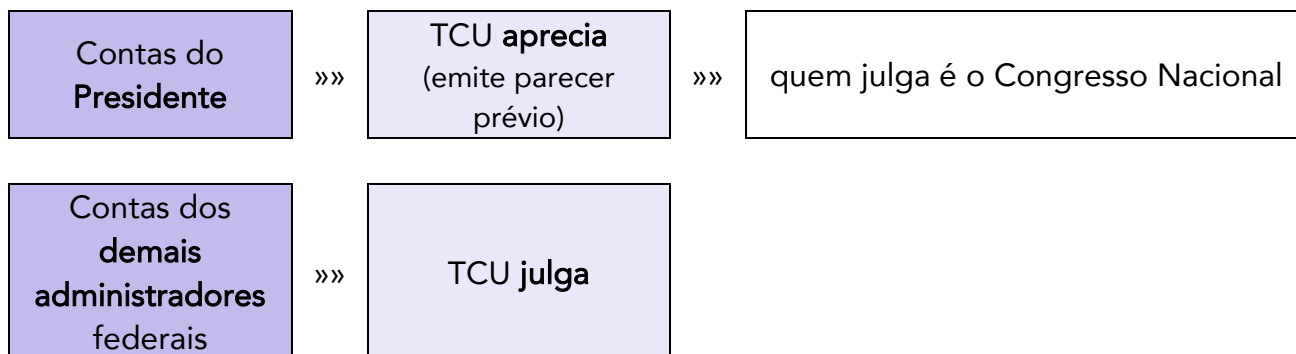
II) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público

Quanto aos **demais administradores**, aí sim, o TCU irá de fato **julgar** as contas. Isto significa dizer que o TCU detém competência para dizer se as contas são regulares, regulares com ressalvas ou irregulares.

Assim, as contas de um Ministro de Estado, do Presidente do INSS, entre outras autoridades federais, são **julgadas** pelo TCU.



BIZU



Além desta distinção, é importante destacar que o TCU também julga as contas de **todas** as **entidades da administração indireta**, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica em sentido estrito.

Quanto ao alcance do controle externo sobre a administração indireta, vejam a seguinte questão de prova:

CEBRASPE/ TCE-SC – Auditor Fiscal de Controle Externo – Direito

As contas de toda e qualquer entidade da administração indireta, independentemente de seu objeto e de sua forma jurídica, estão sujeitas ao julgamento do tribunal de contas, inclusive ao procedimento de tomada de contas especial, aplicável a quem deu causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Gabarito (C)

Por fim, destaco que, se alguém causar prejuízos aos cofres públicos, será instaurada uma **tomada de contas especial**, mais conhecida pela sigla **TCE**, destinada a quantificar o dano e identificar os responsáveis. Esta TCE será julgada pelo Tribunal de Contas.

III) apreciar, para fins de **registro**, a legalidade dos atos de **admissão de pessoal**, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das **concessões de aposentadorias, reformas e pensões**, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório

A admissão de um agente público e a concessão de aposentadorias representam grandes fontes de despesa para o Estado.



Dessa sorte, ao se **admitirem servidores e empregados públicos federais** (exceto aqueles de livre nomeação e exoneração) exige-se que o órgão contratante encaminhe o ato de contratação ao TCU, para fins de registro. Da mesma forma, os atos que concedem **aposentadoria** (sob o regime próprio de previdência), **reformas**⁴⁶ e **pensões**.

A este respeito, a seguinte questão de prova:

CEBRASPE/ TCM-BA – Auditor Estadual de Controle Externo (adaptada)

O controle da administração pública pelos tribunais de contas compreende, para fins de registro, a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, salvo os de nomeações para os cargos em comissão, bem como os atos de concessões de aposentadorias, reformas e pensões.

Gabarito (C)



Aprofundando um pouco mais, destaco que os atos de concessão de aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social (RPPS) são **atos administrativos complexos**⁴⁷, ou seja, que dependem da manifestação de dois ou mais órgãos para completarem seu ciclo de formação.

Em outras palavras, o ato de aposentadoria somente se aperfeiçoa após o registro perante o tribunal de contas.

JURISPRUDÊNCIA



Além disso, destaco que, em fevereiro de 2020, o STF passou a entender⁴⁸ que, em regra, os tribunais de contas possuem o prazo de **5 anos** para examinarem o ato para fins de registro, sob pena de haver o "registro tácito". Tal prazo começa a ser contado a partir do ingresso do ato no tribunal de contas.

⁴⁶ O ato de "reforma" consiste em espécie de inatividade dos militares.

⁴⁷ STF/MS 3.881, entre outros.

⁴⁸ RE 636.553 (tema de repercussão geral 445).



Assim, caso o tribunal não negue o registro dentro do referido prazo⁴⁹, estaria impedido de negá-lo, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Atenção à literalidade da tese fixada:

Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão **sujeitos ao prazo de 5 anos** para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

Outro entendimento do STF a respeito do registro de atos de pessoal, importante em prova, foi proferido em abril de 2020, no bojo do RE 576920 (tema de repercussão geral 47), nos seguintes termos:

A competência técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, **não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo** respectivo

Assim, se o Tribunal de Contas nega registro a determinada admissão ou concessão de aposentadoria, tal decisão **não** pode ser revista pela Casa Legislativa. Em outras palavras, a casa legislativa não é uma “casa revisora” das decisões técnicas do tribunal de contas, na medida em que a corte de contas possui **independência** para proferir suas decisões, as quais manifestam competências fixadas diretamente no texto constitucional.

IV) realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, **inspeções e auditorias** de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos **Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário**, e demais entidades referidas no inciso II (acima)

O TCU tem competência para realizar **fiscalizações** nos órgãos e entidades da Administração Pública, buscando avaliar a gestão pública dos recursos federais. Nestas fiscalizações, a atuação administrativa pode ser avaliada sob a ótica da **legalidade**, mas também quanto a **outros aspectos**, como eficiência (insumos empregados x metas pretendidas, eficácia (alcance das metas planejadas), efetividade (geração de impactos positivos).

Além disso, tais fiscalizações se prestam a avaliar o exercício da função administrativa, podendo ocorrer em órgãos e entidades do **Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciário**.

A questão a seguir cobrou esta informação:

⁴⁹ Prazo de 5 anos é oriundo de analogia com o prazo previsto no Decreto 20.910/1932 (que regula a prescrição em favor da fazenda pública).



CEBRASPE/ TCM-BA – Auditor Estadual de Controle Externo (adaptada)

O controle da administração pública pelos tribunais de contas alcança os órgãos integrantes da administração direta, exceto aqueles que executam atividades meio do Poder Legislativo e do Judiciário.

Gabarito (E), pois alcança também os órgãos administrativos do Legislativo e do Judiciário

Por fim, destaco que a decisão por realizar tais fiscalizações cabe ao **próprio TCU** (iniciativa própria), às **Casas Legislativas** e respectivas às **Comissões**.

V) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo

Como ocorreu na constituição da usina de Itaipu⁵⁰, a União pode se associar a outros países para constituírem empresas (chamadas de “empresas supranacionais”).

Neste caso, o TCU detém competência para fiscalizar a parcela brasileira das contas da empresa, isto é, “as contas nacionais” da empresa.

VI) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município

Imagine que a União repasse recursos ao Estado do Rio de Janeiro para ações de fortalecimento da segurança pública. O mais comum é que este “repasso” decorra da celebração de um **convênio**, em que verbas federais são repassadas a um ente subnacional para realização de ações preestabelecidas.

Neste caso, o TCU poderá **fiscalizar a forma pela qual aqueles recursos foram aplicados**, para concluir se eles atenderam ou não a finalidade que motivou seu repasse e se foi obedecida a legislação (realização de licitação, celebração do contrato etc).

VII) prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas

O TCU realiza centenas de auditorias por ano, gerando uma série de informações úteis aos trabalhos legislativos, muitas das quais podem ter sido solicitadas pelo próprio parlamento.

⁵⁰ A Itaipu é uma empresa fundada em 1974, formada por capital brasileiro e paraguaio.



Na condição de auxiliar do Controle Externo, é natural que o TCU esteja à disposição do Congresso Nacional, suas Casas e comissões, também para **prestar informações** relacionadas às fiscalizações realizadas.

VIII) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as **sanções** previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, **multa** proporcional ao dano causado ao erário

Ao detectar ilegalidades ou prejuízos aos cofres públicos (chamados de “erário”), o TCU poderá aplicar **penalidades** aos agentes responsáveis. Um destes casos consiste na **multa** aos agentes públicos que provocarem dano aos cofres públicos.

A questão adiante versou sobre a competência sancionatório dos tribunais de contas:

CEBRASPE/ TCM-BA – Auditor Estadual de Controle Externo (adaptada)

O controle da administração pública pelos tribunais de contas envolve a aplicação de sanções em casos de ilegalidades ou irregularidades de contas, à exceção das multas, que devem ser aplicadas pelo Judiciário.

Gabarito (E), pois as sanções, inclusive as multas, são aplicadas pelo próprio tribunal de contas

Além da aplicação de sanções, por meio de sua ação fiscalizatória, o TCU poderá contribuir com a devolução dos recursos subtraídos dos cofres públicos, efetuando cálculos precisos do valor do dano e identificando os agentes responsáveis.

Assim, ao aplicar **multa** a um agente ou imputar-lhe a responsabilidade por **prejuízos ao erário**, a decisão do TCU terá eficácia de **título executivo** (CF, art. 71, §3º). Mas, como o TCU não pertence ao Poder Judiciário, teremos um título executivo **extrajudicial**.

Esta característica (título executivo) atribuída às decisões do TCU que apliquem multas ou imputem débitos facilitará a **cobrança forçada daqueles valores**, pois permitirá que o Estado **execute**, judicialmente, o patrimônio daquele responsável (por exemplo, penhorando um veículo em nome da pessoa), sem a necessidade de outro procedimento judicial prévio.

Para facilitar a compreensão vou dar aqui o exemplo em sentido contrário: uma dívida que não é revestida de força executiva.

Imagine que alguém tem uma dívida contigo e você não possui um documento com eficácia de título executivo comprovando a existência daquele crédito. A dívida está lastreada em simples contrato verbal.

Para que você cobre aquela dívida, primeiramente terá que ingressar judicialmente com uma ação para que o juiz reconheça a existência dela. Somente após tal reconhecimento, em um segundo momento, é que você poderá requerer a execução daquela dívida.



Se a dívida fosse lastreada em documento com característica de título executivo, você poderia “pular” a etapa de reconhecimento da dívida pelo juiz e já partir direto para a expropriação dos bens do patrimônio do devedor.

A questão a seguir cobrou a eficácia executiva de algumas das decisões dos tribunais de contas:

FCC/ PGE-MT – Procurador do Estado (adaptada)

O Tribunal de Contas do Estado exerce relevante atividade visando à observância dos princípios administrativos na condução dos negócios e na gestão do patrimônio público.

No exercício de suas funções, o Tribunal de Contas do Estado produz atos administrativos com força de título executivo.

Gabarito (C). A questão menciona, além da força executiva das decisões que imputem débito e multa, a natureza administrativa das decisões do TCU (aspecto detalhado mais adiante).



A respeito do prazo para se executar judicialmente uma decisão do TCU (que possui natureza de título executivo extrajudicial) vale conhecer entendimento do STF, de abril de 2020, no bojo do RE 636.886/AL (tema 899 de repercussão geral).

Para o STF, mesmo que o título executivo busque o ressarcimento ao erário, ele constituiria crédito da dívida ativa não tributária da União, sujeito à prescrição. Assim, afastou-se a ideia de imprescritibilidade da execução de uma decisão do tribunal de contas que buscasse ressarcimento ao erário. Vejam a literalidade do entendimento firmado:

É **prescritível** a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

IX) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias **ao exato cumprimento da lei**, se verificada ilegalidade

Ao se deparar com uma irregularidade, o TCU poderá **fixar um prazo** para que o agente público adote providências corretivas.

Caso o prazo assinado seja descumprido, terá lugar a competência estudada a seguir.



X) sustar, se não atendido, a execução do **ato** impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal

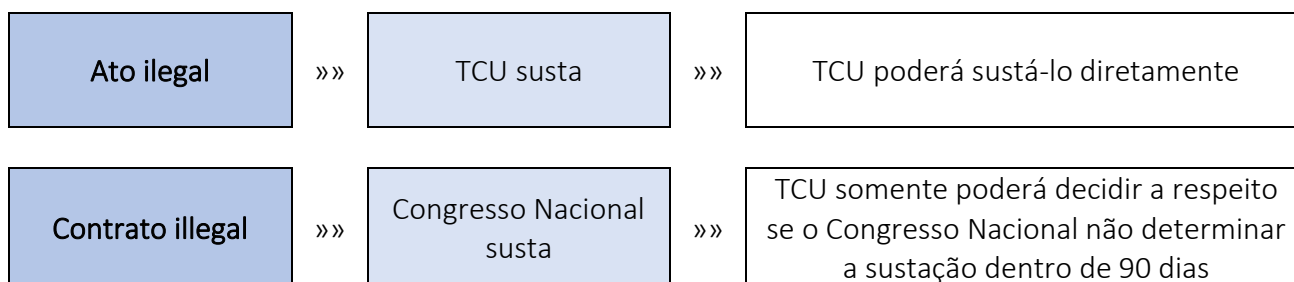
Bem, se o gestor público não adota a providência determinada pelo TCU, no prazo fixado (vide inciso IX acima), teremos duas situações possíveis.

a) tratando-se de **ato** ilegal: o próprio **TCU**, desde logo, irá sustar seus efeitos

b) se a ilegalidade se referir a um **contrato**: o TCU deverá levar a situação a conhecimento do **Congresso Nacional**. No entanto, caso o Congresso Nacional não adote providências no prazo de 90 dias, aí passa a ser atribuição do TCU a sustação do contrato.



Relembrando



XI) representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados

Por fim, se o TCU se deparar com irregularidades ou abusos que não são de sua competência, deverá dar ciência da situação à autoridade competente.

Exemplo: durante uma fiscalização do TCU, os auditores evidenciam a prática de **crimes**. Como a análise de fatos criminosos é atribuição do Ministério Público e das Polícias, ele poderá encaminhar as provas encontradas a estas corporações.

XII) apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público

Apesar de não constar expressamente na atual Constituição, a Súmula 347 do STF perfilha entendimento de que o TCU pode apreciar a constitucionalidade das leis:



O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.

6.2.2. Legitimados para denunciar ao TCU

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Como vimos acima, o TCU poderá agir por **iniciativa própria** ou **mediante provocação**. Esta provocação poderá ocorrer por meio das casas legislativas, que determinam a realização de fiscalizações ao TCU, mas também por meio do recebimento de denúncias e representações.

Nesse sentido, o Constituinte previu aqueles os **legitimados** ativos para denunciarem irregularidades perante o TCU:

CF, art. 74, § 2º Qualquer **cidadão, partido político, associação** ou **sindicato** é parte legítima para, na forma da lei, **denunciar irregularidades** ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

6.2.3. Jurisdição do TCU

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Neste tópico iremos estudar a obrigatoriedade de prestação de contas ao TCU, o que parte da doutrina chama de "jurisdição do TCU"⁵¹. Nesse sentido, o art. 70 prevê o seguinte:

Art. 70, parágrafo único. **Prestará contas** qualquer pessoa **física ou jurídica, pública ou privada**, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária

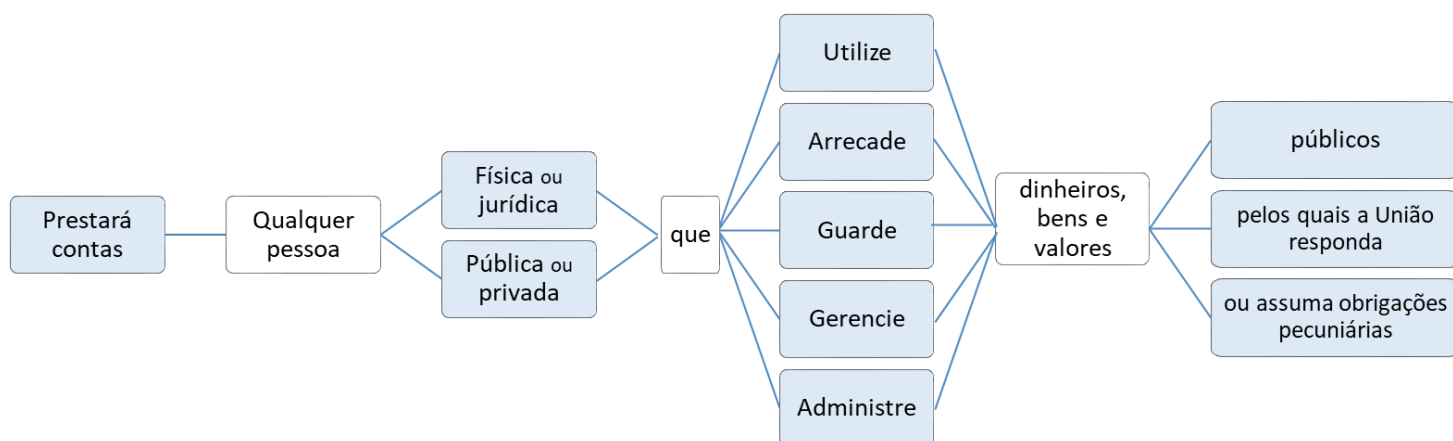
Podemos perceber o seguinte: o que atrai a competência fiscalizatória do TCU não é o fato de ocupar um cargo ou emprego público federal, mas sim o fato de **gerir recursos públicos federais**.

Portanto, mesmo os particulares, se passarem a gerir recursos públicos federais, responderão pelos seus atos pelo TCU.

Em síntese:

⁵¹ Apesar de existirem críticas doutrinárias à utilização da expressão "jurisdição" para nos referimos a um órgão que não faz parte do Judiciário.





➤ Coisa julgada

Vimos, pouco acima, as matérias sob competência do TCU. Mas é importante saber que as decisões do TCU são **suscetíveis de apreciação judicial**.

Por este motivo, dizemos o TCU somente poderá produzir a chamada “coisa julgada **formal**”, mas não a material. Em síntese:

Coisa julgada formal → decisão definitiva no âmbito daquele processo, mas pode ser revista por meio de outro processo.

Coisa julgada material → decisão definitiva “para além do processo”.

Ou seja, lá dentro do TCU, após esgotadas as etapas recursais dentro do Tribunal, aquela decisão não poderá ser revista (coisa julgada formal). No entanto, dada a **natureza administrativa** da decisão, ela poderá ser apreciada pelo Judiciário (coisa julgada material).

Portanto, dizemos que os tribunais de contas produzem apenas a coisa julgada formal.

6.2.4. Outros Tribunais de Contas do Brasil

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Comentamos acima as regras aplicáveis ao Tribunal de Contas da União (TCU), que é o **guardião dos cofres federais**. Como se sabe, o TCU limita-se a fiscalizar o gasto dos recursos federais.

Quanto aos recursos próprios dos estados, municípios e do DF, estes são fiscalizados por outros tribunais de contas.



Assim, terá lugar os **tribunais de contas dos estados** e, em alguns poucos casos, os **tribunais de contas de municípios**.

Antes de comentar sobre tais órgãos, lembro que as regras constitucionais sobre o TCU são de **observância obrigatória às demais esferas**, no que couber:

CF, art. 75. As normas estabelecidas nesta seção **aplicam-se, no que couber**, à organização, composição e fiscalização **dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal**, bem como dos **Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios**.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por **sete Conselheiros**.

➤ **Tribunais de Contas dos Estados e do DF**

No âmbito dos Estados, o Controle Externo é exercido pelas assembleias legislativas, com auxílio do **tribunal de contas estadual**, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, entre outros.

A CF deixa claro que os TCEs terão **7 membros**, os quais são chamados de “Conselheiros” (diferentemente dos membros do TCU que são chamados de “Ministros”).

Além disso, veremos mais à frente que, para os casos em que não houver tribunal de contas do município ou dos municípios, o tribunal de contas estadual assumirá também a fiscalização dos recursos dos municípios daquele Estado, em auxílio às câmaras de vereadores. Nestes casos, o órgão estadual seria responsável tanto pelo controle dos recursos estaduais quanto pela fiscalização dos recursos dos municípios situados naquele estado.

Tal conclusão é depreendida do seguinte trecho da Constituição:

CF, art. 31, § 1º O **controle externo da Câmara Municipal** será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

➤ **Tribunais de Contas de Município(s)**

No âmbito dos municípios, o Controle Externo é realizado pela **câmara de vereadores**. A câmara de vereadores é auxiliada, tecnicamente, por um tribunal de contas, o qual emitirá parecer prévio sobre as contas do prefeito.



Atualmente, a Constituição Federal **veda a criação de novos tribunais de contas na esfera municipal** (CF, art. 31, § 4º).

Esta é a sistemática que vigora para a imensa maioria dos municípios brasileiros, havendo apenas duas exceções: nos municípios de **São Paulo** e **do Rio de Janeiro**, em que já existia um tribunal de contas municipal antes de 1988 (TCM-SP e o TCM-RJ). Veda-se, portanto, a criação de novas cortes de contas em âmbito municipal.

Nos demais casos, em que também não há tribunais de contas de municípios, o controle externo financeiro da gestão municipal é realizado pelos tribunais de contas dos estados, como comentamos acima.

Outra peculiaridade do controle externo em âmbito municipal: o parecer prévio emitido pelo respectivo tribunal de contas (TCM ou TCE) sobre as contas do prefeito.

O Constituinte presumiu que as câmaras de vereadores teriam maior dificuldade de desempenhar a fiscalização das contas municipais, prevendo que o parecer prévio emitido pelo tribunal de contas somente **deixará de prevalecer** quando houver um quórum extremamente qualificado, de **2/3 dos vereadores**:

CF, art. 31, § 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

7. CONCLUSÃO

Bem, pessoal,

A partir do conteúdo desta aula, destaco especialmente as características gerais dos controles administrativo e judicial, além das competências constitucionais do Congresso Nacional e do TCU.

Adiante teremos, como de costume, nosso **resumo** e as **questões comentadas** relacionadas ao tema da aula de hoje =)

Um abraço e bons estudos,

Prof. Antonio Daud



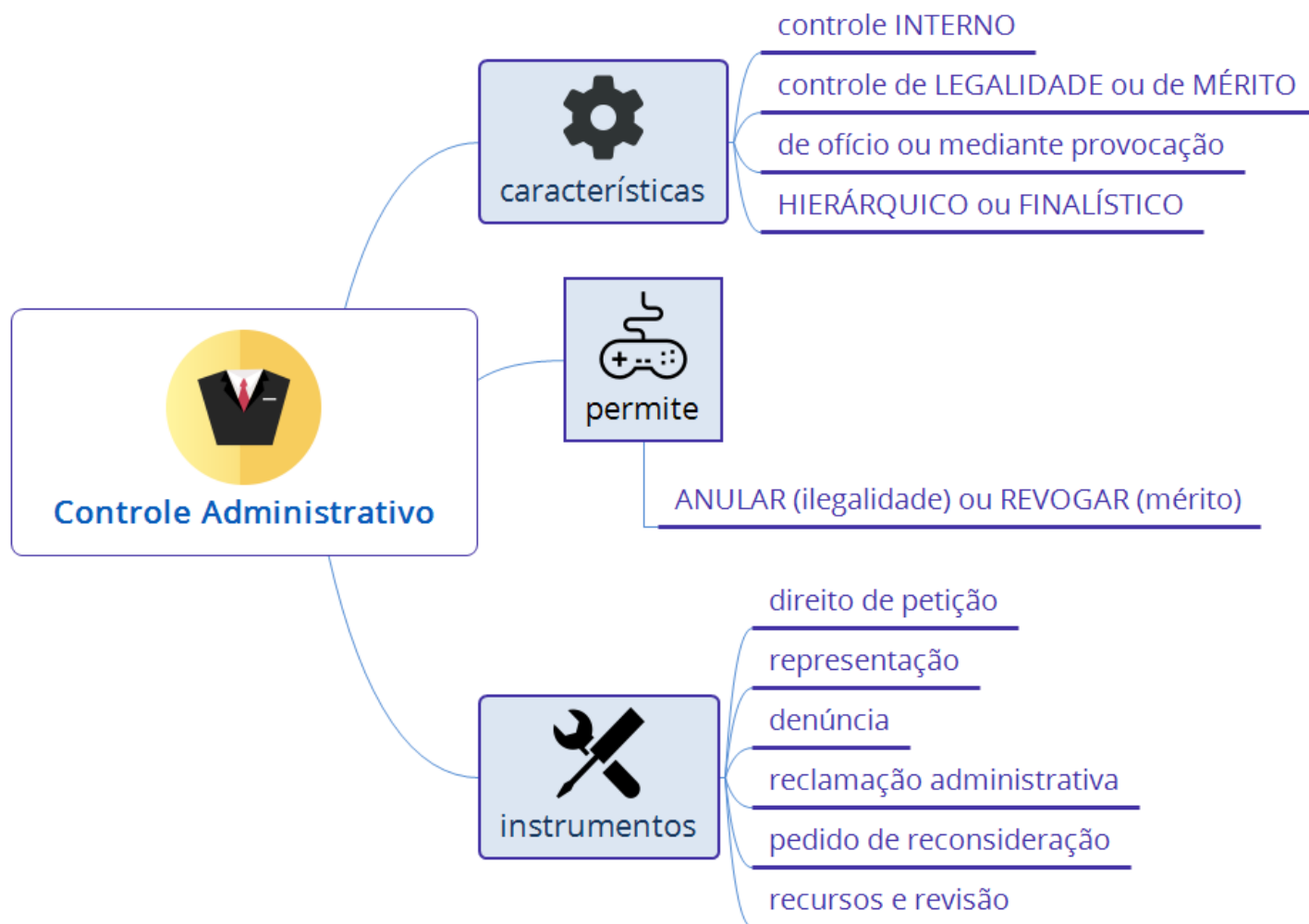
@professordaud

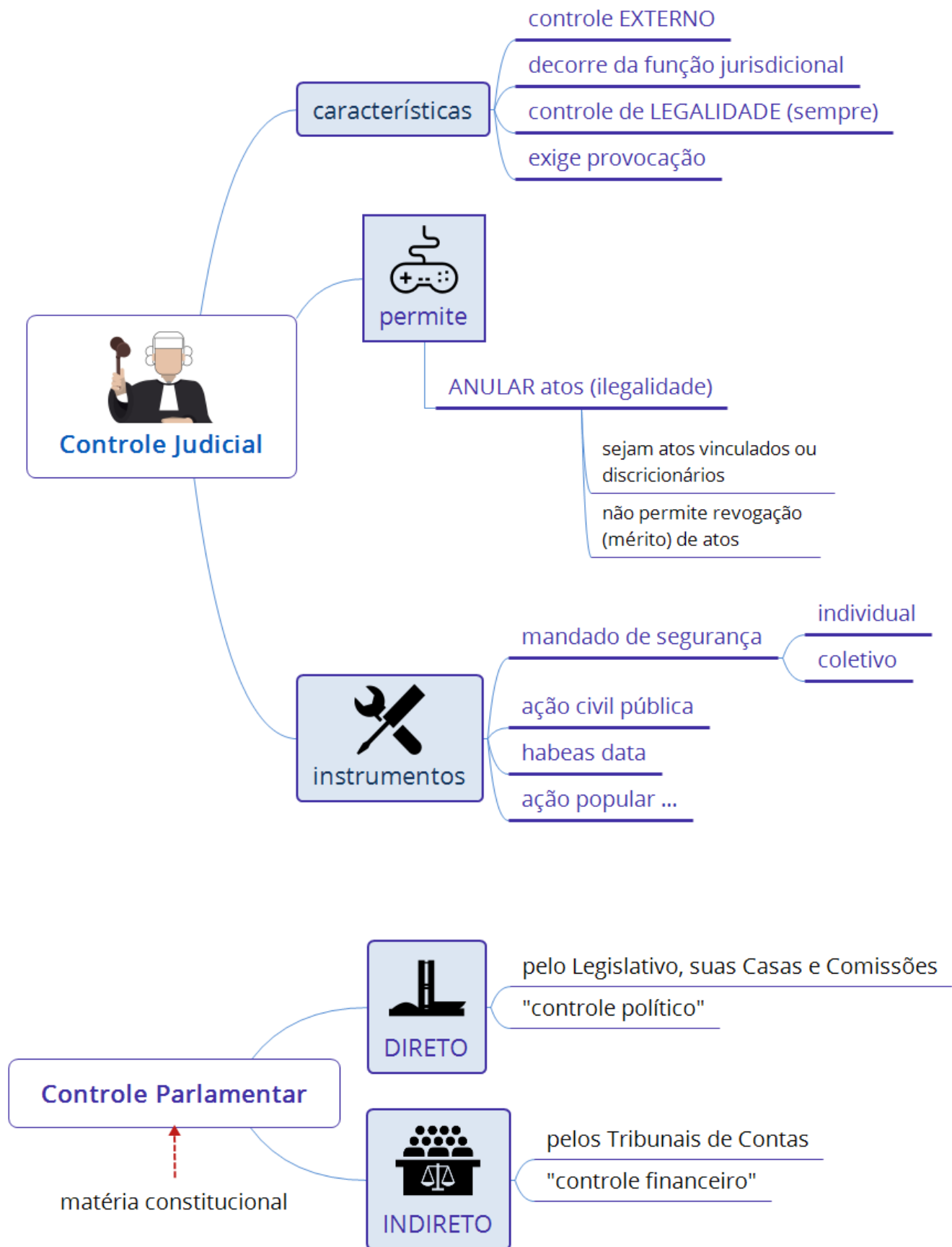


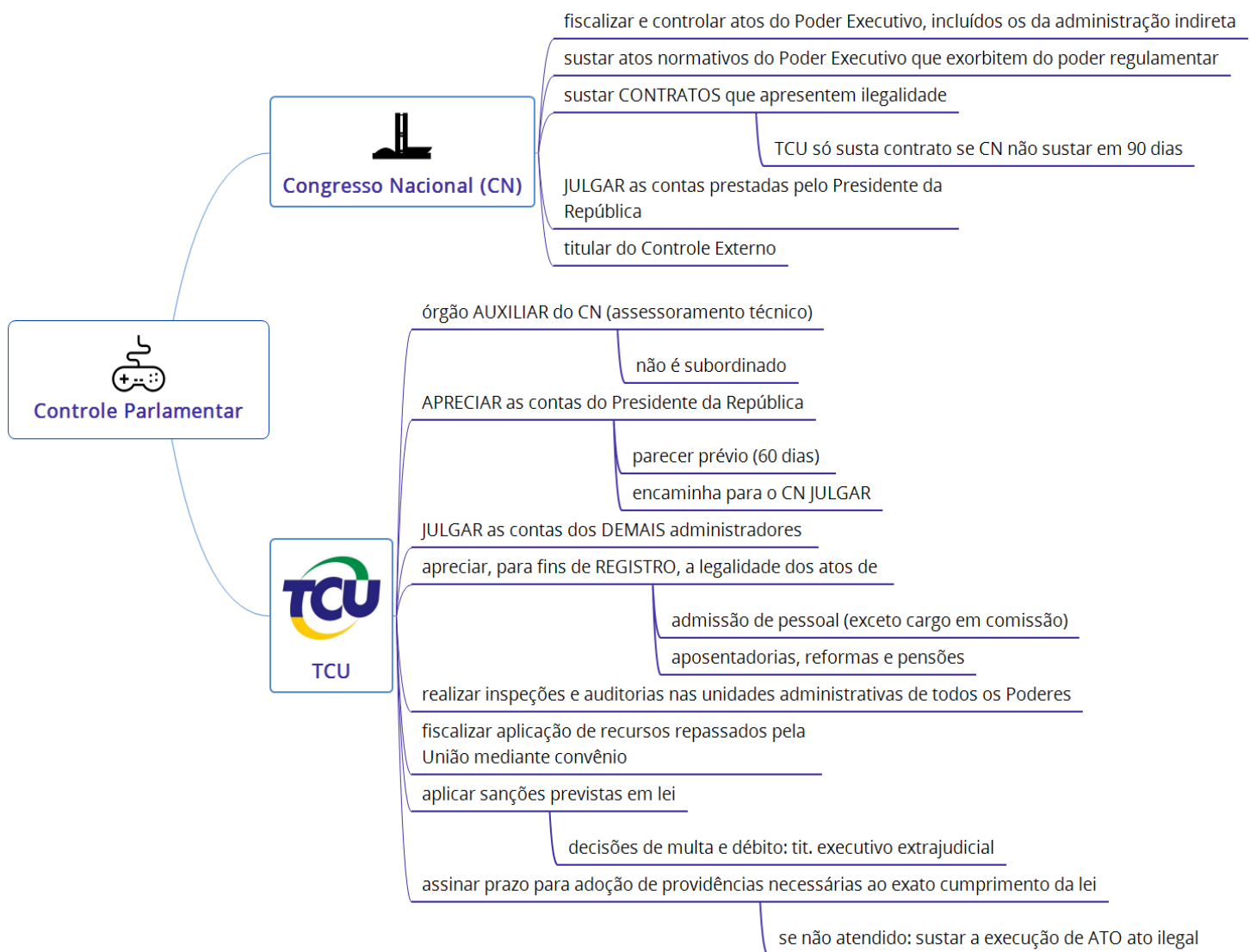
www.facebook.com/professordaud



8. RESUMO







QUESTÕES COMENTADAS

Conceito, classificação, controle administrativo e judicial

1. Cebraspe/TJ-PA - Analista - 2020

Acerca do controle da administração pública, julgue os itens a seguir.

I Em nenhuma hipótese é possível a revogação, pelo Poder Judiciário, de atos praticados pelo Poder Executivo.

II A reclamação para anulação de ato administrativo em desconformidade com súmula vinculante é uma modalidade de controle externo da atividade administrativa.

III Nenhuma lei pode criar uma modalidade inovadora de controle externo não prevista constitucionalmente.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

Comentários:

O **item I** está correto. Apesar do "em nenhuma hipótese" assustar, a uma primeira leitura, de fato o Judiciário **não** revoga atos no exercício do controle judicial. Nesse sentido, o controle judicial não resulta na revogação de atos administrativos (mas sim em sua anulação).

O **item II** está correto. Havendo descumprimento de súmula vinculante, o administrado poderá manejar a "reclamação" perante o Judiciário, fazendo prova da inconstitucionalidade alegada e de que esgotou as vias administrativas. Nesse sentido, sendo instrumento do controle judicial, pode-se considerar como modalidade do controle externo em sentido amplo. Reparem que a **reclamação** aqui mencionada (por descumprimento de súmula vinculante) não se confunde com a **reclamação administrativa**, que é instrumento do controle interno (administrativo).



Por fim, o **item III** está correto. Assumindo a corrente doutrinária que defende que o controle será externo quando exercido por **um Poder sobre outro**, percebemos que as regras aplicáveis ao “controle externo” devem ser **disciplinadas no próprio texto constitucional**, sob pena de desequilíbrio dos poderes constituídos.

Gabarito (E)

2. CEBRASPE/ TCE-MG – Analista de Controle Externo – Ciência da Computação – 2018

No controle administrativo, o meio utilizado para se expressar oposição a atos da administração que afetam direitos ou interesses legítimos do interessado é denominado

- a) fiscalização hierárquica.
- b) pedido de reconsideração.
- c) reclamação.
- d) recurso administrativo.
- e) representação.

Comentários:

Consoante leciona Hely Lopes Meirelles⁵², a reclamação administrativa, prevista na **letra (c)** consiste na

oposição expressa a atos da Administração que afetem direitos ou interesses legítimos do administrado. O direito de reclamar é amplo e se estende a toda pessoa física ou jurídica que se sentir lesada ou ameaçada de lesão pessoal ou patrimonial por atos ou fatos administrativos.

Quanto aos demais instrumentos do controle administrativo, destaco que:

- a **letra (a)** está incorreta, uma vez que fiscalização hierárquica consiste na ordenação, coordenação e correção que um superior hierárquico realiza sobre as atividades de quem lhe é subordinado.

⁵² MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição, p. 811.



- a **letra (b)** está incorreta, pois pedido de reconsideração consiste no requerimento por meio do qual o interessado em uma decisão administrativa solicita que a própria autoridade que proferiu a decisão a reconsidere.

- o recurso administrativo, mencionado na **letra (d)**, consiste na solicitação para reexame de uma decisão, podendo ser manejado por particulares ou pela própria administração pública.

- a representação da **letra (e)** consiste no ato de levar ilegalidades ao conhecimento da administração pública.

Gabarito (C)

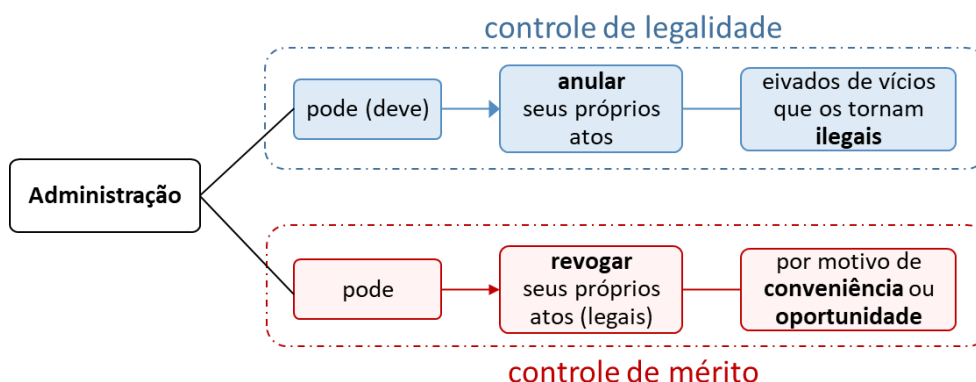
3. CEBRASPE/ MPE-PI – Conhecimentos Básicos – Cargos de Nível Superior - 2018

Julgue o item subsequente, relativo a controle da administração pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo federal e improbidade administrativa.

A autotutela assegura que a administração pública reveja seus atos quando ela os entender como ilegais, inoportunos ou inconvenientes.

Comentários:

Questão sem grandes dificuldades, que traduz o que o princípio da autotutela permite à administração pública no exercício do controle administrativo. A SUM-473 do STF, que materializa a autotutela, pode ser sintetizada da seguinte forma:



Gabarito (C)

4. CEBRASPE/ Polícia Federal – Delegado de Polícia Federal – 2018

Julgue o seguinte item, relativos ao controle da administração pública.



A fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal sob os aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade integra o controle externo exercido pelo Poder Legislativo Federal com o auxílio do TCU.

Comentários:

A questão está correta, ao mesclar as disposições contidas nos arts. 70 e 71, *caput*, da Constituição Federal:

Art. 70. A **fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial** da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será **exercida pelo Congresso Nacional**, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

Esta fiscalização exercida pelos Tribunais de Contas é denominada de “controle externo”, que tem o Congresso Nacional como seu titular e o TCU como seu órgão auxiliar (lembrando que este caráter auxiliar do TCU não significa subordinação).

Gabarito (C)

5. CEBRASPE/ Polícia Federal – Delegado de Polícia Federal – 2018

Julgue o seguinte item, relativos ao controle da administração pública.

O exercício do controle judicial sobre os atos da administração pública abrange os exames de legalidade e de mérito desses atos, cabendo ao juiz anulá-los ou revogá-los.

Comentários:

A questão peca ao afirmar que o controle judicial realiza **controle de mérito** dos atos administrativos – ele se limita ao **controle de legalidade**. Além disso, o juiz, no exercício da função jurisdicional, não detém competência para **revogar** atos administrativos.

Gabarito (E)

6. CEBRASPE/ Polícia Federal – Agente de Polícia Federal – 2018



A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos Poderes Legislativo e Judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir, acerca do controle da administração pública.

O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos.

Comentários:

O Poder Judiciário detém competência para apreciar atos vinculados ou discricionários. No entanto, tipicamente ele apenas poderá avaliar a **legalidade** destes atos. Assim, está incorreta a afirmação de que o Judiciário possui "competência para apreciar o **mérito** dos atos discricionários". Quanto ao controle judicial, relembro o seguinte:

- o controle judicial nunca se confunde com o **controle de mérito** dos atos administrativos.
- o controle judicial realiza tão-somente o **controle de legalidade** dos atos administrativos (discricionários ou vinculados).
- o Judiciário poderá **aferir a legalidade do exercício do poder discricionário** por parte do administrador público.
- o Judiciário poderá utilizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para verificar se a conduta discricionária do administrador é legítima (atuação dentro dos limites impostos pela lei).
- o Judiciário **não** poderá **substituir o mérito** do administrador, contido no ato, pelo seu juízo de conveniência.

Gabarito (E)

7. CEBRASPE/ TCM-BA – Auditor Estadual de Controle Externo -2018

O exercício direto do controle parlamentar pode ser exercido

- a) pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).
- b) pelo Poder Judiciário, com a autorização do Senado.
- c) pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Ministério Público.
- d) pelo Poder Judiciário, com o apoio da Controladoria Geral da República.
- e) pelos próprios órgãos do Congresso Nacional, a exemplo das comissões parlamentares.

Comentários:



Ao mencionar o **controle parlamentar direto**, percebemos que o gabarito está na **letra (e)**.

As alternativas **(a)** e **(c)** mencionam hipóteses de controle legislativo, porém realizado de modo indireto, mediante auxílio do TCU ou do MP.

Já nas alternativas **(b)** e **(d)** temos, na verdade, controle judicial – e não parlamentar ou legislativo.

Gabarito (E)

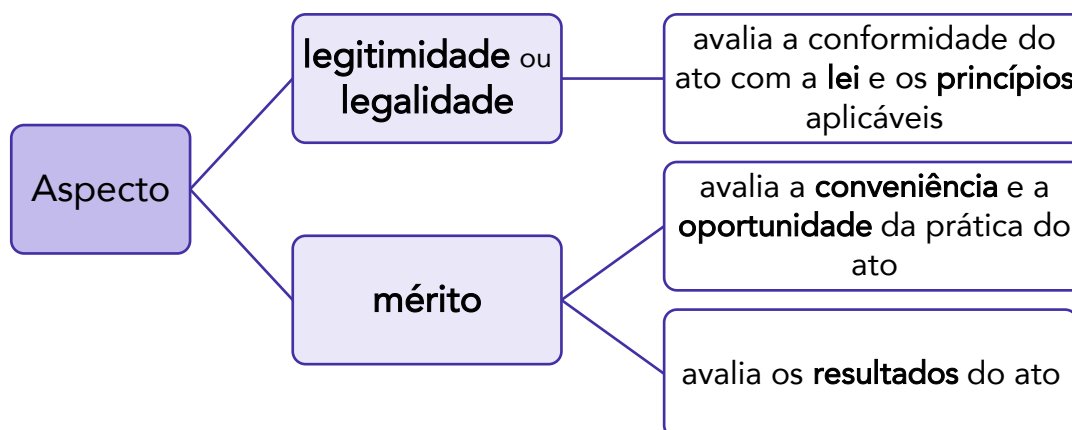
8. CEBRASPE/ TCM-BA – Auditor Estadual de Controle Externo -2018

O controle destinado a investigar a atividade administrativa bem como o resultado alcançado pelo ato praticado de acordo com a conveniência e oportunidade da administração é denominado controle

- a) administrativo.
- b) legislativo.
- c) de legalidade.
- d) de mérito.
- e) interno.

Comentários:

O enunciado não nos deu pistas claras quanto ao órgão que está realizando tal controle. Por outro lado, mencionou os **aspectos** que estão sendo controlados, ao mencionar “a conveniência e oportunidade” e o “resultado” do ato, o que nos leva ao controle de mérito.



Gabarito (D)



9. CEBRASPE/ STJ – Analista Judiciário – Administrativa – 2018

No tocante ao controle da administração pública, julgue o item seguinte.

O mandado de segurança e o *habeas data* são remédios constitucionais utilizados para a realização do controle judicial da administração pública, controle esse que pode ocorrer por provocação ou de ofício.

Comentários:

A questão peca ao afirmar que o controle judicial pode se dar de ofício. Em razão do princípio da inércia da jurisdição, o controle judicial **não age de ofício**, apenas **mediante provocação** dos legitimados.

Gabarito (E)

10. CEBRASPE/ CGM de João Pessoa – PB – Conhecimentos Básicos – Cargos: 1,2 e 3 – 2018

Com relação ao controle no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte.

A competência do Poder Judiciário quanto ao controle restringe-se ao mérito e à legalidade do ato impugnado.

Comentários:

Para nunca nos esquecermos: o controle judicial restringe-se à legalidade do ato impugnado.

Gabarito (E)

11. CEBRASPE/ CGM de João Pessoa – PB – Técnico Municipal de Controle Interno – Geral – 2018

Acerca dos controles externo e interno na administração pública, julgue o item subsequente.

O controle externo é exercido mediante provocação, ao passo que o controle interno é exercido apenas por iniciativa própria.

Comentários:

Questão interessante, que versou sobre a possibilidade de os **tribunais de contas** agirem por **iniciativa própria**:

CF, art. 71. (..) com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (..) IV. realizar, **por iniciativa própria**, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão



técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

Como os tribunais de contas exercem controle externo, eles poderão, diferentemente do Poder Judiciário, agir **de ofício** (por iniciativa própria) ou **mediante provocação**.

Gabarito (E)

12. CEBRASPE/ CGM de João Pessoa – PB – Técnico Municipal de Controle Interno – Geral – 2018

Julgue o item a seguir, referente a conceitos, tipos e formas de controle na administração pública.

A administração pública, no exercício de suas funções, controla seus próprios atos e se sujeita ao controle dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

Comentários:

Este autocontrole do exercício das funções administrativas consiste na própria autotutela, prevista na SUM-473 do STF. Além deste controle administrativo, o exercício da função administrativa se sujeita ao controle exercido tipicamente pelo Judiciário e pelo Legislativo, sobretudo com o auxílio dos tribunais de contas.

Gabarito (C)

13. CEBRASPE/ CGM de João Pessoa – PB – Técnico Municipal de Controle Interno – Geral – 2018

Julgue o item a seguir, referente a conceitos, tipos e formas de controle na administração pública.

Os tipos e as formas de controle da atividade administrativa variam segundo o poder, o órgão ou a autoridade que o exercita ou o fundamenta.

Comentários:

Questão sem grandes dificuldades, que abordou a existência das classificações do controle quanto ao poder ou origem (controle interno x externo) e ao órgão/autoridade (legislativo, administrativo ou judicial).

Gabarito (C)

14. CEBRASPE/ TRF - 1ª REGIÃO – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2017

O controle judicial da administração poderá ser realizado por meio do instrumento denominado



- a) habeas data.
- b) pedido de reconsideração administrativo.
- c) pedido de revisão.
- d) direito de petição.

Comentários:

Apenas a **letra (a)** menciona instrumento do **controle judicial**, que é o habeas data:

CF, art. 5º, LXXII - conceder-se-á **habeas data**:

- a) para assegurar o **conhecimento de informações** relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) para a **retificação de dados**, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

Todas as demais alternativas mencionam formas de controle administrativo.

Gabarito (A)

15. CEBRASPE/ TCE-PE – Conhecimentos Básicos – Cargo 3 – 2017

No que se refere aos controles parlamentar, judicial e administrativo, julgue o item que se segue.

Atos políticos que causem lesão a direitos individuais ou coletivos estão sujeitos ao controle judicial.

Comentários:

Os **atos políticos** (ou de governo) como regra geral não se sujeitam a controle. No entanto, caso o ato político prejudique direitos alheios, estará sujeito a controle por parte do Poder Judiciário.



É o que Maria Sylvia Zanella Di Pietro⁵³ chama de “atos **quase políticos** ou **não exclusivamente políticos**”, **os quais**, embora dizendo respeito a interesses superiores do Estado, da nação, da sociedade, afetam também direitos individuais.

Neste caso, por força do princípio da inafastabilidade de jurisdição, o particular lesado tem o direito de ver aquela questão apreciada pelo Judiciário:

CF, art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário **lesão ou ameaça a direito**;

Gabarito (C)

16. CEBRASPE/ TCE-PE – Conhecimentos Básicos – Cargo 3 – 2017

No que se refere aos controles parlamentar, judicial e administrativo, julgue o item que se segue.

Compete privativamente à Câmara dos Deputados fiscalizar os atos de gestão administrativa da administração direta e indireta.

Comentários:

A questão está incorreta, na medida em que a fiscalização da gestão administrativa é atribuição do **Congresso Nacional** (e não de uma de suas Casas):

CF, art. 49. É da competência exclusiva do **Congresso Nacional**: (..)

X - **fiscalizar e controlar**, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os **atos do Poder Executivo**, incluídos os da administração indireta;

Nesse sentido, aproveito para lembrar que as competências do “Congresso Nacional” não se confundem com as competências da “Câmara dos Deputados” ou do “Senado Federal”. As competências do “Congresso Nacional” exigem deliberação de deputados e senadores, em uma sessão conjunta, isto é, todos votando lado a lado na mesma sessão.

Gabarito (E)

17. CEBRASPE/ TCE-PE – Conhecimentos Básicos – Cargo 4 – 2017

⁵³ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. item 17.5.2



A respeito do conceito, das formas, da classificação e da previsão normativa do controle na administração pública brasileira, julgue o seguinte item.

Conforme a Constituição Federal de 1988, o sistema de controle interno de cada Poder deve apoiar o controle externo no exercício de sua função, razão por que o controle interno é subordinado ao controle externo.

Comentários:

De fato, o controle interno deverá apoiar o controle externo:

CF, art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, **sistema de controle interno** com a finalidade de: (..)

IV - **apoiar o controle externo** no exercício de sua missão institucional.

No entanto, a questão peca ao afirmar que o controle interno está subordinado ao externo! Há uma cooperação, uma soma de esforços entre eles, dada a pertinência de suas atuações, sem que exista relação de hierarquia entre controle interno e externo.

Gabarito (E)

18. CEBRASPE/ TRE-BA – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2017

Assinale a opção correta com relação ao controle administrativo.

- a) Os recursos hierárquicos próprios podem ser dirigidos a outros órgãos que não aqueles de onde se originar o ato impugnado.
- b) É constitucional a exigência de depósito em dinheiro como requisito para a interposição de recurso administrativo.
- c) A supervisão da administração direta sobre a indireta depende de expressa previsão legal.
- d) O exercício do direito de petição, mecanismo tradicional de controle popular, depende do pagamento de taxas.
- e) O pedido de reconsideração suspende o prazo para a interposição de recurso administrativo.

Comentários:

A **letra (a)** foi dada como incorreta. Quando o recurso hierárquico é dirigido a um outro órgão, que não está hierarquicamente acima daquele que proferiu a decisão, teremos um recurso



hierárquico impróprio. No entanto, mais uma vez, a Banca considerou como recurso hierárquico impróprio simplesmente todos aqueles dirigidos a outros órgãos. Assim, nos termos desta alternativa, se um recurso hierárquico contra decisão de um Ministro de Estado é submetido à Presidência da República, este seria um recurso hierárquico impróprio, uma vez que seriam órgãos distintos.

A **letra (b)** está incorreta. Após a edição da Súmula Vinculante 21 pelo STF, em 2009, ficou **vedada qualquer exigência de caução**, depósito prévio de dinheiro ou arrolamento de bens para a interposição de recursos administrativos:

É **inconstitucional** a exigência de **depósito ou arrolamento prévios** de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

A **letra (c)** está correta. Diferentemente da autotutela (que é natural da função administrativa), o exercício da tutela (ou supervisão ministerial) **somente pode ocorrer nos limites da lei**. Este é o caso da supervisão que a administração direta exerce sobre a atuação finalística da administração indireta.

A **letra (d)** está incorreta. Pelo contrário, o exercício do direito de peticionar aos órgãos públicos não está sujeito ao pagamento de taxas (imunidade de taxas):

CF, art. 5º, XXXIV - são a todos assegurados, **independentemente do pagamento de taxas**:

a) o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

A **letra (e)** está incorreta. O pedido de reconsideração não gera a suspensão do prazo para interposição de recurso.

Gabarito (C)

19. CEBRASPE/ Instituto Rio Branco – Diplomata – Prova 1 – 2017

Com relação à classificação da Constituição Federal de 1988, ao controle de constitucionalidade e à atividade administrativa do Estado brasileiro, julgue (C ou E) o item que se segue.

O controle de legalidade dos atos administrativos, que verifica a compatibilidade formal do ato com a legislação infraconstitucional, pode ser exercido tanto no âmbito interno, por meio da autotutela administrativa, quanto externo, pelos órgãos do Poder Judiciário.

Comentários:



Sabemos que, quanto ao aspecto controlado, o controle poderá ser de mérito ou de legalidade. O controle de legalidade pode ser realizado tanto pela própria Administração (controle interno e administrativo), como por órgãos do Legislativo e do Judiciário (controle externo).

Gabarito (C)

20. CEBRASPE/ TRE-PE – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2017

Assinale a opção correta a respeito do controle da administração pública.

- a) As ações judiciais que tenham por objeto atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário constituem exemplos de controle externo.
- b) Dada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se pode falar em controle preventivo desses atos.
- c) Por força do princípio da eficiência, não cabe falar em controle concomitante de um ato administrativo, sob risco de entraves desnecessários à consecução do interesse público.
- d) O recurso administrativo ilustra o chamado controle provocado, que se opõe ao controle de ofício, por ser deflagrado por terceiro
- e) O controle de legalidade é prerrogativa do controle judicial.

Comentários:

Questão polêmica, que exigiu muita capacidade de interpretação na hora da prova.

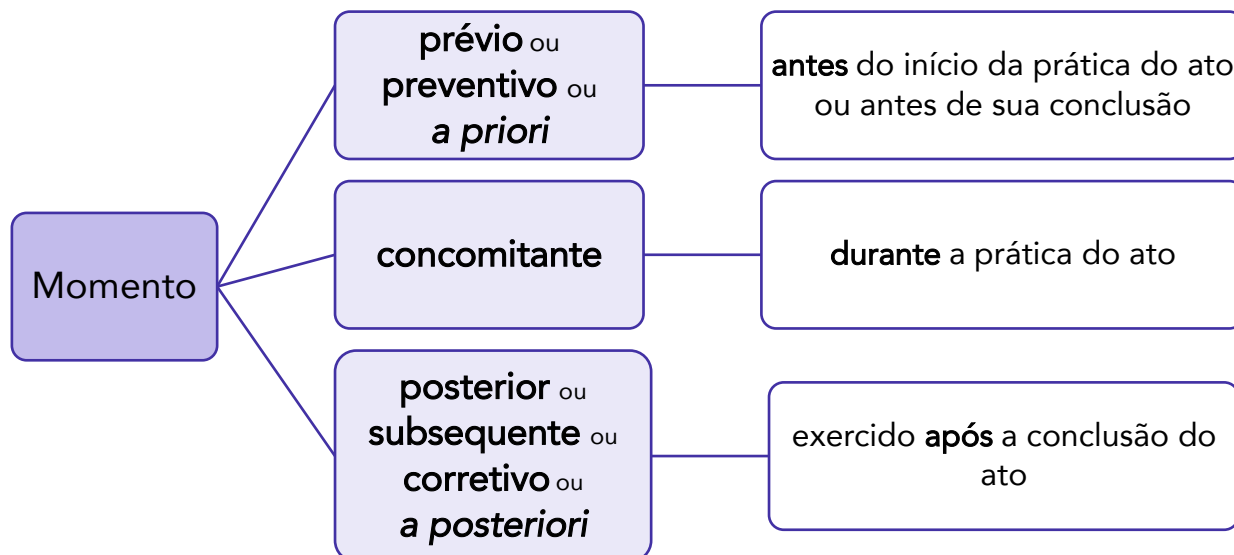
A **letra (a)** foi dada como incorreta. Uma vez que estaríamos dentro de um mesmo Poder, poderia se considerar que a apreciação, no exercício da função jurisdicional típica, de atos administrativos praticados pelo próprio Judiciário não seria exemplo de controle externo – mas sim um “controle interno”. No entanto, há críticas a este gabarito, uma vez que estamos, neste controle por meio de ação judicial, diante do exercício da **função jurisdicional** (e não da função administrativa), de sorte que não se trata do controle realizado pelo próprio órgão administrativo.

De toda forma, nos termos considerados pela Banca, assumindo que controle externo é aquele realizado por outro Poder, de fato não estaríamos, neste caso, diante do controle externo.

A **letra (b)** está incorreta. O atributo da presunção da legitimidade e veracidade dos atos não impede que a Administração decida por controlá-lo em caráter preventivo, como nas situações em que um superior hierárquico determina a seu subordinado que submeta ao superior, antes de ser praticado, o ato administrativo.



A **letra (c)** está incorreta. O ordenamento jurídico brasileiro admite sim o controle concomitante. O exemplo clássico consiste em uma auditoria, realizada pelo TCU, sobre a execução do orçamento. Relembrando a classificação do controle quanto ao momento de seu exercício:



A **letra (d)**, por sua vez, está correta. O recurso administrativo, em geral, é interposto pelos administrados, de onde se conclui que se constitui em forma de controle provocado.

Por fim, a **letra (e)** foi dada como incorreta. O controle de legalidade pode ser realizado tanto pelo Judiciário (função jurisdicional típica) como pela própria administração (autotutela). Nesse sentido, ao utilizar a palavra “prerrogativa” o Examinador buscou significar que esta seria uma “atribuição exclusiva” do Judiciário, o que está incorreto. Apesar de polêmica, o gabarito foi mantido pela Banca, mesmo após a etapa de recursos.

Gabarito (D)

21. CEBRASPE/SEDF – Conhecimentos Básicos – Cargos 1,3 a 26 - 2017

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

O poder de fiscalização que a Secretaria de Estado de Educação do DF exerce sobre fundação a ela vinculada configura controle administrativo por subordinação.

Comentários:

Como a fundação pública integra a administração indireta e a secretaria de educação pertence à administração direta, teremos um **controle por vinculação**, porquanto inexistente relação hierárquica entre tais entes.



Gabarito (E)

22. CEBRASPE/SEDF – Conhecimentos Básicos – Cargos 1,3 a 26 - 2017

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

É garantido ao Poder Judiciário o controle de mérito administrativo dos atos administrativos, pois lesão ou ameaça a direito não podem ser excluídas da apreciação de juiz.

Comentários:

O início da questão está incorreto, porquanto o Poder Judiciário não pode realizar controle de mérito dos atos administrativos.

Gabarito (E)

23. CEBRASPE/SEDF – Conhecimentos Básicos – Cargo 2 – 2017

No que se refere ao controle e à responsabilidade da administração, julgue o item subsequente.

A legalidade de qualquer ato administrativo pode ser submetida à apreciação judicial.

Comentários:

Em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), o Judiciário poderá avaliar a legalidade quaisquer atos administrativos. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro⁵⁴,

o Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, **de qualquer natureza**, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas **sempre sob o aspecto da legalidade** e, agora, pela Constituição, também sob o aspecto da moralidade.

Gabarito (C)

24. CEBRASPE/ TC-DF – Analista de Administração Pública – Sistemas de TI – 2014

⁵⁴ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. eBook. item 17.5.2



No que se refere ao controle da administração pública, julgue o item que se segue. O Poder Legislativo exerce controle financeiro sobre o Poder Executivo, sobre o Poder Judiciário e sobre a sua própria administração.

Comentários:

A questão refere-se ao **controle externo**, realizado pelo Legislativo sobre todas as instituições públicas, inclusive aquelas do próprio Legislativo, no que se refere ao exercício da função administrativa.

Nesse sentido, temos o *caput* do art. 70 da Constituição Federal:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial **da União e das entidades da administração direta e indireta**, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante **controle externo**, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Exemplo do controle exercido sobre a administração do próprio legislativo seria uma auditoria, realizada pelo TCU, sobre a folha de pagamento de servidores da Câmara dos Deputados.

Gabarito (C)

25. CEBRASPE/ TC-DF – Analista de Administração Pública – Sistemas de TI – 2014

No que se refere ao controle da administração pública, julgue o item que se segue.

O controle judicial dos atos da administração ocorre depois que eles são produzidos e ingressam no mundo jurídico, não existindo margem, no ordenamento jurídico brasileiro, para que tal controle se dê *a priori*.

Comentários:

Pelo contrário, há diversas situações em que se admite a realização do **controle prévio**, que busca impedir a prática de atos ilegais ou contrários ao interesse público. Como exemplo podemos citar o mandado de segurança preventivo (busca evitar a lesão a um direito) e as situações em que a Constituição e a lei impõem a autorização legislativa para a nomeação de autoridades por parte do Executivo (diretores de agências reguladoras, do banco central etc).

Gabarito (E)

26. CEBRASPE/ TC-DF – Auditor de Controle Externo – 2014



Com relação aos conceitos, tipos e formas de controles da administração pública, julgue os itens a seguir.

O controle pode ser classificado, quanto ao momento do seu exercício, em prévio, simultâneo ou *a posteriori*. A exigência de laudos de impacto ambiental, por exemplo, constitui uma forma de controle simultâneo.

Comentários:

Se a legislação impõe que **antes** de determinada obra ser licitada a administração pública obtenha o laudo de impacto ambiental, estamos diante de um **controle preventivo** – e não simultâneo.

Gabarito (E)

27. CEBRASPE/ TC-DF – Auditor de Controle Externo – 2014

Acerca do processo civil e do controle dos atos judiciais, julgue o próximo item. No que se refere ao princípio da separação dos poderes, o controle prévio do ato administrativo é exclusivo da administração, cabendo ao Poder Judiciário apreciar lesão ou ameaça de lesão somente após a efetiva entrada em vigor do ato.

Comentários:

Até mesmo o controle judicial da atuação administrativa poderá ser prévio em determinadas situações, buscando-se **evitar** que as lesões se materializem. Nesse sentido, temos no mandado de segurança preventivo o principal exemplo.

Gabarito (E)

28. CEBRASPE/ TC-DF – Procurador - 2013

Julgue os itens a seguir, a respeito de princípios da administração pública, agências reguladoras, atos administrativos, regime disciplinar, processo administrativo-disciplinar e controle no serviço público.

Segundo o entendimento firmado no âmbito do STJ, quando se tratar de ato de demissão de servidor público, é permitido questionar o Poder Judiciário acerca da legalidade da pena a ele imposta, até porque, em tais circunstâncias, o controle jurisdicional é amplo, no sentido de verificar se há motivação para o ato de demissão.

Comentários:

Sabemos que a gradação da penalidade administrativa aplicada ao servidor público infrator comporta juízo discricionário por parte da Administração. Nesse sentido, caso seja provocado, o



Judiciário poderá sim avaliar a legalidade da sanção imposta, inclusive à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O enunciado da questão, especificamente, foi retirado do seguinte precedente do STJ:

1. No caso de demissão imposta a servidor público submetido a processo administrativo disciplinar, não há falar em juízo de conveniência e oportunidade da Administração, visando restringir a atuação do Poder Judiciário à análise dos aspectos formais do processo disciplinar. Nessas circunstâncias, **o controle jurisdicional é amplo**, no sentido de verificar **se há motivação para o ato demissório**, pois trata-se de providência necessária à correta observância dos aludidos postulados

STF. MS 14140 / DF. 26/09/2012

Gabarito (C)

29. CEBRASPE/ TC-DF – Procurador - 2013

Acerca do controle da administração pública, julgue os itens a seguir.

O controle administrativo é um controle de legalidade e de mérito, exercido exclusivamente pelo Poder Executivo sobre suas próprias condutas.

Comentários:

A assertiva peca ao dizer que o controle administrativo é exclusivo do Executivo. Como teremos função administrativa sendo exercida em todos os Poderes, também teremos o controle administrativo em todos eles. Vejam abaixo dois exemplos nesse sentido:

Exemplos: o corregedor de um Tribunal que realiza inspeção no controle de frequência dos servidores, buscando aferir se o “registro do ponto” ocorre em conformidade com a legislação (controle administrativo no Judiciário).

O dirigente máximo de uma casa legislativa determina a anulação do concurso público realizado pelo órgão (controle administrativo no Legislativo).

Gabarito (E)

30. CEBRASPE/ TC-DF – Procurador - 2013

Acerca do controle da administração pública, julgue os itens a seguir.



A competência do Senado Federal para fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada do DF, é uma das hipóteses de controle político exercido pelo Poder Legislativo.

Comentários:

O controle exercido pelo Senado Federal, nas hipóteses previstas no art. 52 da Constituição Federal, é exemplo de **controle parlamentar direto**, o qual possui natureza política.

Nesse sentido, o Senado Federal irá avaliar, por exemplo, a situação econômica do país, inclusive dos entes subnacionais, as perspectivas para os próximos anos, a política fiscal que se pretende estabelecer (isto é, avaliação política), e assim decidir por estabelecer um limite global mais elástico ou mais reduzido:

Art. 52. Compete privativamente ao **Senado Federal**: (..) VI - **fixar**, por proposta do Presidente da República, **limites globais para o montante da dívida** consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Gabarito (C)

31. CEBRASPE/ TCU – Auditor Federal de Controle Externo – Tecnologia da Informação – Parte I – 2010

Julgue os itens seguintes, referentes aos atos administrativos.

O Poder Judiciário pode, de ofício, apreciar a validade de um ato administrativo e decretar a sua nulidade, caso seja considerado ilegal.

Comentários:

Como a questão não mencionou que era ato administrativo do próprio Judiciário, temos que assumir que se trata do Judiciário exercendo sua função típica. Neste caso, o controle judicial da atuação administrativa, de fato, requer provocação dos interessados, dado o princípio da inércia da jurisdição.

Gabarito (E)

32. CEBRASPE/ TCU – Técnico de Controle Externo – Área Administrativa – 2009

Com relação aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

Não é possível o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário na hipótese de remoção de servidor público de ofício, mas com características de perseguição política, em razão de a motivação atender ao interesse da administração.



Comentários:

Pelo contrário! O ato pode estar corretamente motivado, mas se restar comprovado que a **finalidade** da remoção não era o interesse público e sim a perseguição ao servidor (interesse particular), o ato será inválido e, portanto, poderá ser anulado pelo Judiciário.

Neste caso, teríamos uma situação de **abuso de poder** na modalidade “desvio de poder”, o que suscitaria, inclusive, a impetração de mandado de segurança.

Gabarito (E)

Controle Parlamentar Indireto

33. CEBRASPE/ TCM-BA – Auditor Estadual de Controle Externo – 2018 (adaptada)

O controle exercido pelo TCU

- a) é constituído por ações como o levantamento, a auditoria, a inspeção bem como o julgamento dos atos considerados ilegais.
- b) ocorre unicamente por meio de ofício, se executado na fiscalização de editais de licitação de bens.
- c) é complementado pelo controle interno exercido pelos órgãos de fiscalização próprios.

Comentários:

A **letra (a)** peca na sua parte final ao mencionar que o TCU **julga** atos. Apesar de o TCU **avaliar** os atos praticados pelos gestores federais, o **julgamento**, propriamente dito, somente ocorre sobre as contas dos administradores sujeitos à sua jurisdição (e não sobre atos específicos praticados):

CF, art. 71, II - **julgar** as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

A **letra (b)** está incorreta. O controle realizado pelo TCU pode se dar também por iniciativa própria (de ofício):

Art. 71, IV - realizar, **por iniciativa própria**, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil,



financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

A **letra (c)** está correta. Os sistemas de controle interno e o controle externo se complementam na avaliação da atuação administrativa, sob a ótica da legalidade e quanto a aspectos do mérito, como eficiência e eficácia da gestão. Esta atuação complementar suscita o apoio do controle interno ao externo:

CF, Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

(..)

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Gabarito (C)

34. CEBRASPE/ CGM de João Pessoa – PB – Técnico Municipal de Controle Interno – Geral – 2018

Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), julgue o item que se segue.

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, excetuados aqueles repassados mediante convênio.

Comentários:

Pelo contrário! Imagine que a União repasse recursos ao Estado do Rio de Janeiro para ações de fortalecimento da segurança pública, por meio de **convênio**. Neste caso, o TCU poderá **fiscalizar a forma pela qual aqueles recursos foram aplicados**, para concluir se eles atenderam ou não a finalidade que motivou seu repasse e se foi obedecida a legislação (realização de licitação, celebração do contrato etc).

Tal atribuição decorre do seguinte dispositivo constitucional:

CF, art. 71, VI - **fiscalizar a aplicação** de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

Gabarito (E)

35. CEBRASPE/ TCE-PE – Conhecimentos Básicos – Cargo 3 - 2017

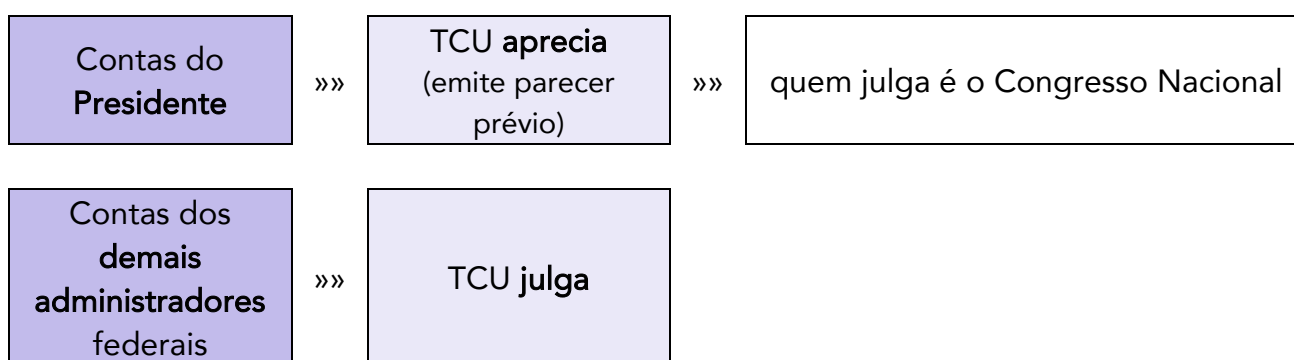


A respeito do controle da administração pública exercido pelos tribunais de contas, julgue o próximo item.

Cabe ao TCU emitir parecer prévio a respeito das contas atinentes ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

Comentários:

Nos termos dos incisos I e II do art. 71 da Constituição Federal, o TCU só emite **parecer prévio** sobre as contas do Presidente da República. As contas dos demais administradores federais, a seu turno, são **julgadas** pelo TCU:



Gabarito (E)

36. CEBRASPE/ TCE-PE – Conhecimentos Básicos – Cargos 1 e 2 - 2017

A respeito do controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro, julgue o item a seguir.

A despeito de ser um tribunal, uma corte de contas não produz coisa julgada material, de modo que suas decisões podem ser revistas pelo Poder Judiciário.

Comentários:

Primeiramente, relembremos a diferença entre coisa julgada formal e material:

Coisa julgada formal → decisão definitiva no âmbito daquele processo, mas pode ser revista por meio de outro processo.

Coisa julgada material → decisão definitiva “para além do processo”.



Como as decisões do TCU são **suscetíveis de apreciação judicial**, dizemos o TCU somente poderá produzir a chamada “coisa julgada **formal**” – mas não a material.

Gabarito (C)

37. CEBRASPE/ PGE-AM – Procurador do Estado – 2016

Acerca do controle administrativo interno e externo, julgue o item a seguir.

A CF atribui ao TCU a competência para a apreciação dos atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.

Comentários:

A apreciação da concessão/renovação a emissoras de rádio e TV não se insere nas competências constitucionais do TCU. Trata-se, na verdade, de atribuição exclusiva do Congresso Nacional:

Art. 49. É da competência exclusiva **do Congresso Nacional**: (..)

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

Gabarito (E)

38. CEBRASPE/ TCE-PA – Conhecimentos Básicos – Cargos 1,18,19,37 e 38 - 2016

Com relação à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente.

A função fiscalizatória exercida pelos tribunais de contas dos estados constitui uma expressão de controle do Poder Legislativo sobre os atos da administração pública.

Comentários:

Os tribunais de contas dos estados de fato representam o exercício de controle legislativo, chamado de **controle parlamentar indireto** ou **controle financeiro**.

Gabarito (C)

39. CEBRASPE/ TCE-PA – Cargos 1,18,19,37 e 38 - 2016

Com relação às regras constitucionais e legais que regem o exercício do controle externo, julgue o item que se segue.



A nomeação de alguém, por gestor público federal, para determinado cargo de provimento em comissão somente poderá ser considerada definitiva se o Tribunal de Contas da União apreciar, aprovar e registrar tal ato.

Comentários:

Os tribunais de contas não realizam a apreciação para fins de registro de atos de nomeação de cargos **em comissão** (de livre nomeação e exoneração):

Constituição Federal, art. 71, III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, **excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão**, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

Gabarito (E)

40. CEBRASPE/ TCE-SC - Conhecimentos Básicos – Exceto para os cargos 3 e 6 – 2016

O Tribunal de Contas de determinado estado da Federação, ao analisar as contas prestadas anualmente pelo governador do estado, verificou que empresa de publicidade foi contratada, mediante inexigibilidade de licitação, para divulgar ações do governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam a figura do governador, que, em razão destes fatos, foi intimado por Whatsapp para apresentar defesa. Na data de visualização da intimação, a referida autoridade encaminhou resposta, via Whatsapp, declarando-se ciente. Ao final do procedimento, o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou irregular a prestação de contas.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

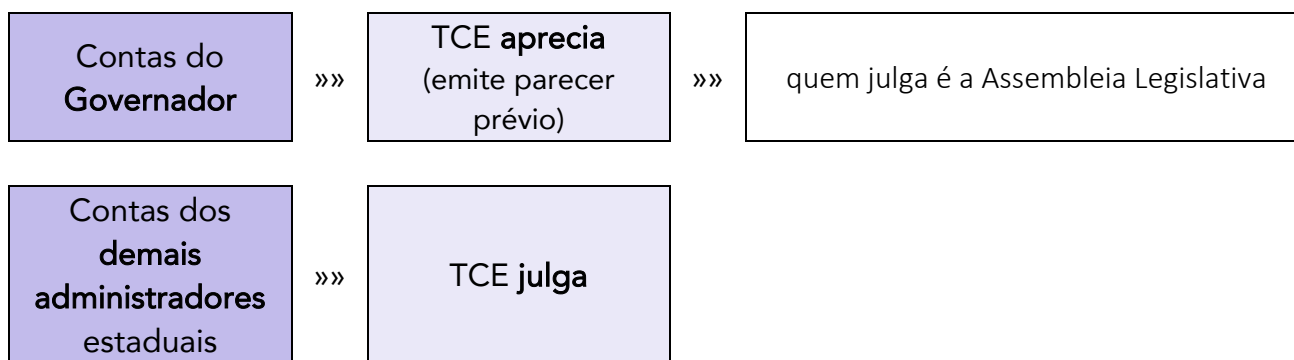
O julgamento proferido pelo Tribunal de Contas é nulo, por incompetência.

Comentários:

Questão interessante, que cobrou um detalhe quanto às competências dos tribunais de contas. Assim como o TCU não julga as contas do chefe do Executivo federal, mas apenas emite parecer prévio, o tribunal de contas estadual não poderia julgar as contas do governador.

O julgamento destas contas é competência da Assembleia Legislativa, sendo que o TCE deverá se limitar a emitir um parecer prévio:





Gabarito (C)

41. CEBRASPE/ TRE-MT – Técnico Judiciário – Administrativa – 2015

Assinale a opção correta acerca de controle interno e externo no direito administrativo.

- a) O esgotamento da via administrativa, de regra, é exigível para o ajuizamento de ação judicial.
- b) O Conselho Nacional de Justiça é responsável pelo controle externo tanto dos atos administrativos quanto dos atos judiciais do Poder Judiciário.
- c) Sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades aos tribunais de contas.
- d) Os tribunais de contas são órgãos vinculados ao Poder Judiciário.
- e) É lícito condicionar a admissibilidade de recurso administrativo a prévio depósito.

Comentários:

A **letra (a)** está incorreta. Apesar de existirem situações excepcionais em que se exige o esgotamento da via administrativa como condição ao acesso da via judicial (a exemplo da justiça desportiva - CF, art. 217, § 1º), a regra geral é pela inafastabilidade da jurisdição:

CF, art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação **do Poder Judiciário** lesão ou ameaça a direito;

A **letra (b)** está incorreta. A doutrina majoritária entende que o CNJ é órgão de **controle interno**, uma vez que se encontra dentro do Poder Judiciário. Além disso, ele é responsável pelo controle dos atos administrativos – e não jurisdicionais:

CF, art. 103-B, § 4º Compete ao Conselho o **controle da atuação administrativa** e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, (..)

A **letra (c)** está de acordo com o rol de legitimados para denunciar irregularidades ao TCU:



CF, art. 74, § 2º Qualquer **cidadão, partido político, associação** ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, **denunciar irregularidades** ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

A **letra (d)** está incorreta. Apesar de serem “tribunais”, os tribunais de contas não pertencem ao poder judiciário. A doutrina se controverte a respeito, havendo quem defenda que os tribunais de contas não pertencem a qualquer dos poderes e quem defenda que fazem parte do Poder Legislativo.

Por fim, a **letra (e)** está incorreta, ao divergir do enunciado na Súmula Vinculante 21 pelo STF:

É **inconstitucional** a exigência de **depósito ou arrolamento prévios** de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

Gabarito (C)

42. CEBRASPE/ TRE-MT – Analista Judiciário – Administrativa – 2015

No que tange ao controle da administração pública, assinale a opção correta.

- a) A anulação dos atos administrativos, a título de controle judicial, consiste na possibilidade de o Poder Judiciário rever os atos administrativos por motivo de conveniência ou oportunidade.
- b) No caso de pedido de reconsideração, mas não no de revisão administrativa, exige-se do interessado a demonstração da existência de fatos novos que justifiquem a inadequação da sanção aplicada.
- c) O controle administrativo é exercido apenas por iniciativa da própria administração, para o fim de confirmar, rever ou alterar condutas internas.
- d) O recurso hierárquico impróprio consiste naquele dirigido a autoridade pertencente a órgão estranho àquele de onde se originou o ato impugnado.
- e) O controle interno, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do TCU, ao qual compete, entre outras atribuições, apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República.

Comentários:

A **letra (a)** está incorreta. O controle judicial exerce apenas o **controle de legalidade** dos atos – não de mérito (conveniência e oportunidade).



A **letra (b)** está incorreta. É exatamente o contrário: é na revisão administrativa que se exige-se que o interessado demonstre a existência de fatos novos que justifiquem a inadequação da sanção aplicada.

A **letra (c)** está incorreta, pois o controle administrativo pode ser realizado de ofício, mas também mediante provocação dos interessados.

A **letra (d)** foi dada como correta, apesar de polêmica. A banca pautou-se no raciocínio de que são recursos hierárquicos impróprios todos aqueles dirigidos a outros órgãos, sem se detalhar a inexistência de relação hierárquica entre eles. De toda forma, é importante destacar que a doutrina majoritária defende que o recurso hierárquico impróprio é aquele dirigido a outro órgão, que não está hierarquicamente acima daquele que proferiu a decisão.

A **letra (e)** está incorreta, pois o controle a cargo do Congresso Nacional é externo:

CF, art. 71. O **controle externo, a cargo do Congresso Nacional**, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

Gabarito (D)

43. CEBRASPE/ TCE-RN – Auditor – 2015

Na análise de contas de determinado estado da Federação no ano de 2012, o corpo técnico do tribunal de contas estadual (TCE) deparou-se com erro de cálculo de reajuste de precatório e outras possíveis irregularidades. O referido precatório foi reajustado de R\$ 17 milhões, montante da dívida calculado em 1997, para R\$ 165 milhões, em 2010. O refazimento do cálculo foi determinado pelo presidente do tribunal, mas o precatório não sofreu qualquer impugnação, mesmo diante do reajuste de mais de 1.000%. Por fim, foi selado termo de compromisso judicial para o pagamento parcelado de R\$ 85 milhões, o que ainda representava um reajuste superior a 500% do valor original. Ocorre que, segundo os cálculos realizados pelo TCE, o reajuste aplicado ao valor original alcançaria o montante de R\$ 72 milhões em lugar dos R\$ 165 milhões apontados pelo setor de precatórios do respectivo tribunal de justiça. A situação foi levada para o pleno do referido TCE para análise e decisão.

De acordo com a situação hipotética acima, julgue o seguinte item.

O TCE, nas suas ações de controle, não tem legitimidade para suspender o pagamento, pois precatórios decorrem de decisão judicial, e a sua suspensão pelo TCE ofenderia o princípio de separação dos poderes.

Comentários:



Questão que cobrou detalhes da jurisprudência do STJ a respeito do controle dos tribunais de contas sobre o pagamento de precatórios.

Os precatórios consistem no mecanismo criado para se assegurar a impessoalidade no pagamento de dívidas do Estado. É como se fosse uma **fila** de pessoas que têm créditos com o Estado, as quais são operacionalizadas pelo Poder Judiciário, seguindo-se as regras previstas no nosso ordenamento jurídico.

Pois bem, apesar de esta fila de precatórios ser gerida pelo Judiciário, estes atos possuem **natureza administrativa** e, assim, podem ser controlados pelos tribunais de contas:

1. Nos termos da Súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça, "os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional". Nessa mesma linha de percepção, o Supremo Tribunal Federal tem, reiteradamente, assentado a **natureza administrativa** da atividade desempenhada pelos Presidentes de Tribunais de Justiça **no âmbito do processamento de precatórios**. Precedentes. 2. Em tal contexto, o controle exercido pelo TCE/RN sobre a atuação do Presidente do Tribunal de Justiça, no específico processamento de precatório timbrado por alegadas e graves irregularidades havidas no Termo de Compromisso Judicial nº 13/2009, revela situação de excepcionalidade que, no caso concreto, **torna legítima a ação daquela Corte de Contas**, cuja instituição, por isso, não desbordou dos limites da atribuição constitucional que lhe comete a realização de fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial em unidades administrativas do Poder Judiciário (arts. 71, IV, da CF/88 e 53, IV, da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte). 3. Recurso ordinário a que se nega provimento

STJ - RMS: 45336 RN 2014/0081281-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015

Se, por outro lado, estivéssemos de um ato com natureza judicial (como uma sentença judicial que determina a prisão de alguém), aí sim o TC não se revelaria competente para apreciá-lo.

Gabarito (E)

44. CEBRASPE/ AGU – Advogado da União - 2015

Com relação ao controle da administração pública e à responsabilidade patrimonial do Estado, julgue o seguinte item.

Em consonância com o entendimento do STF, os serviços sociais autônomos estão sujeitos ao controle finalístico do TCU no que se refere à aplicação de recursos públicos recebidos.

Comentários:



Os serviços sociais autônomos (como Sebrae, Senat, Senac etc), ao gerenciarem as contribuições parafiscais que recebem (recursos públicos), encontram-se sob jurisdição do TCU.

Dessa forma, deverão prestar contas ao TCU dos recursos recebidos e a destinação que foi dada a eles.

Gabarito (C)

45. CEBRASPE/ TRF - 1ª REGIÃO – Juiz Federal Substituto – 2015 (adaptada)

Considerando o controle administrativo, a ação popular e a improbidade administrativa, assinale a opção correta.

- a) O controle administrativo, como a prerrogativa reconhecida à administração pública para fiscalizar e corrigir a sua própria atuação, restringe-se à avaliação da conveniência e oportunidade relativas à edição do ato administrativo discricionário (controle de mérito).
- b) O TCU, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade dos atos administrativos do poder público, mas não a constitucionalidade das leis.
- c) Os casos de controle legislativo sobre o Poder Executivo devem constar expressamente da CF, pois consagram exceções ao princípio da separação de poderes, não se admitindo, assim, a sua ampliação por meio da legislação infraconstitucional.
- d) O cidadão possui legitimidade ativa e capacidade postulatória para a propositura de ação popular, independentemente da assistência de advogado.

Comentários:

A **letra (a)** está incorreta, pois o controle administrativo também poderá se debruçar sobre a legalidade dos atos administrativos.

A **letra (b)** contraria a Súmula 347 do STF, segundo a qual:

O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.

A **letra (c)** está correta. Em respeito à harmonia entre os Poderes, não se admite nem mesmo que **lei** ou **constituição estadual** crie mecanismos que dê poderes para o Legislativo controlar o



exercício da função administrativa pelos demais Poderes. Este tema é, portanto, **matéria eminentemente constitucional**⁵⁵.

A **letra (d)** está incorreta. Apesar de qualquer cidadão poder impetrar a AP (CF, art. 5º, LXXIII), ele não possui capacidade postulatória, devendo **constituir advogado** para que possa manejar a ação.

Gabarito (c)

46. CEBRASPE/ TC-DF – Procurador - 2013

Acerca do controle da administração pública, julgue os itens a seguir.

O julgamento das contas dos administradores públicos é exercido pela Controladoria Geral da União (CGU), órgão central de controle interno do Poder Executivo, e seu resultado deve ser informado ao TCU, dentro dos prazos estabelecidos na legislação vigente.

Comentários:

A competência para **julgar contas** dos administradores federais (à exceção do Presidente da República) é do Tribunal de Contas da União (TCU) – não da Controladoria Geral da União (CGU).

Gabarito (E)

⁵⁵ FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. Atlas. P. 1040



LISTA DAS QUESTÕES COMENTADAS

Conceito, classificação, controle administrativo e judicial

1. Cebraspe/TJ-PA - Analista - 2020

Acerca do controle da administração pública, julgue os itens a seguir.

I Em nenhuma hipótese é possível a revogação, pelo Poder Judiciário, de atos praticados pelo Poder Executivo.

II A reclamação para anulação de ato administrativo em desconformidade com súmula vinculante é uma modalidade de controle externo da atividade administrativa.

III Nenhuma lei pode criar uma modalidade inovadora de controle externo não prevista constitucionalmente.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

2. CEBRASPE/ TCE-MG – Analista de Controle Externo – Ciência da Computação – 2018

No controle administrativo, o meio utilizado para se expressar oposição a atos da administração que afetam direitos ou interesses legítimos do interessado é denominado

a) fiscalização hierárquica.

b) pedido de reconsideração.

c) reclamação.

d) recurso administrativo.



e) representação.

3. CEBRASPE/ MPE-PI – Conhecimentos Básicos – Cargos de Nível Superior - 2018

Julgue o item subsequente, relativo a controle da administração pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo federal e improbidade administrativa.

A autotutela assegura que a administração pública reveja seus atos quando ela os entender como ilegais, inoportunos ou inconvenientes.

4. CEBRASPE/ Polícia Federal – Delegado de Polícia Federal – 2018

Julgue o seguinte item, relativos ao controle da administração pública.

A fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal sob os aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade integra o controle externo exercido pelo Poder Legislativo Federal com o auxílio do TCU.

5. CEBRASPE/ Polícia Federal – Delegado de Polícia Federal – 2018

Julgue o seguinte item, relativos ao controle da administração pública.

O exercício do controle judicial sobre os atos da administração pública abrange os exames de legalidade e de mérito desses atos, cabendo ao juiz anulá-los ou revogá-los.

6. CEBRASPE/ Polícia Federal – Agente de Polícia Federal – 2018

A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos Poderes Legislativo e Judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir, acerca do controle da administração pública.

O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos.

7. CEBRASPE/ TCM-BA – Auditor Estadual de Controle Externo -2018

O exercício direto do controle parlamentar pode ser exercido

a) pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).

b) pelo Poder Judiciário, com a autorização do Senado.

c) pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Ministério Público.



- d) pelo Poder Judiciário, com o apoio da Controladoria Geral da República.
- e) pelos próprios órgãos do Congresso Nacional, a exemplo das comissões parlamentares.

8. CEBRASPE/ TCM-BA – Auditor Estadual de Controle Externo -2018

O controle destinado a investigar a atividade administrativa bem como o resultado alcançado pelo ato praticado de acordo com a conveniência e oportunidade da administração é denominado controle

- a) administrativo.
- b) legislativo.
- c) de legalidade.
- d) de mérito.
- e) interno.

9. CEBRASPE/ STJ – Analista Judiciário – Administrativa – 2018

No tocante ao controle da administração pública, julgue o item seguinte.

O mandado de segurança e o *habeas data* são remédios constitucionais utilizados para a realização do controle judicial da administração pública, controle esse que pode ocorrer por provocação ou de ofício.

10. CEBRASPE/ CGM de João Pessoa – PB – Conhecimentos Básicos – Cargos: 1,2 e 3 – 2018

Com relação ao controle no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte.

A competência do Poder Judiciário quanto ao controle restringe-se ao mérito e à legalidade do ato impugnado.

11. CEBRASPE/ CGM de João Pessoa – PB – Técnico Municipal de Controle Interno – Geral – 2018

Acerca dos controles externo e interno na administração pública, julgue o item subsequente.

O controle externo é exercido mediante provocação, ao passo que o controle interno é exercido apenas por iniciativa própria.

12. CEBRASPE/ CGM de João Pessoa – PB – Técnico Municipal de Controle Interno – Geral – 2018



Julgue o item a seguir, referente a conceitos, tipos e formas de controle na administração pública.

A administração pública, no exercício de suas funções, controla seus próprios atos e se sujeita ao controle dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

13. CEBRASPE/ CGM de João Pessoa – PB – Técnico Municipal de Controle Interno – Geral – 2018

Julgue o item a seguir, referente a conceitos, tipos e formas de controle na administração pública.

Os tipos e as formas de controle da atividade administrativa variam segundo o poder, o órgão ou a autoridade que o exercita ou o fundamenta.

14. CEBRASPE/ TRF - 1ª REGIÃO – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2017

O controle judicial da administração poderá ser realizado por meio do instrumento denominado

- a) habeas data.
- b) pedido de reconsideração administrativo.
- c) pedido de revisão.
- d) direito de petição.

15. CEBRASPE/ TCE-PE – Conhecimentos Básicos – Cargo 3 – 2017

No que se refere aos controles parlamentar, judicial e administrativo, julgue o item que se segue.

Atos políticos que causem lesão a direitos individuais ou coletivos estão sujeitos ao controle judicial.

16. CEBRASPE/ TCE-PE – Conhecimentos Básicos – Cargo 3 – 2017

No que se refere aos controles parlamentar, judicial e administrativo, julgue o item que se segue.

Compete privativamente à Câmara dos Deputados fiscalizar os atos de gestão administrativa da administração direta e indireta.

17. CEBRASPE/ TCE-PE – Conhecimentos Básicos – Cargo 4 – 2017

A respeito do conceito, das formas, da classificação e da previsão normativa do controle na administração pública brasileira, julgue o seguinte item.



Conforme a Constituição Federal de 1988, o sistema de controle interno de cada Poder deve apoiar o controle externo no exercício de sua função, razão por que o controle interno é subordinado ao controle externo.

18. CEBRASPE/ TRE-BA – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2017

Assinale a opção correta com relação ao controle administrativo.

- a) Os recursos hierárquicos próprios podem ser dirigidos a outros órgãos que não aqueles de onde se originar o ato impugnado.
- b) É constitucional a exigência de depósito em dinheiro como requisito para a interposição de recurso administrativo.
- c) A supervisão da administração direta sobre a indireta depende de expressa previsão legal.
- d) O exercício do direito de petição, mecanismo tradicional de controle popular, depende do pagamento de taxas.
- e) O pedido de reconsideração suspende o prazo para a interposição de recurso administrativo.

19. CEBRASPE/ Instituto Rio Branco – Diplomata – Prova 1 – 2017

Com relação à classificação da Constituição Federal de 1988, ao controle de constitucionalidade e à atividade administrativa do Estado brasileiro, julgue (C ou E) o item que se segue.

O controle de legalidade dos atos administrativos, que verifica a compatibilidade formal do ato com a legislação infraconstitucional, pode ser exercido tanto no âmbito interno, por meio da autotutela administrativa, quanto externo, pelos órgãos do Poder Judiciário.

20. CEBRASPE/ TRE-PE – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2017

Assinale a opção correta a respeito do controle da administração pública.

- a) As ações judiciais que tenham por objeto atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário constituem exemplos de controle externo.
- b) Dada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se pode falar em controle preventivo desses atos.
- c) Por força do princípio da eficiência, não cabe falar em controle concomitante de um ato administrativo, sob risco de entraves desnecessários à consecução do interesse público.



d) O recurso administrativo ilustra o chamado controle provocado, que se opõe ao controle de ofício, por ser deflagrado por terceiro

e) O controle de legalidade é prerrogativa do controle judicial.

21. CEBRASPE/SEDF – Conhecimentos Básicos – Cargos 1,3 a 26 - 2017

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

O poder de fiscalização que a Secretaria de Estado de Educação do DF exerce sobre fundação a ela vinculada configura controle administrativo por subordinação.

22. CEBRASPE/SEDF – Conhecimentos Básicos – Cargos 1,3 a 26 - 2017

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

É garantido ao Poder Judiciário o controle de mérito administrativo dos atos administrativos, pois lesão ou ameaça a direito não podem ser excluídas da apreciação de juiz.

23. CEBRASPE/SEDF – Conhecimentos Básicos – Cargo 2 – 2017

No que se refere ao controle e à responsabilidade da administração, julgue o item subsequente.

A legalidade de qualquer ato administrativo pode ser submetida à apreciação judicial.

24. CEBRASPE/ TC-DF – Analista de Administração Pública – Sistemas de TI – 2014

No que se refere ao controle da administração pública, julgue o item que se segue. O Poder Legislativo exerce controle financeiro sobre o Poder Executivo, sobre o Poder Judiciário e sobre a sua própria administração.

25. CEBRASPE/ TC-DF – Analista de Administração Pública – Sistemas de TI – 2014

No que se refere ao controle da administração pública, julgue o item que se segue.

O controle judicial dos atos da administração ocorre depois que eles são produzidos e ingressam no mundo jurídico, não existindo margem, no ordenamento jurídico brasileiro, para que tal controle se dê *a priori*.

26. CEBRASPE/ TC-DF – Auditor de Controle Externo – 2014



Com relação aos conceitos, tipos e formas de controles da administração pública, julgue os itens a seguir.

O controle pode ser classificado, quanto ao momento do seu exercício, em prévio, simultâneo ou *a posteriori*. A exigência de laudos de impacto ambiental, por exemplo, constitui uma forma de controle simultâneo.

27. CEBRASPE/ TC-DF – Auditor de Controle Externo – 2014

Acerca do processo civil e do controle dos atos judiciais, julgue o próximo item. No que se refere ao princípio da separação dos poderes, o controle prévio do ato administrativo é exclusivo da administração, cabendo ao Poder Judiciário apreciar lesão ou ameaça de lesão somente após a efetiva entrada em vigor do ato.

28. CEBRASPE/ TC-DF – Procurador - 2013

Julgue os itens a seguir, a respeito de princípios da administração pública, agências reguladoras, atos administrativos, regime disciplinar, processo administrativo-disciplinar e controle no serviço público.

Segundo o entendimento firmado no âmbito do STJ, quando se tratar de ato de demissão de servidor público, é permitido questionar o Poder Judiciário acerca da legalidade da pena a ele imposta, até porque, em tais circunstâncias, o controle jurisdicional é amplo, no sentido de verificar se há motivação para o ato de demissão.

29. CEBRASPE/ TC-DF – Procurador - 2013

Acerca do controle da administração pública, julgue os itens a seguir.

O controle administrativo é um controle de legalidade e de mérito, exercido exclusivamente pelo Poder Executivo sobre suas próprias condutas.

30. CEBRASPE/ TC-DF – Procurador - 2013

Acerca do controle da administração pública, julgue os itens a seguir.

A competência do Senado Federal para fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada do DF, é uma das hipóteses de controle político exercido pelo Poder Legislativo.

31. CEBRASPE/ TCU – Auditor Federal de Controle Externo – Tecnologia da Informação – Parte I – 2010

Julgue os itens seguintes, referentes aos atos administrativos.



O Poder Judiciário pode, de ofício, apreciar a validade de um ato administrativo e decretar a sua nulidade, caso seja considerado ilegal.

32. CEBRASPE/ TCU – Técnico de Controle Externo – Área Administrativa – 2009

Com relação aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

Não é possível o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário na hipótese de remoção de servidor público de ofício, mas com características de perseguição política, em razão de a motivação atender ao interesse da administração.

Controle Parlamentar Indireto

33. CEBRASPE/ TCM-BA – Auditor Estadual de Controle Externo – 2018 (adaptada)

O controle exercido pelo TCU

- a) é constituído por ações como o levantamento, a auditoria, a inspeção bem como o julgamento dos atos considerados ilegais.
- b) ocorre unicamente por meio de ofício, se executado na fiscalização de editais de licitação de bens.
- c) é complementado pelo controle interno exercido pelos órgãos de fiscalização próprios.

34. CEBRASPE/ CGM de João Pessoa – PB – Técnico Municipal de Controle Interno – Geral – 2018

Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), julgue o item que se segue.

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, excetuados aqueles repassados mediante convênio.

35. CEBRASPE/ TCE-PE – Conhecimentos Básicos – Cargo 3 - 2017

A respeito do controle da administração pública exercido pelos tribunais de contas, julgue o próximo item.

Cabe ao TCU emitir parecer prévio a respeito das contas atinentes ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

36. CEBRASPE/ TCE-PE – Conhecimentos Básicos – Cargos 1 e 2 - 2017



A respeito do controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro, julgue o item a seguir.

A despeito de ser um tribunal, uma corte de contas não produz coisa julgada material, de modo que suas decisões podem ser revistas pelo Poder Judiciário.

37. CEBRASPE/ PGE-AM – Procurador do Estado – 2016

Acerca do controle administrativo interno e externo, julgue o item a seguir.

A CF atribui ao TCU a competência para a apreciação dos atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.

38. CEBRASPE/ TCE-PA – Conhecimentos Básicos – Cargos 1,18,19,37 e 38 - 2016

Com relação à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente.

A função fiscalizatória exercida pelos tribunais de contas dos estados constitui uma expressão de controle do Poder Legislativo sobre os atos da administração pública.

39. CEBRASPE/ TCE-PA – Cargos 1,18,19,37 e 38 - 2016

Com relação às regras constitucionais e legais que regem o exercício do controle externo, julgue o item que se segue.

A nomeação de alguém, por gestor público federal, para determinado cargo de provimento em comissão somente poderá ser considerada definitiva se o Tribunal de Contas da União apreciar, aprovar e registrar tal ato.

40. CEBRASPE/ TCE-SC - Conhecimentos Básicos – Exceto para os cargos 3 e 6 – 2016

O Tribunal de Contas de determinado estado da Federação, ao analisar as contas prestadas anualmente pelo governador do estado, verificou que empresa de publicidade foi contratada, mediante inexigibilidade de licitação, para divulgar ações do governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam a figura do governador, que, em razão destes fatos, foi intimado por Whatsapp para apresentar defesa. Na data de visualização da intimação, a referida autoridade encaminhou resposta, via Whatsapp, declarando-se ciente. Ao final do procedimento, o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou irregular a prestação de contas.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.



O julgamento proferido pelo Tribunal de Contas é nulo, por incompetência.

41. CEBRASPE/ TRE-MT – Técnico Judiciário – Administrativa – 2015

Assinale a opção correta acerca de controle interno e externo no direito administrativo.

- a) O esgotamento da via administrativa, de regra, é exigível para o ajuizamento de ação judicial.
- b) O Conselho Nacional de Justiça é responsável pelo controle externo tanto dos atos administrativos quanto dos atos judiciais do Poder Judiciário.
- c) Sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades aos tribunais de contas.
- d) Os tribunais de contas são órgãos vinculados ao Poder Judiciário.
- e) É lícito condicionar a admissibilidade de recurso administrativo a prévio depósito.

42. CEBRASPE/ TRE-MT – Analista Judiciário – Administrativa – 2015

No que tange ao controle da administração pública, assinale a opção correta.

- a) A anulação dos atos administrativos, a título de controle judicial, consiste na possibilidade de o Poder Judiciário rever os atos administrativos por motivo de conveniência ou oportunidade.
- b) No caso de pedido de reconsideração, mas não no de revisão administrativa, exige-se do interessado a demonstração da existência de fatos novos que justifiquem a inadequação da sanção aplicada.
- c) O controle administrativo é exercido apenas por iniciativa da própria administração, para o fim de confirmar, rever ou alterar condutas internas.
- d) O recurso hierárquico impróprio consiste naquele dirigido a autoridade pertencente a órgão estranho àquele de onde se originou o ato impugnado.
- e) O controle interno, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do TCU, ao qual compete, entre outras atribuições, apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República.

43. CEBRASPE/ TCE-RN – Auditor – 2015

Na análise de contas de determinado estado da Federação no ano de 2012, o corpo técnico do tribunal de contas estadual (TCE) deparou-se com erro de cálculo de reajuste de precatório e outras possíveis irregularidades. O referido precatório foi reajustado de R\$ 17 milhões, montante



da dívida calculado em 1997, para R\$ 165 milhões, em 2010. O refazimento do cálculo foi determinado pelo presidente do tribunal, mas o precatório não sofreu qualquer impugnação, mesmo diante do reajuste de mais de 1.000%. Por fim, foi selado termo de compromisso judicial para o pagamento parcelado de R\$ 85 milhões, o que ainda representava um reajuste superior a 500% do valor original. Ocorre que, segundo os cálculos realizados pelo TCE, o reajuste aplicado ao valor original alcançaria o montante de R\$ 72 milhões em lugar dos R\$ 165 milhões apontados pelo setor de precatórios do respectivo tribunal de justiça. A situação foi levada para o pleno do referido TCE para análise e decisão.

De acordo com a situação hipotética acima, julgue o seguinte item.

O TCE, nas suas ações de controle, não tem legitimidade para suspender o pagamento, pois precatórios decorrem de decisão judicial, e a sua suspensão pelo TCE ofenderia o princípio de separação dos poderes.

44. CEBRASPE/ AGU – Advogado da União - 2015

Com relação ao controle da administração pública e à responsabilidade patrimonial do Estado, julgue o seguinte item.

Em consonância com o entendimento do STF, os serviços sociais autônomos estão sujeitos ao controle finalístico do TCU no que se refere à aplicação de recursos públicos recebidos.

45. CEBRASPE/ TRF - 1ª REGIÃO – Juiz Federal Substituto – 2015 (adaptada)

Considerando o controle administrativo, a ação popular e a improbidade administrativa, assinale a opção correta.

- a) O controle administrativo, como a prerrogativa reconhecida à administração pública para fiscalizar e corrigir a sua própria atuação, restringe-se à avaliação da conveniência e oportunidade relativas à edição do ato administrativo discricionário (controle de mérito).
- b) O TCU, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade dos atos administrativos do poder público, mas não a constitucionalidade das leis.
- c) Os casos de controle legislativo sobre o Poder Executivo devem constar expressamente da CF, pois consagram exceções ao princípio da separação de poderes, não se admitindo, assim, a sua ampliação por meio da legislação infraconstitucional.
- d) O cidadão possui legitimidade ativa e capacidade postulatória para a propositura de ação popular, independentemente da assistência de advogado.



46. CEBRASPE/ TC-DF – Procurador - 2013

Acerca do controle da administração pública, julgue os itens a seguir.

O julgamento das contas dos administradores públicos é exercido pela Controladoria Geral da União (CGU), órgão central de controle interno do Poder Executivo, e seu resultado deve ser informado ao TCU, dentro dos prazos estabelecidos na legislação vigente.



GABARITOS

1.	E
2.	C
3.	C
4.	C
5.	E
6.	E
7.	E
8.	D
9.	E
10.	E
11.	E
12.	C
13.	C
14.	A
15.	C
16.	E

17.	E
18.	C
19.	C
20.	D
21.	E
22.	E
23.	C
24.	C
25.	E
26.	E
27.	E
28.	C
29.	E
30.	C
31.	E
32.	E

33.	C
34.	E
35.	E
36.	C
37.	E
38.	C
39.	E
40.	C
41.	C
42.	D
43.	E
44.	C
45.	C
46.	E

